

Alexandre Teixeira

**CURSO DE
PRÁTICA TRABALHISTA
2ª FASE DA OAB**

**De acordo com a
Reforma Trabalhista**

**VOLUME II
PEÇAS PROFISSIONAIS
27ª edição**

SATE

SISTEMA ALEXANDRE TEIXEIRA DE ENSINO

2026

Alexandre Teixeira

**CURSO DE
PRÁTICA TRABALHISTA
2ª FASE DA OAB**

**De acordo com a
Reforma Trabalhista**

**VOLUME II
PEÇAS PROFISSIONAIS
27ª edição**

SATE

SISTEMA ALEXANDRE TEIXEIRA DE ENSINO

2026

Copyright© 2026 – TEIXEIRA, Alexandre.

Conselho editorial: Alexandre Teixeira / Aline Barbosa Mesquita / Andressa Portes / Carolina Gondim Rocha Alves

Central de Atendimento: Tel.: 85 9.9681.5000

Fortaleza/CE

Revisão e organização: Alexandre Teixeira e Andressa Portes

Capa e Diagramação: Gilderley (Gil)

TEIXEIRA, Alexandre. Curso de Prática Trabalhista – 2ª Fase da OAB: de acordo com a reforma trabalhista – Volume II – Peças Profissionais, Alexandre Teixeira – Fortaleza – Ceará: Eu Vou Passar na OAB, 2026. 255p.

SATE / 2026

ISBN: 978-65-987215-2-7

1. Direito do Trabalho. II. Peças 2. Ordem dos Advogados do Brasil - Exames, questão etc. I. Título

II. Série.

25-271320 CDU – 34: 331

Todos os direitos reservados. Nenhum excerto desta obra pode ser reproduzido ou transmitido, por quaisquer formas ou meios, ou arquivado em sistema ou banco de dados, sem a autorização do autor.

NOTA DA EDITORA

As informações e opiniões apresentadas nesta obra são de inteira responsabilidade do(s) autor (es).

A Editora SATE se responsabiliza apenas pelos vícios do produto no que se refere à sua edição, considerando a impressão e apresentação. Vícios de atualização, opiniões, revisão, citações, referências ou textos compilados são de responsabilidade de seu(s) idealizador (es).

Impresso no Brasil

Impressão gráfica:

SATE

Índice

1 – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA: <i>Emanuele x Comercial Pedra Branca Ltda</i>	13
2 – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA: <i>Tereza x Saco de Plástico Ltda</i>	16
3 – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA: <i>Fábio x Zeta</i>	20
4 – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA: <i>Ana x Delta</i>	23
5 – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA: <i>Natanael x Beta Serviços e Alfa Empreendimentos Ltda</i>	26
6 – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA: <i>Joviniano x Gama Serviços e Reflorestamento Sempre Verde Ltda</i>	29
7 – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA: <i>Dona Fulaniene x Família Trapo</i>	32
8 – INQUÉRITO JUDICIAL PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE: <i>Top Secrets Ltda x Paulo Maluco</i>	38
9 – INQUÉRITO JUDICIAL PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE: <i>Empregador x Altair</i>	41
10 – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA: <i>Lula Molusco x Siri Cascudo</i>	44
11 – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA: <i>Paolo Bald x Salão de Beleza Ltda – modelo 1</i>	47
12 – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA: <i>Paolo Bald x Salão de Beleza Ltda – modelo 2</i>	50

13 – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (COM IDPJ):	
<i>Dolores Dolores da Paz x Foge Fácil Logística Integrada Ltda.....</i>	53
14 – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (NA FASE DE CONHECIMENTO):	
<i>Olívia Maria Palito x Mario e Luigi.....</i>	58
15 – MANIFESTAÇÃO AO IDPJ:	
<i>Donatella Versátil x Olivia Maria Palito.....</i>	60
16 – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO:	
<i>Empregador x Empregado.....</i>	63
17 – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO:	
<i>Empresa LV Ltda x José.....</i>	66
18 – AÇÃO DE CUMPRIMENTO:	
<i>Sindicato das Doidinhas dos Estados do Ceará e Pernambuco x Empresa Malukete Ltda.....</i>	69
19 – AÇÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL:	
<i>Joventina Xóvem e Associação Beneficente Matusalém S/C</i>	72
20 – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE:	
<i>Shortinhos Bitch Ltda x Sindicato das Piriquetes do Estado do Ceará.....</i>	75
21 – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE:	
<i>Shortinhos Bitch Ltda x Sindicato das Piriquetes do Estado do Ceará.....</i>	76
22 – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO:	
<i>Shortinhos Bitch Ltda x Sindicato das Piriquetes do Estado do Ceará.....</i>	81
23 – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL:	
<i>Delta Serviços Ltda x Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Anápolis-GO e João....</i>	84
24 – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL:	
<i>Tragédia Grega x Juiz da Vara do Trabalho de Parnaíba-PI e José da Silva Sauro.....</i>	86

25 – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO: <i>Cervejarias Maltus S.A. x Juiz da Vara do Trabalho e Albino</i>	88
26 – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL: <i>Ivanhoé x Juiz da 2ª Vara do Trabalho de Poços de Caldas-MG e Urêiasseca Ltda</i>	90
27 – CONTESTAÇÃO: <i>Fiat Lux Ltda x José Bonifácio</i>	92
28 – CONTESTAÇÃO: <i>Agenor x Pedro</i>	95
29 – CONTESTAÇÃO: <i>Kapa Econômica Federal x Sigmund</i>	99
30 – CONTESTAÇÃO: <i>Empresa x Freud</i>	102
31 – CONTESTAÇÃO: <i>Empresa x Clodoaldo</i>	105
32 – CONTESTAÇÃO: <i>José Doidinho x Gama</i>	108
33 – CONTESTAÇÃO: <i>Cacarecos Ltda x Galego Mascate da Silva</i>	111
34 – CONTESTAÇÃO: <i>Empresa x Ariosvaldo</i>	114
35 – CONTESTAÇÃO: <i>Defuntina x Hades</i>	117
36 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: <i>Balão Rosa x Ana</i>	121
37 – RECURSO ORDINÁRIO: <i>Petrodólares S.A. x Giuseppe Cadura</i>	123

38 – RECURSO ORDINÁRIO:	
<i>Empresa x Ismênia</i>	126
39 – RECURSO ORDINÁRIO:	
<i>Dona Chocotona x Fulaniene</i>	130
40 – RECURSO ORDINÁRIO:	
<i>Empregado x Empregador</i>	134
41 – RECURSO ORDINÁRIO COM EFEITO SUSPENSIVO:	
<i>Mariscos Alérgicos x Sereia Sirigaita</i>	136
42 – RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL:	
<i>Empresa x Empregado</i>	142
43 – CONTRARRAZÕES EM RECURSO ORDINÁRIO:	
<i>Reclamante x Reclamado</i>	144
44 – RECURSO ORDINÁRIO ADESIVO:	
<i>Empregador x Empregado</i>	147
45 – RECURSO ORDINÁRIO ADESIVO:	
<i>Restaurante Carne de Gato x Tekomo Nakama</i>	149
46 – RECURSO DE REVISTA:	
<i>Oxiurose S.A. x Ana Furúnculo</i>	154
47 – RECURSO DE REVISTA:	
<i>Oficina Mecância Simas Turbo Ltda x Paulo Minozzo</i>	157
48 – EMBARGOS:	
<i>Empregado x Empregador</i>	160
49 – AGRAVO DE INSTRUMENTO:	
<i>Empregado x Empresa</i>	163
50 – AGRAVO DE INSTRUMENTO:	
<i>Estado de São Paulo x Pedro</i>	166

51 – RECURSO EXTRAORDINÁRIO:	
<i>Metal Pesado S.A. x Sindicato</i>	169
52 – IMPUGNAÇÃO À LIQUIDAÇÃO:	
<i>Raimundinha x Luana do Crato</i>	172
53 – EMBARGOS À EXECUÇÃO:	
<i>Vira-Brequim x Maria Rebimboca da Parafuseta</i>	175
54 – CONTESTAÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO:	
<i>Josefina Pires x Larissa Barreto</i>	179
55 – EMBARGOS DE TERCEIRO:	
<i>Maria Edurda x Seu Antônio</i>	182
56 – AGRAVO DE PETIÇÃO:	
<i>Josefina Pires x Larissa Barreto</i>	185
57 – CONTRARRAZÕES EM AGRAVO DE PETIÇÃO ADESIVO:	
<i>Bruno Dias x Ronaldo Santos</i>	189
58 – HABEAS CORPUS:	
<i>Advogado x Tio Sukita</i>	192
59 – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE:	
<i>Caloteira S.A. x Betolândio</i>	194
60 – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA:	
<i>Maria Boca de Biquara x Helena Rubinstein Cosmetics S.A.</i>	197
61 - MANDADO DE SEGURANÇA:	
<i>Sociedade de Economia Mista x Juiz da Vara do Trabalho e Empregado</i>	200
62 - MANDADO DE SEGURANÇA:	
<i>Linguçu Calabreso x Juiz da Vara do Trabalho e Empregado</i>	203
63 – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA:	
<i>Evelyn x Sindicato</i>	207
64 - MANDADO DE SEGURANÇA (AUTO DE INFRAÇÃO):	
<i>Lojas Baía x Auditor Fiscal</i>	210

65 - AÇÃO MONITÓRIA:	
<i>Maria Gasolina x Posto Gatão Ltda.....</i>	214
66 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA:	
<i>Sindicato Dos Empregados Varejistas De Cafundó Do Judas e Supermercados Gordofoíbicos S.A.....</i>	217
67 - DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE:	
<i>Logística Rápida S/A x Sindicato.....</i>	220
68 - DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA:	
<i>Sindicato Das Quengas De Pereupeuba Do Norte E Sindicato Dos Donos De Lanchonetes.....</i>	224
69 - DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA JURÍDICA:	
<i>Sindicato Das Operárias x Sindicato Dos Empreendedores.....</i>	226
70 – AGRAVO DE REGIMENTO:	
<i>Empregado x Empregador.....</i>	229
71 – AÇÃO RESCISÓRIA:	
<i>Chico da Fedorenta x Empresa.....</i>	232
72 – AÇÃO RESCISÓRIA:	
<i>Power Guido Ltda x Paula Tejano.....</i>	235
73 – AÇÃO ORDINÁRIA:	
<i>Sindicato dos Médicos do Ceará x Sindicato dos Profissionais Médicos do Ceará.....</i>	238
74 – AÇÃO ORDINÁRIA (AUTO DE INFRAÇÃO):	
<i>Lojas Baia x União.....</i>	241
75 – AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO:	
<i>Deyde Costa x Empresa Maluquete Ltda., Sindicato das Doidinhas dos Estados do Ceará e Pernambuco, Confederação dos Playboys.....</i>	244
76 – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
<i>Delta x João.....</i>	247

77 – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS:

João x Metal.....249

78 – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (DIREITO COLETIVO):

Edifício Santa Tereza x Sindicato Dos Trabalhadores.....251

PEÇAS PROFISSIONAIS

01. EMANUELE começou a trabalhar para a empresa **PEDRA BRANCA COMERCIAL LTDA.** na função de vendedora externa em 02.03.08. Seu salário era pago a base de comissões sobre as vendas realizadas numa média mensal de um salário mínimo. Duas vezes por semana viajava para cidades do interior recebendo de seu empregador ajudas de custo no valor de R\$ 700,00 mensais. Nos outros dias da semana executava as vendas na capital. Seu trabalho era externo às dependências da empresa. No entanto, tanto no início do expediente, quanto no final ia até a empresa prestar contas das vendas realizadas. Em 30.05.12 foi sumariamente despedida e ao indagar seu empregador sobre suas verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias este respondeu que ela não tinha vínculo empregatício porque era autônoma, não tinha controle de jornada porque trabalhava externamente, logo sem qualquer direito trabalhista ou anotação na CTPS. Como advogado de Emanuele, promova a medida cabível para a garantia de seus direitos.

Espaço do aluno

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA ____ª VARA DA CIDADE-ESTADO

EMANUELE, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem perante V. Exa. propor **RECLAMAÇÃO TRABALHISTA** nos termos do **art. 840, § 1º CLT**, contra **EMPRESA PEDRA BRANCA COMERCIAL LTDA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(5 LINHAS)

II – DA JUSTIÇA GRATUITA

A reclamante requer os benefícios da justiça gratuita **porque** é pobre na forma da lei, conforme comprovantes em anexo, nos termos do art. 790 § 3º da CLT.

III – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A reclamante tem direito ao reconhecimento do vínculo empregatício com anotação e baixa na CTPS, **pois** trabalhava de forma não eventual, dois dias da semana no interior e os demais na capital, com subordinação, prestando contas todos os dias com seu empregador tanto no início quanto no fim da jornada e onerosidade, percebendo um salário mínimo mensal mais ajuda de custo, nos termos dos arts. 13 e 29 e arts. 2º e 3º da CLT.

IV – DO PEDIDO:

EMANUELE requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** dos pedidos, reconhecendo o vínculo empregatício e condenando a reclamada à anotação e baixa na CTPS.

Requer, ainda, a condenação da reclamada a pagar 42 dias de aviso prévio no valor de R\$____, 30 dias de saldo de salários no valor de R\$____, décimo terceiro 10/12 de 2008 no valor de R\$____, integrais 2009 no valor de R\$____, 2010 no valor de R\$____ e 2011 no valor de R\$____, proporcional 6/12 de 2012 no valor de R\$____, férias dobradas de 2008 +1/3 no valor de R\$____, 2009 +1/3 no valor de R\$____ e 2010 + 1/3 no valor de R\$____, férias simples 2011 + 1/3 no valor de R\$____ e

proporcional de 4/12 + 1/3 de 2012 no valor de R\$____, depósitos de FGTS do período no valor de R\$____e indenização de 40% sobre FGTS no valor de R\$ ____.

Requer a citação/notificação da empresa reclamada para comparecer a audiência e contestar a ação, sob revelia e pena de confissão quanto à matéria de fato; o pagamento das parcelas incontroversas na primeira audiência, sob pena de pagá-las acrescidas de multa de 50% sobre seu valor (art. 467 CLT); pagamento da multa prevista no § 8º do art. 477 da CLT no valor de R\$____ por não ter havido pagamento das verbas na época própria, liberação das guias de FGTS e do seguro-desemprego, sob pena de indenização, nos termos da súmula 389, inc. II, TST e os benefícios da justiça gratuita por ser pobre na forma da lei, nos termos do § 3º do art. 790 da CLT.

Requer a condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a condenação no valor de R\$____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$____.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, dia, de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

02. Saco de Plástico Ltda. rescindiu sem justa causa o contrato de trabalho de sua empregada **TEREZA**, sem qualquer pré-aviso, tampouco lhe pagando as verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias a que tinha direito. Sabe-se que **TEREZA** teve seu contrato de trabalho iniciado em 05.03.2008 e demitida em 25.08.12, e que só não gozou seu último período de férias, objeto de regulares queixas por parte da trabalhadora. **TEREZA** trabalhava segundas, quartas e sextas-feiras das 08hs às 20hs, com duas horas de intervalo. Às terças e quintas-feiras ficava até às 22hs. Aos sábados das 08 às 12h. À época de sua dispensa, sua CTPS foi baixada com a data de 25.08.12, recebendo apenas o saldo de salários e décimo do período, salvo décimo terceiro e férias da rescisão. Novembro é a data-base de sua categoria. **TEREZA** trabalhava dois domingos por mês sem a respectiva folga. Devido a proximidade do período de compra de material escolar, trabalhou sem descanso nos dias 25.12.08 e 01.01.09 e nunca recebeu nenhum adicional. Ao dirigir-se à CEF, descobriu que os depósitos do FGTS nunca haviam sido feitos. Como advogado(a) da empregada, elabore a medida judicial cabível, postulando o quanto for devido.

Espaço do aluno

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA 3ª VARA DA CIDADE-ESTADO

TEREZA, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem perante V. Exa., nos termos do **art. 840, §1º, da CLT**, promover **RECLAMAÇÃO TRABALHISTA** contra **SACO DE PLÁSTICO LTDA**, pessoa jurídica..., inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(5 linhas)

II – DA JUSTIÇA GRATUITA

A reclamante requer os benefícios da justiça gratuita **porque** é pobre na forma da lei, conforme comprovantes em anexo, nos termos do art. 790 § 3º da CLT.

III – DAS HORAS EXTRAS (SEGUNDA, QUARTA E SEXTA)

A reclamante tem direito a duas horas extras com adicional de 50% as segundas, quartas e sextas **porque** trabalhou além da jornada, **pois** trabalhava das 08hs às 12hs e das 14hs às 20hs, nos termos do art. 7º inc. XVI CF e art. 59, caput, CLT.

VI – DAS HORAS EXTRAS (TERÇA E QUINTA)

A reclamante tem direito a quatro horas extras com adicional de 50% as terças e quintas das 08hs às 12hs e das 14hs às 22hs, nos termos do art. 7º inc. XVI CF e art. 59, caput, CLT.

V – DO INTERVALO INTERJORNADA

A reclamante tem direito a uma hora de intervalo interjornada com adicional de 50% às quartas e sextas **porque** não foi respeitado, **pois** trabalhava às terças e quintas-feiras até às 22hs e iniciava sua jornada às 08:00hs do dia seguinte com apenas 10 horas de intervalo, nos termos do art. 66, CLT e §4º do art. 71, CLT.

VI – DA INDENIZAÇÃO ADICIONAL

A reclamante tem direito à indenização adicional OU complementar **porque** foi demitida nos 30 dias que antecederam sua data-base, **pois** a sua dispensa foi dia 06.10.12 e sua data-base é novembro, nos termos do art. 9º da Lei 7.238/84, súmulas 242 e súmula 182 do TST.

VII – DA RETIFICAÇÃO DA CTPS

A reclamante tem direito a retificação da sua CTPS **porque** a data da rescisão está errada, **pois** a rescisão foi dia 06.10.12, existindo a projeção de 42 dias de aviso prévio indenizado, nos termos da OJ 82, SDI-1, TST e § 1º art. 487, CLT.

VIII – DOS REPOUSOS SEMANAIS

A reclamante tem direito a dois domingos por mês pagos em dobro OU com adicional de 100% **porque** não foram respeitados, **pois** foram trabalhados e não compensados, nos termos do art. 70 da CLT, súmula 146 TST, art. 7º inc. XV da CF.

IX – DOS FERIADOS

A reclamante tem direito aos feriados de 25.12 e 01.01 pagos em dobro OU com adicional de 100% **porque** não foram respeitados, **pois** foram trabalhados e não compensados, nos termos do art. 70 da CLT, súmula 146 TST, art. 7º inc. XV da CF.

X – DO PEDIDO

TEREZA requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** dos pedidos condenando a reclamada no seguinte:

- a) pagamento de 02 horas extras diárias prestadas às segundas, quartas e sextas-feiras com adicional de 50% no valor de R\$____e de 04 horas extras prestadas às terças e quintas com adicional de 50% no valor de R\$____;
- b) o pagamento de 1 hora às quartas e sextas-feiras com adicional de 50% sobre o valor da hora normal pelo desrespeito ao intervalo interjornada, no valor de R\$____;
- c) pagamento de 42 dias de aviso prévio indenizado no valor de R\$____, férias vencidas simples de 2011 + 1/3 no valor de R\$____e proporcional (7/12) de 2012 + 1/3 no valor de R\$____, 13º salário proporcional de 2012 (9/12) no valor de R\$____, depósitos de FGTS no valor de R\$____ e multa de 40% sobre os depósitos de FGTS no valor de R\$____, indenização adicional/complementar no valor de R\$____, dois domingos por mês mais feriados com adicional de 100% no valor de R\$____, liberação das guias FGTS, liberação das guias do seguro desemprego, pena de indenização dos valores (súmula 389, II, TST) no valor de R\$____.
- d) retificação da CTPS para ser anotada como data de saída o dia 06.10.12;

Requer a citação/notificação da empresa reclamada para comparecer a audiência e contestar a ação, sob revelia e pena de confissão quanto a matéria de fato; o

pagamento das parcelas incontroversas na primeira audiência, sob pena de pagá-las acrescidas de multa de 50% sobre seu valor (art. 467, CLT) no valor de R\$; pagamento da multa prevista no § 8º do art. 477, da CLT no valor de R\$____, os benefícios da justiça gratuita, por ser pobre na forma da lei, nos termos do § 3º do art. 790 da CLT.

Requer a condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a condenação no valor de R\$____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$____

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, de Dia de Mês de Ano.

ADVOGADO
OAB

3. **FÁBIO** trabalhava desde agosto de 1997 para a pessoa jurídica **ZETA**, exercendo a função de auxiliar administrativo, no cargo de supervisor de contas, nível 1. Atendendo aos interesses da empresa, Fábio foi remanejado para o cargo de encarregado de recebimento de mercadorias, com a mesma remuneração. Nessa função, **FÁBIO** passou a auxiliar na carga e descarga de caminhões dos fornecedores da **ZETA**. É importante ressaltar que o cargo de supervisor de contas possui plano de carreira, para o qual o empregado sobe um nível a cada 5 anos de tempo de serviço na função, com acréscimo de 50% do valor total da remuneração do cargo anterior, enquanto o cargo de encarregado de recebimento de mercadorias não possui plano de carreira. Em 8 de janeiro de 2006, **FÁBIO** foi demitido sem justa causa, recebendo todos os seus direitos trabalhistas com base na remuneração de encarregado de recebimento de mercadorias, tendo sido o termo de rescisão de contrato de trabalho devidamente homologado no respectivo sindicato da categoria. Considerando a situação hipotética apresentada, elabore uma reclamação trabalhista em que **FÁBIO** pleiteie seu direito ao reenquadramento funcional, informando a legislação aplicável e os direitos advindos desse reenquadramento (relativos às verbas rescisórias e retroativos). Observações: Não há necessidade de apresentação de cálculos nem de especificação de valores. A ação tramitará no rito ordinário. O valor da causa será meramente estimativo.

Espaço do aluno

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA

a VARA DA CIDADE-ESTADO

FÁBIO, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem perante V.Exa. propor a presente **RECLAMAÇÃO TRABALHISTA**, art. 840, § 1º, CLT, contra **EMPRESA ZETA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(5 linhas)

II – DA JUSTIÇA GRATUITA

O reclamante requer os benefícios da justiça gratuita **porque** é pobre na forma da lei, conforme comprovantes em anexo, nos termos do art. 790, § 3º da CLT.

III – DA NULIDADE DA ALTERAÇÃO

O reclamante tem direito ao reenquadramento na função de supervisor de contas nível 1 **porque** a alteração do contrato foi nula, **pois** lhe trouxe prejuízos uma vez que o reclamante foi remanejado para a função de encarregado de recebimento de mercadorias que não possui quadro organizado de carreira de modo que não poderá subir de nível a cada cinco anos, nos termos do art. 468 da CLT.

IV – DO REENQUADRAMENTO E DIFERENÇAS SALARIAIS

O reclamante tem direito às diferenças salariais de 50% a partir de agosto de 2002 **porque** quando de sua dispensa já estava com mais de cinco na empresa, **pois** subiu para o nível 2, nos termos do art. 468 da CLT.

V – DO PEDIDO

FÁBIO requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** dos pedidos, declarando a nulidade da alteração realizada e reconhecendo o direito do autor

ao reenquadramento funcional no cargo de supervisor de contas nível 1 e, por já ter mais de cinco anos da função à época de sua dispensa o reenquadramento para o nível 2 com o pagamento das diferenças salariais e reflexos de 50% a partir de 2002 sobre saldo de salários, no valor de R\$ _____, aviso prévio, no valor de R\$ _____, repouso semanal remunerado, no valor de R\$ _____, férias do período + 1/3, no valor de R\$ _____, décimos terceiros do período, no valor de R\$ _____, depósitos de FGTS, no valor de R\$ _____ e indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS, no valor de R\$ _____.

Requer a citação/notificação da empresa reclamada para comparecer à audiência e contestar a ação, sob revelia e pena de confissão quanto a matéria de fato; o pagamento das parcelas incontroversas na primeira audiência, sob pena de pagá-las acrescidas de multa de 50% sobre seu valor (art. 467 CLT); pagamento da multa prevista no § 8º do art. 477 da CLT. Requer os benefícios da justiça gratuita por ser pobre na forma da lei, nos termos do § 3º do art. 790 da CLT.

Requer a condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a condenação no valor de R\$ _____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$ _____.

Termos em que
Pede e espera deferimento.
Cidade, de dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

04. **ANA** foi admitida na empresa **DELTA**, no dia 2 de julho de 2019, para exercer as funções de assistente administrativo, recebendo um salário mínimo mensal. Apesar de todo o zelo profissional que **ANA** emprega ao desenvolver suas funções, a proprietária da empresa **DELTA**, senhora **MARIA**, em diversas situações acusava-a de ser incapaz, chamando-a de burra e incompetente. Tais acusações são feitas em alta voz e na presença de outros empregados e de clientes da empresa. Inicialmente, **ANA**, com receio de perder o emprego, desconsiderou as ofensas, mas elas se intensificaram. **ANA** já não suporta a situação, mas não quer simplesmente pedir demissão e ceder às pressões feitas por **MARIA**. **ANA** gozou férias nos meses de agosto de 2020 e agosto de 2021. Como advogado(a) de **ANA** defenda seus interesses.

Espaço do aluno

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA ____ª VARA DA CIDADE- ESTADO

ANA, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem perante V.Exa. propor **RECLAMAÇÃO TRABALHISTA**, nos termos do **art. 840, § 1º CLT**, contra **EMPRESA DELTA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(5 LINHAS)

II – DA JUSTIÇA GRATUITA

A reclamante requer os benefícios da justiça gratuita **porque** é pobre na forma da lei, conforme comprovantes em anexo, nos termos do art. 790 § 3º da CLT.

III – DA RESCISÃO INDIRETA: ASSÉDIO MORAL

A reclamante tem direito à rescisão indireta do contrato **porque** sofreu assédio moral do empregador, **pois** o empregador por diversas vezes a chamou de burra, incompetente e incapaz, apesar de todo o zelo profissional com o que prestava seus serviços, sendo tratada com rigor excessivo e ferida em sua honra, nos termos das alíneas “b” e “e” do art. 483 da CLT.

IV – DO ASSÉDIO MORAL: DANO E INDENIZAÇÃO

A reclamante tem direito a uma indenização por dano moral no valor de R\$____ **porque** sofreu humilhação, constrangimento e abalo psicológico, **pois** apesar de todo o zelo profissional com que ela prestava seus serviços, pois o empregador a chamou, por diversas vezes, de burra, incompetente e incapaz na frente de colegas e clientes, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, art. 5, incs. V e X da CF, art. 483, “b” e “e” da CLT, arts. 223-A da CLT.

V – DO PEDIDO

ANA requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** dos pedidos na Reclamação Trabalhista, reconhecendo a despedida indireta, o assédio moral e a indenização por danos morais, condenando a Reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R\$____, bem como condenação ao pagamento de aviso prévio no valor de R\$____, saldo de salários no valor de R\$____, décimo terceiro no valor de R\$____, férias + 1/3, FGTS no valor de R\$____ e 40% sobre os depósitos de FGTS no valor de R\$____, liberação das guias do FGTS e seguro desemprego, sob pena de indenização (Súmula 389, inciso II, do TST) no valor de R\$.

Requer a citação/notificação da reclamada para comparecer a audiência e contestar a ação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato; o pagamento das parcelas incontroversas na primeira audiência, sob pena de pagá-las acrescidas de multa de 50% sobre seu valor (art. 467 CLT) no valor de R\$____; pagamento da multa prevista no § 8º do art. 477 da CLT no valor de R\$____.

Requer os benefícios da justiça gratuita por ser pobre na forma da lei, nos termos do § 3º do art. 790 da CLT.

Requer a condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a condenação no valor de R\$____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$____.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

05. **ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA.** firmou contrato com **BETA SERVIÇOS LTDA.** para a prestação de serviços de processamento de dados na empresa **ALFA**. **NATANAEL**, processador de dados, contratado de **BETA**, iniciou os serviços em 22.06.09, estendendo-se até 15.10.12, quando seu contrato de trabalho foi rescindido sem justa causa nada recebendo a título de verbas rescisórias e indenizatórias. Durante o período, **NATANAEL**, nunca gozou férias e nem recebeu 13º salários do período. Quando de sua saída, a empresa **BETA** não pagou nenhuma verba rescisória e/ou indenizatória a **NATANAEL**, sob a alegativa de que não tinha recursos. **NATANAEL** procurou a empresa **ALFA**, tomadora dos serviços, e dela questionou sobre seus direitos. A empresa **ALFA** mostrou a **NATANAEL** o contrato de terceirização entre as duas empresas em que a empresa **ALFA** fica isenta de qualquer responsabilidade pelos créditos trabalhistas dos empregados de **BETA**, documento este registrado em Cartório. Como advogado de **NATANAEL**, faça a peça processual adequada para a defesa de seus direitos.

Espaço do aluno

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA ª VARA DA CIDADE- ESTADO

NATANAEL, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem perante V.Exa. propor **RECLAMAÇÃO TRABALHISTA**, com fulcro no **art. 840, § 1º CLT**, contra **BETA SERVIÇOS**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, e, subsidiariamente, contra **ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(5 linhas)

II – DA JUSTIÇA GRATUITA

O reclamante requer os benefícios da justiça gratuita **porque** é pobre na forma da lei, conforme comprovantes em anexo, nos termos do art. 790 § 3º da CLT.

III – DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA

O reclamante tem direito de reclamar sua rescisão de ALFA **porque** esta tem responsabilidade subsidiária, **pois** era tomadora de serviços do reclamante Natanael numa relação de terceirização, nos termos da súmula 331, IV, TST

IV – DA NULIDADE DA CLÁUSULA DE ISENÇÃO

O reclamante tem direito de reclamar sua rescisão de ALFA **porque** a cláusula contratual de isenção de responsabilidade é nula, **pois** ALFA é tomadora de serviços do reclamante NATANAEL numa relação de terceirização tendo responsabilidade subsidiária pelos créditos do reclamante, nos termos do 9º da CLT.

V – DO PEDIDO

NATANAEL requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** dos pedidos, reconhecendo a nulidade da cláusula de isenção de responsabilidade ALFA e condenando a empresa BETA e subsidiariamente a empresa ALFA no pagamento de 39 dias de aviso prévio no valor de R\$____, saldo de salários de 15 dias no valor de R\$____, décimo terceiro de 6/12 de 2009 no valor de R\$____, integrais 2010 e 2011 no valor de R\$____, proporcional 11/12 de 2012, no valor de R\$____, férias dobradas de 2009 + 1/3 no valor de R\$____, 2010 + 1/3 no valor de R\$____ e simples 2011 + 1/3 no valor de R\$____, e proporcionais de 5/12 + 1/3 de 2012 no valor de R\$____, depósitos de FGTS do período, no valor de

R\$_____ e indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS no valor de R\$_____.

Requer a citação/notificação das reclamadas para comparecerem a audiência e contestarem a ação, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato; o pagamento das parcelas incontroversas na primeira audiência, sob pena de pagá-las acrescidas de multa de 50% sobre seu valor (art. 467 CLT); pagamento da multa prevista no § 8º do art. 477 da CLT no valor de R\$_____. Liberação das guias de FGTS e seguro-desemprego, sob pena de indenização, nos termos da súmula 389, II, TST no valor de R\$_____.

Requer os benefícios da justiça gratuita por ser pobre na forma da lei, nos termos do § 3º do art. 790 da CLT.

Requer a condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a condenação no valor de R\$ _____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$_____

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

06. **JOVINIANO**, empregado da empresa **GAMA SERVIÇOS LTDA.**, foi contratado como avaliador de riscos ambientais pela empresa de **REFLORESTAMENTO SEMPRE VERDE**, com um salário-mínimo mensal. Walter, empregado da empresa **GAMA**, também avaliador de riscos ambientais na dita empresa de reflorestamento, percebia como salário a quantia de R\$ 2.000,00. É sabido que, os dois empregados eram terceirizados em serviços na mesma empresa tomadora e prestavam serviços ao mesmo estabelecimento, cobrindo a mesma área ambiental e enviavam relatórios semanais para **REFLORESTAMENTO SEMPRE VERDE LTDA.** que sempre elogiava o trabalho de ambos, pelo que os dois foram inclusive agraciados com diversos prêmios de produtividade. Joviniano, no entanto, sentia-se preterido porque ganhava menos que Walter e por isso procurou as empresas **GAMA E SEMPRE VERDE** para reclamar seus direitos, pelo que a primeira disse que não tinha dinheiro e a segunda afirmou que nada tinha a ver com o caso. **GAMA** demite **JOVINIANO** sem justa causa nada lhe pagando a título de verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias. Como advogado do sindicato da categoria de **JOVINIANO**, atualmente desempregado, promova a peça cabível pleiteando o que for necessário.

Espaço do aluno

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO à VARA DA CIDADE-ESTADO

JOVINIANO, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem perante V.Exa. propor **RECLAMAÇÃO TRABALHISTA** nos termos do **art. 840, § 1º CLT** contra **GAMA SERVIÇOS**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, e, subsidiariamente, contra **SEMPRE VERDE**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(5 linhas)

II – DA JUSTIÇA GRATUITA

O reclamante requer os benefícios da justiça gratuita **porque** é pobre na forma da lei, conforme comprovantes em anexo, nos termos do art. 790 § 3º da CLT.

III – DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA

O reclamante tem direito de cobrar suas verbas trabalhistas da empresa Sempre Verde **porque** ela tem responsabilidade subsidiária, **pois** é a tomadora de serviços de Joviniano e Walter numa relação de terceirização com Gama, nos termos da súmula 331, inc. IV do TST.

IV – DA EQUIPARAÇÃO SALARIAL

O reclamante tem direito às diferenças salariais (R\$ 800,00) **porque** há equiparação salarial entre Walter e Joviniano, pois ambos prestavam serviços para o mesmo empregador, a empresa Gama; com a mesma perfeição técnica, uma vez que ambos tinham a mesma produtividade e recebiam prêmios, prestavam serviços no mesmo estabelecimento, **pois** cobriam a mesma área ambiental, exerciam a mesma função, na medida em que ambos eram avaliadores de riscos ambientais, nos termos do art. 461 e seus §§ 1º, 2º e 3º da CLT e art. 5º da CLT.

V – DO PEDIDO

JOVINIANO requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** dos pedidos, reconhecimento da equiparação salarial de Joviniano a Walter com o pagamento, integração e reflexo das diferenças salariais no aviso prévio, décimo terceiro do período, férias do período mais 1/3, depósitos de FGTS e indenização de 40% sobre FGTS e saldo de salários tudo com o salário de R\$ 2.000,00 OU sobre o valor da diferença de R\$ 800,00 no valor de R\$ ____.

Requer a condenação subsidiária de GAMA e SEMPRE VERDE no pagamento de aviso prévio no valor de R\$____, saldo de salários no valor de R\$____, décimo terceiro do período no valor de R\$____, férias do período mais 1/3 no valor de R\$____, depósitos de FGTS no valor de R\$____ e indenização de 40% sobre FGTS no valor de R\$____, tudo com o salário de R\$ 2.000,00 OU sobre o valor da diferença de R\$ 800,00.

Requer ainda a citação/notificação das empresas reclamadas para comparecerem à audiência e contestarem a ação, sob revelia e pena de confissão sob a matéria de fato; o pagamento das parcelas incontroversas na primeira audiência, sob pena de pagá-las acrescidas de multa de 50% sobre seu valor (art. 467 CLT); pagamento da multa prevista no § 8º do art. 477 da CLT no valor de R\$____. Liberação das guias de FGTS e seguro-desemprego, pena de indenização das mesmas (súmula 389, II TST) no valor de R\$____.

Requer, por último, os benefícios da justiça gratuita por ser pobre na forma da lei, nos termos do § 3º do art. 790 da CLT.

Requer a condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a condenação no valor de R\$____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$____.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

07. DONA FULANIENE foi admitida para prestar serviços na residência da **FAMÍLIA TRAPPO** em 03.03.2020, aos 63 anos de idade, ganhando dois salários-mínimos mensais. Prestava serviços de segunda a sexta das 8h às 18h com 30 minutos de intervalo para almoço, tudo verbalmente ajustado com a família. Às quintas-feiras, o horário de trabalho da empregada era de 12h às 22h, com 30 minutos de intervalo. Durante o período, sempre foi tratada com muita formalidade pela família que fazia questão de manter distância dela e de outros trabalhadores da casa, sem qualquer tipo de envolvimento, a não ser o extremamente profissional. **DONA FULANIENE** tinha que lavar os doze banheiros da casa, todos os dias, retirando o lixo doméstico sem o uso de luvas plásticas. Na cozinha, era responsável por servir o almoço pontualmente ao meio-dia. Quando atrasava alguns minutos, a chefe da **FAMÍLIA TRAPPO** sempre a repreendia verbalmente na frente de outros trabalhadores da casa e de visitas, tendo certa vez a patroa perdido o controle e gritado com tanta força que **DONA FULANIENE** se assustou e derrubou uma travessa de arroz, motivo de raiva para uns e de risada para outros. Por conta disso, **DONA FULANIENE** caiu aos prantos na frente de todos e foi acudida pelos demais colegas de trabalho. Durante o mês de julho a setembro de 2023, a trabalhadora viajou com a **FAMÍLIA TRAPPO** para a Itália e lá os serviu em sua residência de verão durante 90 dias. **DONA FULANIENE** morava com a **FAMÍLIA TRAPPO** e lhe eram descontados os valores de R\$ 20,00 por mês à título de alimentação (cinco refeições/dia) e R\$ 30,00 mensais à título de moradia (casa anexa à propriedade com perfeitas instalações e ar-condicionado). Durante as férias da copeira nos meses de fevereiro, **DONA FULANIENE** a substituíam. Sabe-se que o salário da copeira era o dobro do seu. No dia 22.09.23, a chefe da **FAMÍLIA TRAPPO** a demitiu sem justa causa, alegando que a idade dela já estava avançada para o tipo de serviço pesado de lavar doze banheiros diariamente e ainda ajudar no serviço do almoço. **DONA FULANIENE**, com os olhos cheios de lágrimas, arrumou suas coisas no mesmo dia e foi para a casa de seus parentes no interior de Caucaia/CE para nunca mais voltar, pois não tinha condição de passar mais um minuto naquela casa porque não aguentava mais sua patroa. Na data marcada para recebimento das verbas rescisórias, a empregada não compareceu. No dia seguinte, a chefe da **FAMÍLIA TRAPPO** contratou advogado que ajuizou ação de consignação em pagamento que foi distribuída para 54ª Vara do Trabalho de Fortaleza no dia 11.10.23, com audiência designada para o dia 13.12.23 às 10h40m, requerendo o depósito de 30 dias de aviso prévio, 2/12 de 13º salário, férias proporcionais de 4/12 + 1/3 e FGTS da rescisão. Notificada da ação de consignação em pagamento no dia 15.10.23, no mesmo dia, **DONA FULANIENE** procura você como advogada(o) para que você proponha a medida judicial cabível para o fim de **requerer** direitos não adimplidos na vigência do contrato, levando em consideração que ainda faltam quase dois meses para a audiência.

Espaço do aluno

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 54ª VARA DO TRABALHO DE FORTALEZA/CEARÁ

PROCESSO Nº 0000728-84.2022.5.12.0080

DONA FULANIENE., qualificação completa, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos do **art. 840, §1º da CLT**, vem apresentar **RECLAMAÇÃO TRABALHISTA** contra **FAMÍLIA TRAPPO**, qualificação completa, e o faz pelos motivos de fato e de direito abaixo alinhados:

I – DOS FATOS

(Na prova, escreva 05 linhas)

II – DA CONEXÃO

Há conexão entre a presente reclamação trabalhista e a ação de consignação em pagamento **porque** tem a mesma causa de pedir, **pois** ambas as ações tratam da mesma relação de emprego havida entre a **FAMÍLIA TRAPPO** e **DONA FULANIENE**, pelo que requer a reunião das duas ações num só processo, nos termos do art. 55, § 1º do CPC.

III – DA PREVENÇÃO

Há prevenção da 54ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE **porque** foi a primeira ação distribuída, **pois** a ação de consignação em pagamento foi distribuída dia 11.10.23, pelo que torna o presente juízo preventivo, nos termos do art. 55, § 1º e art. 286, inc. I, do CPC.

IV – DA TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL DO FEITO

A reclamante tem direito à tramitação preferencial do feito **porque** já tem idade, **pois** tem 63 anos de idade à época da propositura da ação, nos termos do art. 1048, I do CPC.

V – DA JUSTIÇA GRATUITA

A reclamante tem direito aos benefícios da justiça gratuita por ser pobre na forma da lei, conforme comprovantes em anexo, nos termos do art. 790, §§ 3º e 4º da CLT.

VI – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A reclamante tem direito ao reconhecimento do vínculo empregatício doméstico com anotação e baixa na CTPS **porque** era empregada, **pois** prestava serviços de forma **contínua ou com continuidade** de segunda a sexta-feira, subordinada à horários 8h às 18h, nas funções de lavar banheiros e servir almoço e de forma

onerosa, pois ganhava dois salários mínimos mensais, nos termos dos arts. 1º e 9º da LC 150/15 e arts. 13 e 29 da CLT.

VII – DAS HORAS EXTRAS

A reclamante tem direito a duas horas extras com 50% **porque** trabalhava além da jornada, **pois** prestava serviços das 8h às 18h ou 12h às 22h, nos termos do art. 2º, § 1º da LC 150/15.

VIII – DO INTERVALO INTRAJORNADA

A reclamante tem direito a 30 minutos com adicional de 50% **porque** o intervalo intrajornada não foi respeitado, **pois** prestava serviços com apenas 30 minutos de intervalo mediante contrato verbal, nos termos do art. 13 da LC 150/15 e § 4º do art. 71 da CLT.

IX – DO INTERVALO INTERJORNADA

A reclamante tem direito a 1h com adicional de 50% **porque** o intervalo interjornada não foi respeitado, **pois** prestava serviços com até às 22h da quinta e entrava às 8h da sexta-feira, nos termos do art. 15 da LC 150/15 e § 4º do art. 71 da CLT.

X – DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS DE MORADIA

A reclamante tem direito à devolução do valor de R\$ 20,00 a título de alimentação **porque** o desconto é indevido, **pois** é vedado ao empregador descontar da empregada doméstica moradia, por expressa vedação legal, nos termos do art. 18 da LC 150/15.

XI – DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS DE ALIMENTAÇÃO

A reclamante tem direito à devolução do valor de R\$ 30,00 a título de alimentação **porque** o desconto é indevido, **pois** é vedado ao empregador descontar da empregada doméstica a alimentação, por expressa vedação legal, nos termos do art. 18 da LCC 150/15.

XII – DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL / HUMILHAÇÃO

A reclamante tem direito a uma indenização por dano moral **porque** o empregador a humilhou, constrangeu e a faz sofrer abalos psicológicos, **pois** sua patroa perdeu o controle e gritou com tanta força que a reclamante se assustou e derrubou uma travessa de arroz, motivo de raiva para uns e de risada para outros, nos termos do art. 186 e 927 do CC, art. 223-A e 223-B da CLT.

XIII – ADICIONAL DE VIAGEM

A reclamante tem direito a um adicional de viagem de 25% **porque** viajou com a família, **pois** durante 90 dias serviu a família em sua residência de verão na Itália, nos termos do art. 11, § 2º da LC/150.

XIV – SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO

A reclamante tem direito às diferenças salariais **porque** tem salário-substituição, **pois** durante todas as férias da copeira, que ganha o dobro do seu salário, a substituída de forma habitual, nos termos da súmula 159, inc. I do TST.

XV – DISPENSA DISCRIMINATÓRIA

A reclamante tem direito à nulidade de sua dispensa sem justa causa **porque** foi por ato discriminatório, **pois** sofreu de sua empregadora discriminação por idade ao alegar idade avançada para o tipo de serviço pesado de levar doze banheiros diariamente e ainda ajudar no serviço do almoço, nos termos do art. 1º da Lei 9.029/95.

XVI – INDENIZAÇÃO DOBRADA

A reclamante tem direito à uma indenização dobrada **porque** sua dispensa foi discriminatória, **pois** sofreu de sua empregadora discriminação por idade ao alegar idade avançada para o tipo de serviço pesado de levar doze banheiros diariamente e ainda ajudar no serviço do almoço, nos termos do art. 1º da Lei 9.029/95 e Súmula 28 do TST.

XVII – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DISCRIMINAÇÃO

A reclamante tem direito a uma indenização por dano moral no valor de R\$ ____ **porque** sua dispensa foi discriminatória, **pois** sofreu de sua empregadora discriminação por idade ao alegar idade avançada para o tipo de serviço pesado de levar doze banheiros diariamente e ainda ajudar no serviço do almoço, nos termos do art. 4º da Lei 9.029/95.

XVIII – DO PEDIDO

DONA FULANIENE requer se digne V.Exa. julgar os pedidos **TOTALMENTE PROCEDENTES** para reconhecer o vínculo de emprego doméstico e condenar o empregador no pagamento de duas horas extras com 50% no valor de R\$ ____, 30 minutos de intervalo intrajornada com adicional de 50% no valor de R\$ ____, 01 hora de intervalo interjornada com 50% no valor de R\$ ____, devolução dos valores descontados de alimentação no valor de R\$ ____ e moradia no valor de R\$ ____, indenização por dano moral no valor de R\$ ____ pela humilhação, reconhecimento da

dispensa discriminatória, pagamento de indenização dobrada no valor de R\$ ____, indenização por dano moral no valor de R\$ ____ pela discriminação, adicional de viagem de 25% por 90 dias no valor de R\$ ____, diferenças salariais pelo salário-substituição no valor de R\$ ____.

Requer ainda o pagamento de 39 dias de aviso prévio no valor de R\$ ____, férias dobradas + 1/3 2020/2021 no valor de R\$ ____, férias dobradas + 1/3 2021/2022 no valor de R\$ ____, férias simples 2022/2023 + 1/3 no valor de R\$ ____, férias proporcionais (8/12) + 1/23 de 2023, 13º proporcional (10/12) de 2020 no valor de R\$ ____, 13º integral 2021 no valor de R\$ ____, 13º integral 2022 no valor de R\$ ____, 13º proporcional (10/12) de 2023 no valor de R\$ ____, depósitos de FGTS do período, indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS, liberação das guias de seguro desemprego ou a indenização de seu valor, multa do § 8º do art. 477 da CLT e pagamento das parcelas incontroversas na primeira audiência, sob pena de pagá-las acrescida de multa de 50% do seu valor.

Notificação da reclamada para comparecer à audiência e contestar a ação, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Honorários advocatícios de 15% sobre a condenação, nos termos do art. 791-A da CLT no valor de R\$ ____.

Dá-se à causa o valor de R\$ ____

Termos em que
Pede e espera deferimento,
Cidade de dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

08. PAULO MALUCO é empregado da empresa **TOP SECRETS LTDA.**, onde exerce a função de operador de telemarketing. Diante da proximidade das eleições sindicais, registrou sua candidatura e em seguida foi eleito para o cargo de dirigente do sindicato de sua categoria profissional. Ato contínuo, Paulo convocou Assembleia Geral para incitar o sindicato patronal à elaboração de Convenção Coletiva. Após várias rodadas de negociações, restaram frustradas as tentativas de composição amigável. Por falta de convergência de interesses, restou impossibilitada a instauração de instância ante a redação do § 2º do art. 114 da CF/88, e o sindicato profissional resolveu deflagrar greve em conformidade com a lei, pelo que as atividades daquela categoria paralisaram naquele período. Poucos dias depois, indignado com as intransigências de seu empregador junto ao movimento paredista, Paulo Maluco, utilizando-se de seu poder político junto ao sindicato de sua categoria profissional e a seus colegas de trabalho, descumpriu ordens expressas de seu empregador, fazendo entrar no pátio da empresa a Kombi do sindicato que começou a instar os outros empregados através de autofalantes a aderirem à greve. Ante as represálias, Paulo adentrou os sanitários munido de um pé-de-cabra e começou a depredar as instalações. Terminada a ação, policiais entraram no local e levaram Paulo para a delegacia com a consequente lavratura do boletim de ocorrência. Como advogado da empresa, promova judicialmente o quê de necessário em prol dos seus interesses.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA ª VARA DA CIDADE-ESTADO

TOP SECRETS LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem perante V.Exa. propor **INQUÉRITO JUDICIAL PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE** nos termos do **art. 853 da CLT e art. 840, §1º, CLT**, contra **PAULO MALUCO**, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., endereço completo, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS
(5 linhas)

II – DA TEMPESTIVIDADE

O Inquérito Judicial para Apuração de Falta Grave é tempestivo **porque** instaurado dentro do prazo de 30 dias contados da data da suspensão do empregado, nos termos do art. 853, CLT.

III – DA FALTA GRAVE: INSUBORDINAÇÃO

A reclamante tem direito de rescindir o contrato do empregado por justa causa **porque** ele cometeu a falta grave, insubordinação, **pois** mesmo diante das ordens expressas do empregador, fez entrar a Kombi do sindicato nas dependências da empresa, nos termos do art. 482, “h” da CLT.

IV – DA FALTA GRAVE: MAU PROCEDIMENTO

A reclamante tem direito de rescindir o contrato do empregado por justa causa **porque** ele cometeu a falta grave, mau procedimento, **pois** mesmo diante das ordens expressas do empregador, o empregado adentrou os sanitários e depredou o ambiente com o uso de um pé-de-cabra, nos termos do art. 482, “b” da CLT.

V – DO PEDIDO

TOP SECRETS LTDA requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** dos pedidos, com o reconhecimento das faltas graves (ato de insubordinação e mau procedimento) cometidas pelo reclamado e o reconhecimento da dispensa com justa causa do empregado.

Requer a citação/notificação do reclamado para, querendo, comparecer a audiência e contestar a ação, sob revelia e pena de confissão quanto à matéria de fato.

Requer a condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre o valor da causa, no valor de R\$, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$ _____

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

09. Altair, representante dos empregados no CNPS, é acusado de cometer falta grave por seu empregador na medida em que foi pego mal utilizando computador da empresa para baixar fotos e filmes de sexo explícito repassando-os a seus colegas durante o horário de expediente causando constrangimento para alguns e acabando por tirar a atenção de outros, o que gerou grande descontentamento em seu empregador. Como advogado deste, promova a peça processual adequada para a defesa de seus interesses.

Espaço do aluno

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA ª VARA DA CIDADE-ESTADO

EMPREGADOR, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem perante V.Exa. propor **INQUÉRITO JUDICIAL PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE** nos termos dos **arts. 840, §1º e 853, CLT** contra **ALTAIR**, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço completo, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(5 linhas)

II – DA TEMPESTIVIDADE

O Inquérito Judicial para Apuração de Falta Grave é tempestivo **porque** instaurado dentro do prazo de 30 dias contados da data da suspensão do empregado, nos termos do art. 853, CLT.

III – DA FALTA GRAVE COMETIDA

O reclamante tem direito de rescindir o contrato de trabalho do empregado por justa causa **porque** cometeu a falta grave de incontinência de conduta, **pois** ao enviar fotos de sexo explícito utilizando o computador da empresa causando constrangimento para alguns e acabou por tirar a atenção de outros, conforme prevista na letra “b” do art. 482, CLT.

IV – DO PEDIDO

EMPREGADOR requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** dos pedidos, com o reconhecimento da falta grave cometida de incontinência de conduta autorizando a extinção do contrato por justa causa.

Requer a citação/notificação do reclamado para comparecer a audiência e contestar a ação, sob revelia e pena de confissão quanto à matéria de fato.

Requer a condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre o valor da causa no valor de R\$____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$ _____

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO / OAB

10. **Lula Molusco** empregado de **Siri Cascudo Ltda.** exerce a função operador de máquinas. Registrou sua candidatura e em seguida foi eleito para o cargo de dirigente do sindicato de sua categoria profissional. Tempos depois, **Lula Molusco** convocou Assembleia Geral para incitar o sindicato patronal à elaboração de Convenção Coletiva. Após várias rodadas, restaram frustradas as tentativas de composição em negociação coletiva. Por falta de convergência de interesses, ficou impossibilitada a instauração de instância ante a redação do § 2º do art. 114 da CF/88, tendo o sindicato profissional resolvido fazer piquetes no passeio público existente defronte a empresa. Lula era dos mais fervorosos ativistas, conclamando os empregados do estabelecimento a reivindicarem melhores condições de trabalho, para isso utilizando-se de alto-falantes estrategicamente instalados na Kombi do sindicato. Indignado com a atitude de Lula, seu empregador, resolveu rescindir o contrato de trabalho por justa causa porque achou que aquela atitude era incompatível com os regulamentos internos de sua empresa. Como advogado de Lula, defenda seus direitos.

Espaço do aluno

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA ª VARA DA CIDADE-ESTADO

LULA MOLUSCO, nacionalidade..., estado civil..., operador de máquinas, endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem perante V.Exa. propor **RECLAMAÇÃO TRABALHISTA** nos termos do **art. 840, § 1º, CLT**, contra **SIRI CASCUDO LTDA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, Estado...-, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(5 linhas)

II – DA JUSTIÇA GRATUITA

O reclamante requer os benefícios da justiça gratuita **porque** é pobre na forma da lei, conforme comprovantes em anexo, nos termos do art. 790 § 3º da CLT.

III – DA INEXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE

O reclamante tem direito a nulidade da dispensa por justa causa OU ao reconhecimento da dispensa sem justa causa **porque** não cometeu falta grave, insubordinação, **pois** como dirigente sindical tem o direito de livremente divulgar o movimento de greve, nos termos do art. 9º, CF, art. 6º, inc. I da Lei 7.783/89, art. 543, caput, da CLT.

IV – DA ESTABILIDADE: REINTEGRAÇÃO

O reclamante tem direito de ser reintegrado no emprego com a percepção dos salários do afastamento **porque** é estável, dirigente sindical estável, e não ter cometido falta grave, **pois** ainda que tivesse cometido falta grave, não houve apuração mediante inquérito judicial, **PELO QUE REQUER** A REINTEGRAÇÃO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA), nos termos do art. 659, inc. X da CLT e art. 300 e § 2º do CPC.

V – DA CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO

Caso desaconselhável a reintegração, indenizar o período estável com o pagamento de salários e demais vantagens, nos termos do art. 496 da CLT.

VI – DO PEDIDO

LULA MOLUSCO requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** dos pedidos, para reconhecer a inexistência de falta grave, concedendo liminar em

antecipação de tutela (tutela provisória) tutela de urgência para o fim de reintegrar o reclamante no emprego, bem como o pagamento dos salários e demais verbas vencidas e vincendas desde o afastamento até efetiva reintegração.

Caso não seja possível a reintegração na forma do art. 496, CLT, requer o pagamento da indenização substitutiva no valor de R\$ ____ .

Requer os benefícios da justiça gratuita por ser pobre na forma da lei, perfazendo os requisitos do § 3º do art. 790, CLT.

Requer ainda a citação/notificação da reclamada para, querendo, comparecer a audiência sob revelia e pena de confissão quanto à matéria de fato.

Requer a condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a condenação no valor de R\$ ____ , nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$ ____ .

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

11. PAOLO BALD, conhecido profissional, foi contratado por uma empresa para prestar serviços atendendo a clientes da alta sociedade da cidade em que morava. Em janeiro de 2008, foi constatado que era soropositivo à moléstia grave e incurável (HIV) sem relação com o trabalho, sendo afastado de suas funções para a percepção de benefício previdenciário. Seu empregador foi notificado pelo INSS sobre o motivo de seu afastamento logo após seu retorno ao trabalho. Em janeiro de 2009, efetivamente retornou aos serviços, mas foi logo comunicado por seu empregador que não mais seria necessário à empresa, que o dispensou, recebendo TODAS as verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias a que tinha direito. Insatisfeito com a atitude de seu empregador procura você, que, na qualidade de advogado do sindicato da categoria dos maquiadores, deverá propor a peça processual adequada para a defesa dos interesses de seu cliente. Registre-se que o empregado não se sente mais confortável no ambiente de trabalho.

Espaço do aluno

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA 1ª VARA DA CIDADE – ESTADO

PAOLO BALD, nacionalidade..., estado civil..., maquiador, endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem perante V. Exa. propor **RECLAMAÇÃO TRABALHISTA** nos termos do **art. 840 e § 1º, CLT**, contra **EMPRESA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(5 linhas)

II – DA JUSTIÇA GRATUITA

O reclamante requer os benefícios da justiça gratuita **porque** é pobre na forma da lei, conforme comprovantes em anexo, nos termos do art. 790 § 3º da CLT.

III – DA TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL DO FEITO

O reclamante tem direito à tramitação preferencial do feito **porque** é portador de HIV, moléstia grave e incurável, nos termos do art. 1.048, inc. I do CPC.

IV – DA DISPENSA DISCRIMINATÓRIA

O reclamante tem direito ao reconhecimento de dispensa como presumidamente discriminatória **porque** o empregado é portador do vírus HIV, **pois** é doença que gera estigma e preconceito, nos termos do art. 1º da Lei 9.029/95 e súmula 443 do TST.

V – DA INDENIZAÇÃO DOBRADA

O reclamante tem direito ao pagamento de uma indenização dobrada **porque** sua dispensa foi discriminatória, **pois** não quer ser reintegrado já que o empregado não se sente mais confortável no ambiente de trabalho, nos termos do inciso II do art. 4º da Lei 9.029/95 e súmula 28, TST.

VI – DO DANO MORAL E SUA INDENIZAÇÃO

O reclamante tem direito a uma indenização por dano moral no valor de R\$____ **porque** sua dispensa foi discriminatória, **pois** é doença grave e incurável que causa estigma e preconceito atentando contra a dignidade do trabalhador que sofreu constrangimento e abalos psicológicos, nos termos dos arts. 187 e 927 do C.C., art. 1º, III da CF, art. 5º, incs. V e X da CF, art. 7º, inc. I da CF e súmula 443 do TST.

VII – DO PEDIDO

PAOLO BALD requer a tramitação preferencial do feito e o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** dos pedidos, reconhecendo a dispensa discriminatória e o pagamento de uma indenização por dano moral no valor de R\$_____.

Requer o pagamento dos salários dobrados desde o afastamento até a primeira decisão judicial que reconhecer a dispensa discriminatória, no valor de R\$_____.

Requer a citação/notificação da reclamada para comparecer à audiência e contestar a presente ação, sob revelia e pena de confissão quanto à matéria de fato.

Requer os benefícios da justiça gratuita por ser pobre na forma da lei, nos termos do § 3º do art. 790 da CLT.

Requer a condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a condenação no valor de R\$_____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$_____.

Termos em que,
Pede e espera deferimento,
Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

12. PAOLO BALD, conhecido profissional, foi contratado por uma empresa para prestar serviços atendendo a clientes da alta sociedade da cidade em que morava. Em janeiro de 2008, foi constatado que era soropositivo à moléstia grave e incurável (HIV) sem relação com o trabalho, sendo afastado de suas funções para a percepção de benefício previdenciário. Seu empregador foi notificado pelo INSS sobre o motivo de seu afastamento logo após seu retorno ao trabalho. Em janeiro de 2009, efetivamente retornou aos serviços, mas foi logo comunicado por seu empregador que não mais seria necessário à empresa, que o dispensou, recebendo TODAS as verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias a que tinha direito. Insatisfeito com a atitude de seu empregador procura você, que, na qualidade de advogado do sindicato da categoria dos maquiadores, deverá propor a peça processual adequada para a defesa dos interesses de seu cliente.

Espaço do aluno

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA 3ª VARA DA CIDADE- ESTADO

PAOLO BALD, nacionalidade..., estado civil..., maquiador, endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem perante V. Exa. propor **RECLAMAÇÃO TRABALHISTA** nos termos do **art. 840 e § 1º, CLT**, contra **EMPRESA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(5 linhas)

II – DA JUSTIÇA GRATUITA

O reclamante requer os benefícios da justiça gratuita **porque** é pobre na forma da lei, conforme comprovantes em anexo, nos termos do art. 790 § 3º da CLT.

III – DA TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL DO FEITO

O reclamante tem direito à tramitação preferencial do feito **porque** é portador de HIV, moléstia grave e incurável, nos termos do art. 1048, I, CPC.

IV – DA DISPENSA DISCRIMINATÓRIA

O reclamante tem direito ao reconhecimento de sua dispensa como presumidamente discriminatória **porque** o empregado é portador do vírus HIV, pois é doença que gera estigma e preconceito, nos termos do art. 1º da Lei 9.029/95 e súmula 443 do TST.

V – DA REINTEGRAÇÃO

O reclamante tem direito de ser reintegrado ao emprego com pagamento de indenização relativa ao período de afastamento **porque** sua dispensa foi discriminatória, **pois** é trabalhador portador de vírus do HIV que é doença que gera estigma e preconceito, **PELO QUE REQUER** SUA REINTEGRAÇÃO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE PROVISÓRIA (URGÊNCIA), nos termos do art. 1º da Lei 9.029/95, súmula 443 do TST, art. 659, inc. X da CLT e art. 300 e § 2º do CPC.

VI – DO DANO E SUA INDENIZAÇÃO

O reclamante tem direito a uma indenização por dano moral no valor de R\$_____, porque sua dispensa foi discriminatória, pois é portador do vírus HIV que é doença grave e incurável e que causa estigma e preconceito atentando contra a dignidade do trabalhador que sofreu constrangimento e abalos psicológicos, nos termos dos

arts. 187 e 927 do C.C., art, 1º, III da CF, art. 5º, incs. V e X da CF, art. 7º, inc. I da CF e súmula 443 do TST.

VII – DO PEDIDO

PAOLO BALD requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** da presente reclamação reconhecendo a dispensa discriminatória e condenando o empregador ao pagamento de danos morais no valor de R\$ ____.

Requer a reintegração liminar em atencipação de tutela provisória (urgência) para reintegrar o reclamante com o pagamento dos salários e demais verbas vencidas e vincendas desde o afastamento até a efetiva reintegração no valor de R\$ ____.

Requer a tramitação preferencial do feito e os benefícios da justiça gratuita por ser pobre na forma da lei, nos termos do § 3º do art. 790 da CLT.

Requer ainda a condenação do reclamando ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a condenação no valor de R\$ ____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Requer a citação/notificação da reclamada para comparecer a audiência e contestar a presente ação, sob revelia e pena de confissão quanto à matéria de fato. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$ ____.

Termos em que,
Pede e espera deferimento,
Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

13. DOLORES DORES DA PAZ foi admitida em 2 de julho de 2019 pela empresa **FOGE FÁCIL LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA.** para exercer a função de assistente administrativa, recebendo salário mínimo mensal. Durante o contrato de trabalho, embora sempre tenha desempenhado suas funções com zelo e responsabilidade, **DOLORES** passou a sofrer constantes humilhações por parte da proprietária da empresa, senhora **VILMA GENTA**, que frequentemente a chamava de "burra", "incompetente" e a acusava de incapacidade, tudo isso em tom agressivo, voz alta e na presença de colegas de trabalho e clientes. Tais ofensas se tornaram reiteradas e progressivamente mais intensas, gerando um ambiente de trabalho insuportável.

Com receio de perder o emprego, **DOLORES** inicialmente tentou suportar a situação, mas diante da persistência e agravamento das condutas abusivas, ela decidiu buscar seus direitos. **DOLORES** não deseja pedir demissão, pois entende que está sendo forçada a se desligar do emprego por culpa exclusiva da empregadora.

Além disso, após verificar que a empresa **FOGE FÁCIL LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA.** se encontra em situação de aparente esvaziamento patrimonial, sem condições de arcar com suas obrigações trabalhistas, **DOLORES** deseja responsabilizar diretamente a sócia **VILMA**, que continua atuando como proprietária de outros empreendimentos.

DOLORES gozou férias nos meses de agosto de 2020 e agosto de 2021, não havendo registro de quitação de eventuais diferenças salariais ou outros direitos trabalhistas desde então.

Com base na situação acima, elabore a peça jurídica cabível para defesa dos interesses de **DOLORES**, apresentando todos os fundamentos legais e pedidos pertinentes

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA ____ª VARA DA CIDADE- ESTADO

DOLORES DORES DA PAZ, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem perante V.Exa. propor **RECLAMAÇÃO TRABALHISTA**, nos termos do **art. 840, § 1º CLT**, contra **FOGE FÁCIL LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA.**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo e de sua sócia, **VILMA GENTA**, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., endereço completo, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(5 LINHAS)

II – DA JUSTIÇA GRATUITA

A reclamante requer os benefícios da justiça gratuita **porque** é pobre na forma da lei, conforme comprovantes em anexo, nos termos do art. 790 § 3º da CLT.

III - DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

A Reclamante tem direito a Desconsideração da Personalidade Jurídica porque a executada não tem bens e a sócia está se desfazendo dos bens, pois está com dificuldades econômico-financeiras e tem uma sócia que precisa fazer parte do processo de reclamação trabalhista para futuro pagamento do crédito, nos termos do art. 855-A da CLT e arts. 133 a 137, CPC.

IV – DA RESCISÃO INDIRETA: ASSÉDIO MORAL

A reclamante tem direito à rescisão indireta do contrato **porque** sofreu assédio moral do empregador, **pois** o empregador por diversas vezes a chamou de burra, incompetente e incapaz, apesar de todo o zelo profissional com o que prestava seus serviços, sendo tratada com rigor excessivo e ferida em sua honra, nos termos das alíneas “b” e “e” do art. 483 da CLT.

V – DO ASSÉDIO MORAL: DANO E INDENIZAÇÃO

A reclamante tem direito a uma indenização por dano moral no valor de R\$____ porque sofreu humilhação, constrangimento e abalo psicológico, pois apesar de todo o zelo profissional com que ela prestava seus serviços, pois o empregador a chamou, por diversas vezes, de burra, incompetente e incapaz na frente de colegas e clientes, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, art. 5, incs. V e X da CF, art. 483, “b” e “e” da CLT, arts. 223-A da CLT.

VI – DO PEDIDO

DOLORES DORES DA PAZ requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** dos pedidos na Reclamação Trabalhista, reconhecendo a despedida indireta, o assédio moral e a indenização por danos morais, condenando a Reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R\$____, bem como condenação ao pagamento de aviso prévio no valor de R\$____, saldo de salários no valor de R\$____, décimo terceiro no valor de R\$____, férias + 1/3, FGTS no valor de R\$____e 40% sobre os depósitos de FGTS no valor de R\$____, liberação das guias do FGTS e seguro desemprego, sob pena de indenização (Súmula 389, inciso II, do TST) no valor de R\$.

Requer o acolhimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa com a inclusão da sócia **VILMA** no polo passivo da reclamação trabalhista.

Requer a citação/notificação das reclamadas para comparecer a audiência e contestar a ação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato; o pagamento das parcelas incontroversas na primeira audiência, sob pena de pagá-las acrescidas de multa de 50% sobre seu valor (art. 467 CLT) no valor de R\$____; pagamento da multa prevista no § 8º do art. 477 da CLT no valor de R\$____.

Requer os benefícios da justiça gratuita por ser pobre na forma da lei, nos termos do § 3º do art. 790 da CLT.

Requer a condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a condenação no valor de R\$____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de **R\$_____**.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

14. OLÍVIA MARIA PALITO ajuizou reclamação trabalhista contra seu ex-empregador, a sociedade empresária **AZEITE DE OLIVA LTDA.**, o restaurante mais conhecido do Distrito Federal em decorrência de seu contrato de emprego vigente de junho de 2017 a dezembro de 2018. A ação foi ajuizada em 30 de janeiro de 2019, tramitou perante a 503ª Vara do Trabalho do Distrito Federal, sob o número 0120813-35.2019.5.10.0503, com audiência marcada para 22.06.19.

A ex-empregadora atualmente tem, na sua composição societária, dois sócios, os irmãos Mário e Luigi D’Oliva, cada um com 50% das cotas, conforme modificação do contrato social averbada nos órgãos competentes, em 30/01/2015. A modificação do contrato social deu-se em virtude da retirada da sociedade da sócia Donatella Versátil, que alienou suas cotas para Luigi D’Oliva.

Com o ajuizamento da reclamação trabalhista em face de **AZEITE DE OLIVA LTDA.**, foram juntados com a petição inicial os contratos sociais da sociedade empresária, confirmando a existência dos sócios atuais. Devido à alta do dólar, a importação e comercialização dos azeites de oliva começaram a ficar impraticáveis no mercado brasileiro, passando o setor por evidentes dificuldades econômico-financeiras, com a sociedade empresária sem conseguir honrar seus débitos com empregados e fornecedores. Com o passar do tempo, a crise só aumentou e os sócios começaram a se desfazer de todos os seus bens e afirmarem que iriam voltar para seu país de origem, a Itália.

Olívia Maria Palito está receosa em acabar não recebendo os valores devidos, ainda que a sua reclamação trabalhista venha a ser julgada totalmente procedente. Diante desse cenário, a reclamante procura você para que elabore a medida cabível para a melhor defesa dos seus interesses.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 503ª VARA DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Autos do Processo nº 0120813-35.2019.5.10.0503

OLÍVIA MARIA PALITO, já qualificada nos autos da reclamação trabalhista em epígrafe, vem, por meio de seu advogado infra-assinado, com fundamento no **art. 855-A da CLT** e nos **arts. 133 a 137 do CPC**, requerer a instauração do **INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA** em face da empresa **AZEITE DE OLIVA LTDA.**, já qualificada nos autos, e de seus dois sócios, **MÁRIO D'OLIVA**, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., endereço completo e **LUIGI D'OLIVA**, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., endereço completo, pelos seguintes fundamentos: nos seguintes termos:

I - DOS FATOS

(5 linhas)

II – DOS REQUISITOS

Presentes os requisitos do abuso da personalidade jurídica: pelo desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

III – DA SUSPENSÃO DO PROCESSO

O processo deverá ser suspenso, nos termos do art. 134, § 2º da CPC.

IV - DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

O Reclamante tem direito a Desconsideração da Personalidade Jurídica porque a executada não tem bens e os sócios estão se desfazendo dos bens, pois está com dificuldades econômico-financeiras e tem dois sócios que precisam fazer parte do processo de reclamação trabalhista para futuro pagamento do crédito, nos termos do art. 855-A da CLT e arts. 133 a 137, CPC.

V – DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Requer-se liminar em antecipação de tutela para incluir os sócios no polo passivo

da reclamação trabalhista e bloquear seus bens, nos termos do art. 300, § 2º do CPC e 855-A, § 2º da CLT.

VI - DOS PEDIDOS

OLIVIA MARIA PALITO requer o acolhimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa com a inclusão dos sócios **MÁRIO** e **LUIGI** no polo passivo da presente reclamação trabalhista.

Requer concessão liminar de antecipação de tutela. Requer também a citação/intimação dos sócios contrária para pagar o débito ou garantir o juízo. Honorários advocatícios de sucumbência de 15%, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Nestes termos,

Pede e espera deferimento.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

15. OLÍVIA MARIA PALITO ajuizou reclamação trabalhista contra seu ex-empregador, a sociedade empresária **AZEITE DE OLIVA LTDA.**, o restaurante mais conhecido do Distrito Federal em decorrência de seu contrato de emprego vigente de junho de 2017 a dezembro de 2018. A ação foi ajuizada em 30 de janeiro de 2019, tramitou perante a 503ª Vara do Trabalho do Distrito Federal, sob o número 0120813-35.2019.5.10.0503, com audiência marcada para 22.06.19.

A ex-empregadora atualmente tem, na sua composição societária, dois sócios, os irmãos Mário e Luigi D’Oliva, cada um com 50% das cotas, conforme modificação do contrato social averbada nos órgãos competentes, em 30/01/2015. A modificação do contrato social deu-se em virtude da retirada da sociedade da sócia Donatella Versátil, que alienou suas cotas para Luigi D’Oliva.

Com o ajuizamento da reclamação trabalhista em face de **AZEITE DE OLIVA LTDA.**, foram juntados com a petição inicial os contratos sociais antigos, em que ainda constavam como sócia Donatella Versátil. Devido à alta do dólar, a importação e comercialização dos azeites de oliva começaram a ficar impraticáveis no mercado brasileiro, passando o setor por evidentes dificuldades econômico-financeiras, com a sociedade empresária sem conseguir honrar seus débitos com empregados e fornecedores. Com o passar do tempo, a crise só aumentou e os sócios começaram a se desfazer de todos os seus bens e afirmarem que iriam voltar para seu país de origem, a Itália.

Diante disso, no dia 13.03.19, Olívia Maria Palito opôs o competente incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária **AZEITE DE OLIVA LTDA.** e contra os sócios Mário D’Oliva, Luigi D’Oliva e Donatella Versátil requerendo a citação dos mesmos na ação de reclamação trabalhista e intimação para comparecerem a audiência designada para o dia 22.06.19. O Juiz recebe a petição de IDPJ e determina a intimação dos sócios. Diante desse cenário, Donatella Versátil, com a citação do IDPJ em mãos, procura você para que elabore a medida cabível para a melhor defesa dos seus interesses.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 503ª VARA DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Autos do Processo nº 0120813-35.2019.5.10.0503

DONATELLA VERSÁTIL, já qualificada nos autos da reclamação trabalhista em epígrafe, vem, por meio de seu advogado infra-assinado, com fundamento no **art. 855-A da CLT** e nos **arts. 135 do CPC**, apresentar **MANIFESTAÇÃO** ao **INCIDENTE DE DESONDIRAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA** instaurado por **OLIVIA MARIA PALITO**, pelos seguintes fundamentos:

I – DA TEMPESTIVIDADE

A presente manifestação é tempestiva **porque** está dentro do prazo legal, **pois** está sendo apresentada dentro de 15 dias da citação, nos termos do art. 135 do CPC.

II – DOS REQUISITOS

Não estão presentes os requisitos do abuso da personalidade jurídica: pelo desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

III – DA ILEGITIMIDADE: AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE

Há ausência de legitimidade da parte **porque** não tem qualquer responsabilidade, **pois** é ex-sócia excluída há mais de dois anos da sociedade quanto do ajuizamento da reclamação trabalhista **OU** a reclamação trabalhista foi proposta depois de dois anos da exclusão da sócia **OU** durante a vigência do contrato de trabalho da reclamante a reclamada não era mais sócia, pelo que requer a extinção do feito sem solução de mérito, nos termos do art. 10 da CLT.

IV – DOS PEDIDOS

DONATELLA VERSÁTIL requer o julgamento **TOTALMENTE IMPROCEDENTE** do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação à Donatella Versátil, uma vez que inexistentes os requisitos do abuso da personalidade jurídica: pelo desvio de finalidade e confusão patrimonial, com a extinção do feito sem solução de mérito.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Honorários advocatícios de sucumbência de 15%, nos termos do art. 791-A da CLT.

Nestes termos,
Pede e espera deferimento.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

16. Determinado empregado foi admitido aos serviços de uma empresa em 22.06.06, percebendo um salário-mínimo mensal. Devido à crise econômico-financeira pela qual tem passado a empresa, esta por diversas vezes tentou negociar redução de salários com o sindicato da categoria profissional (art. 7º, inc. VI, CF/88), mas sem qualquer êxito. Não tendo alternativa, em 08.10.12 resolveu extinguir o estabelecimento no qual trabalhava o empregado em questão. É sabido que a categoria a que pertence o empregado é bastante forte, prevendo sua Convenção Coletiva melhores condições tais como o dobro do aviso prévio mínimo previsto em lei. Dada a extinção do estabelecimento, os empregados, inclusive o da presente questão, com os ânimos exaltados e sob orientação do sindicato, recusaram-se a receber as verbas rescisórias e indenizatórias, apesar de regularmente convocados para tanto. É sabido que o empregado não gozou seu último período completo de férias e que sua data-base é no mês de janeiro. Como advogado da empresa, promova a peça processual adequada para a defesa de seus interesses evitando a mora. Leve em consideração para o ajuizamento da ação o 10º dia após a extinção do contrato.

Espaço do aluno

[illegible]

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA ª VARA DA CIDADE – ESTADO.

CONSIGNANTE, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem perante V.Exa. propor **AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO** nos termos dos **arts. 539 e seguintes do CPC** contra **CONSIGNADO**, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., endereço completo, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(5 linhas)

II – DA RECUSA INJUSTIFICADA

O consignando se recusou, de forma injustificada, receber as suas verbas rescisórias e indenizatórias **porque** não compareceu no prazo previsto no art. 477, § 6º da CLT.

III – DO PRAZO

Haverá depósito da quantia devida no prazo de 05 dias do deferimento, nos termos do art. 542, inc. I, CPC.

IV – DO PEDIDO

CONSIGNANTE requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** dos pedidos, a quitação do termo de rescisão trabalhista em anexo, com a extinção da obrigação do empregador.

Requer o depósito, no prazo de 05 dias (art. 542, inc. I, CPC) de 78 dias de aviso prévio no valor de R\$____, 08 dias de saldo de salário no valor de R\$____, férias simples + 1/3 ano 2011 no valor de R\$____ e férias proporcionais 6/12 + 1/3 ano 2012 no valor de R\$____, FGTS da rescisão no valor de R\$____, 13º salário integral de 2012, no valor de R\$____, indenização de 40% sobre FGTS no valor de R\$____, indenização adicional no valor de R\$____.

Requer ainda o depósito das guias de seguro-desemprego e guias de levantamento dos depósitos de FGTS.

Requer a notificação do consignado para que levante os depósitos ou apresente sua resposta até a primeira audiência, sob revelia e pena de confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 542, II, CPC.

Requer a condenação do consignado ao pagamento de honorários advocatícios de

sucumbência no valor de 15% sobre o valor da causa (ou condenação), no valor de R\$____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$____.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

17. **JOSÉ**, funcionário da **EMPRESA LV LTDA.**, admitido em 11/5/2008, ocupava o cargo de recepcionista, percebendo salário fixo mensal. Em 06/6/2009, **JOSÉ** afastou-se do trabalho mediante a concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença. Cessado o benefício em 20/7/2009 e passados dez dias sem que **José** tivesse retornado ao trabalho, a empresa convocou-o por meio de notificação, recebida por **JOSÉ** mediante aviso de recebimento. **JOSÉ** não atendeu à notificação e, completados trinta dias de falta, a **EMPRESA LV LTDA.** expediu edital de convocação, publicado em jornal de grande circulação, mas, ainda assim, **JOSÉ** não retornou ao trabalho. Preocupada com a rescisão do contrato de trabalho, com a baixa da CTPS, com o pagamento das parcelas decorrentes e para não incorrer em mora, a empresa procurou profissional da advocacia. Considerando a situação hipotética acima apresentada, na qualidade de advogado(a) da **EMPRESA LV LTDA.**, elabore a peça processual adequada a satisfazer-lhe judicialmente o interesse.

Espaço do aluno

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA ª VARA DO TRABALHO DE CIDADE – ESTADO

EMPRESA LV LTDA., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem perante V.Exa. propor **AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO** nos termos dos **arts. 539 e seguintes do CPC, 334 e 335, CC** contra **JOSÉ**, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., endereço completo, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(5 linhas)

II – DA RECUSA INJUSTIFICADA

O consignando se recusou, de forma injustificada, receber as suas verbas rescisórias e indenizatórias **porque** não compareceu no prazo previsto no art. 477, § 6º da CLT.

III – DO PRAZO

Haverá depósito da quantia devida no prazo de 05 dias do deferimento, nos termos do art. 542, inc. I, CPC.

IV – DA FALTA GRAVE: ABANDONO DE EMPREGO

O consignante tem direito de rescindir o contrato do empregado por justa causa **porque** o empregado cometeu falta grave, abandono de emprego, **pois** não retornou ao trabalho depois de mais de 30 dias da cessação do benefício previdenciário, apesar de convocado por duas vezes, nos termos da súmula 32, TST e art. 482, “i”, CLT.

V – DO PEDIDO

CONSIGNANTE requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** dos pedidos de modo a dar quitação ao termo de rescisão trabalhista com justa causa em anexo, com a extinção da obrigação do empregador.

Requer o depósito da quantia relativa às férias vencidas de 2008/2009 + 1/3 no valor de R\$____ e saldo de salários de 06 dias no valor de R\$ _____. Requer a citação/notificação do consignado para que levante os depósitos ou apresente sua resposta até a primeira audiência, sob revelia e pena de confissão quanto a matéria de fato. Requer a condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a condenação no

valor de R\$, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$_____ .

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

18. Após várias rodadas de negociações, o **SINDICATO DAS DOIDINHAS DOS ESTADOS DO CEARÁ E PERNAMBUCO** celebrou convenção coletiva de trabalho com a **CONFEDERAÇÃO DOS PLAYBOYS** em que ficou ajustado que as trabalhadoras integrantes da categoria das doidinhas teriam direito a uma cesta básica mensal e um reajuste salarial de 8,53% acima da inflação. No caso de descumprimento de qualquer cláusula da CCT, ficou ainda estipulado o pagamento de uma multa única no valor de R\$ 10.000,00 devida em favor do sindicato. Após a cessação do movimento paredista, as trabalhadoras voltaram ao trabalho e a **EMPRESA MALUQUETE LTDA.**, com sede em Fortaleza-CE, ao final do mês nem forneceu as cestas básicas e ainda pagou os salários sem qualquer reajuste. Como advogado do **SINDICATO DAS DOIDINHAS DOS ESTADOS DO CEARÁ E PERNAMBUCO** promova ação necessária para defesa dos interesses dos integrantes de referida categoria profissional.

Espaço do aluno

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA 1ª VARA DE FORTALEZA-CE

SINDICATO DAS DOIDINHAS DOS ESTADOS DO CEARÁ E PERNAMBUCO, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, atuando na qualidade de substituto processual (art. 8º, inc. III da CF/88), por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos dos **arts. 872 e § único e 840, §1º, ambos da CLT**, propor **AÇÃO DE CUMPRIMENTO** em desfavor da **EMPRESA MALUQUETE LTDA.**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(5 LINHAS)

II – DAS CESTAS BÁSICAS

As reclamantes têm direito ao recebimento de cesta básica mensal **porque** previsto em convenção coletiva, **pois** ficou determinado que as trabalhadoras receberiam uma cesta básica mensal o que não foi cumprido pela reclamada, nos termos do art. 872 e seu parágrafo único da CLT.

III – DO REAJUSTE SALARIAL

As reclamantes têm direito ao reajuste salarial **porque** previsto em convenção coletiva, **pois** ficou determinado que as trabalhadoras receberiam um reajuste salarial de 8,53% acima da inflação, o que não foi cumprido pela reclamada, nos termos do art. 872 e seu parágrafo único da CLT.

IV – DA MULTA

O sindicato tem direito ao recebimento de multa de R\$ 10.000,00 **porque** previsto em convenção coletiva, **pois** a reclamada descumpriu duas cláusulas da convenção coletiva de trabalho, nos termos do art. 872 e seu parágrafo único da CLT e súmula 384, inc. II do TST.

V – DO PEDIDO

SINDICATO DAS DOIDINHAS DOS ESTADOS DO CEARÁ E PERNAMBUCO requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** dos pedidos, determinando V.Exa. que a **EMPRESA MALUQUETE LTDA.** cumpra as cláusulas previstas na convenção coletiva de trabalho e conceda as cestas básicas mensais, o reajuste salarial e pague a multa prevista no valor de R\$10.000,00.

Requer ainda a citação/notificação da empresa reclamada para, querendo, comparecer a audiência, sob revelia e pena de confissão quanto a matéria de fato; o pagamento das parcelas incontroversas na primeira audiência sob pena de pagá-las acrescidas de multa de 50% sobre seu valor (art. 467 CLT).

Requer a condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre o valor da condenação no valor de R\$_____.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$_____.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

19. **JOVENTINA XÓVEM DE 40 ANOS** foi admitida aos serviços da empresa **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MATUSALÉM S/C.** na função de cuidadora de idosos em 03.03.2019 com um salário mensal, tudo devidamente anotado em sua **CTPS**. Em 2023, foi aprovada na OAB, edição 37, e logo foi convidada para trabalhar em escritório de advocacia na função de *advogada júnior*, o que lhe deixou bastante satisfeita. Em virtude do convite, começou a mostrar um certo desinteresse pelo atual emprego. A diretoria da associação começou a notar que a empregada não mais produzia como antes, tendo recebido, inclusive, no ano de 2022 o **PRÊMIO OPERÁRIO PADRÃO** daquele ano. Ao ser chamada para falar sobre o assunto, deixou claro que não tinha interesse em pedir demissão, mas que gostaria muito de se aventurar na advocacia. A associação também não queria demiti-la sem justa causa, mas também não achava justo continuar com uma empregada cujo rendimento estava bem abaixo do esperado. Já no final da reunião, resolveram optar pela dissolução amigável do contrato no dia 22.06.23, conquanto que a empresa se compromettesse a lhe pagar as duas horas extras diárias pelo trabalho além da oitava hora e o adicional de insalubridade grau médio, direitos que não lhe foram pagos durante a prestação de serviços. A empresa concordou e pediu que **JOVENTINA** ficasse responsável pelas formalidades para a concretização do avençado. Sabe-se que a empregada gozou todos os seus períodos de férias, menos o último adquirido, bem como recebeu todos os 13º salários vencidos. Após cada um dos interessados consultarem seus próprios advogados, resolveram formalizar o ajustado. Como advogado de **JOVENTINA XÓVEM DE 40 ANOS** promova a medida necessária que melhor defenda seus interesses e de modo a respeitar o acordo firmado.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA ____ª VARA DA CIDADE-ESTADO

JOENTINA XÓVEM DE 40 ANOS, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado e **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MATUSALÉM S/C.**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ, endereço completo, por intermédio de seus advogados abaixo assinados, vem perante V. Exa. propor **AÇÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL** nos termos dos arts. 484-A e 855-B da CLT, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

**I – DOS FATOS
(5 LINHAS)**

II – DA JUSTIÇA GRATUITA

A empregada requer os benefícios da justiça gratuita **porque** é pobre na forma da lei, conforme comprovantes em anexo, nos termos do art. 790 § 3º da CLT.

III – DO PEDIDO

JOENTINA XÓVEM DE 40 ANOS e **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MATUSALÉM S/C** requerem a **HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL** do presente acordo para a extinção do contrato de emprego havido entre as partes, com o pagamento de imediato à empregada das seguintes verbas:

- a) Metade do aviso prévio de 42 dias no valor de R\$ ____;
- b) Saldo de salários de 22 dias no valor de R\$ ____;
- c) 13º proporcional 7/12 no valor de R\$ ____;
- d) Férias vencidas + 1/3 de 22/23 no valor de R\$ ____;
- e) Férias proporcionais 5/12 + 1/3 no valor de R\$ ____;
- f) Metade da indenização de 40% sobre FGTS no valor de R\$ ____;
- g) 02 horas extras por dia com adicional de 50% no valor de R\$ ____;
- h) Adicional de insalubridade de 20% sobre o mínimo no valor de R\$ ____;
- i) Liberação das guias de levantamento de 80% do FGTS.

Requer a empregada os benefícios da justiça gratuita por ser pobre na forma da lei, nos termos do § 3º do art. 790 da CLT.

Requer o pagamento de honorários advocatícios no valor de 15% sobre o acordo para o advogado da empregada no valor de R\$____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Requer o pagamento de honorários advocatícios no valor de 15% sobre o acordo para o advogado da associação no valor de R\$____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Requer que seja dada ampla e geral quitação ao presente acordo, nada mais havendo a reclamar.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$_____.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, dia, de mês de ano.

ADVOGADO DA EMPREGADA
OAB

ADVOGADO DA ASSOCIAÇÃO
OAB

20. Deflagrada greve pelo **SINDICATO DAS PIRIGUETES** do Estado do Ceará, referido sindicato foi às ruas reivindicar melhores condições de trabalho. Diante das intransigências do sindicato da categoria econômica, o sindicato profissional deu início ao grito de guerra do movimento paredista determinando a invasão da Empresa **SHORTINHOS BITCH LTDA.** a fim de forçar o sindicato dos patrões a aceitar a reivindicação dos trabalhadores, bem como forçar as trabalhadoras que ainda não aderiram a greve fazê-lo. A invasão e a ocupação se deram com a escalada dos muros da empresa e a abertura dos portões e a tomada da posse da empresa no dia seguinte ao início da greve. Indignado com a ocupação do estabelecimento e com a atitude desvairada do **SINDICATO DAS PIRIGUETES**, a empresa **SORTINHOS BITCH** procura você que na qualidade de advogado deverá propor a medida cabível.

Espaço do aluno

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA ____ª VARA DO TRABALHO DA
CIDADE DE _____ - ESTADO DO CEARÁ**

SHORTINHOS BITCH LTDA., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, vem, por seu advogado, propor **AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR** nos termos dos arts. 319 e 560 do CPC, em desfavor de **SINDICATO DAS PIRIGUETES DO ESTADO DO CEARÁ**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(5 LINHAS)

II – DO ESBULHO

Os trabalhadores, ao se instalarem nas dependências da empresa impedem o acesso de trabalhadores que não querem aderir ao movimento, bem como o acesso de clientes, não empregando meios pacíficos para a deflagração da greve, pelo que requer a expedição de mandado liminar de reintegração de posse do autor no imóvel, nos termos dos arts. 561 e 562, CPC.

III – DO PEDIDO

Ante o exposto, o autor requer a concessão de medida liminar de reintegração na posse no imóvel com a expedição de mandado reintegratório, pena de multa diária de R\$ ____, reversível em favor do autor.

No mérito, **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** a presente ação, confirmando a liminar requerida, determinando que o réu desocupe imediatamente o imóvel, condenando o mesmo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Requer ainda a citação/notificação da ré para, querendo, contestar a presente ação sob as penas da lei.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Requer a condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a condenação no valor de R\$ ____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Dá-se à causa o valor de R\$ ____.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Cidade, dia, de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

21. Deflagrada greve no **SINDICATO DAS PIRIGUETES** do Estado do Ceará, referido sindicato foi às ruas reivindicar melhores condições de trabalho. Diante das intransigências do sindicato da categoria econômica, no dia seguinte ao início da greve, o sindicato deu início ao grito de guerra do movimento paredista determinando o acampamento dos grevistas bem em frente ao estabelecimento comercial de **SHORTINHOS BITCH LTDA.**, um dos maiores empregadores da região, dia após dia os grevistas tentam invadir o local com a escalada dos muros da empresa e a derrubada dos portões, mas sem qualquer sucesso, estando a posse ainda em mãos da empresa, tudo com o fim de forçar o sindicato dos patrões a aceitar a reivindicação dos trabalhadores, bem como forçar as trabalhadoras que ainda não aderiram a greve fazê-lo. Indignado com as tentativas e com a atitude desvairada do **SINDICATO DAS PIRIGUETES, SHORTINHOS BITCH LTDA.** procura você que na qualidade de advogado deverá propor a medida cabível.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA ____ª VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE _____ ESTADO DO CEARÁ

SHORTINHOS BITCH LTDA., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, por intermédio de seu advogado, vem, perante V. Exa. propor **AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE** nos termos dos **arts. 319 e 560 do CPC**, em desfavor de **SINDICATO DAS PIRIGUETES DO ESTADO DO CEARÁ**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(5 LINHAS)

II – DA TURBAÇÃO

Apesar de ainda estar na posse, devido à turbação o autor tem receio de perdê-la com a consequente instalação dos grevistas nas dependências da empresa, o que impediria o acesso dos trabalhadores, bem como de clientes, de modo que os grevistas não estão empregando meios pacíficos para divulgação da greve, pelo que requer a expedição de mandado liminar de manutenção de posse, nos termos dos arts. 2º e 6º inc. I da Lei 7.783/89 e art. 561, CPC.

III – DO PEDIDO

Ante o exposto, o autor requer a concessão de medida liminar de manutenção de posse no imóvel com a expedição de mandado, pena de multa diária de R\$ ____, reversível em favor do autor, nos termos do art. 567, CPC.

No mérito, **JULGAR PROCEDENTE** a presente ação, confirmando a liminar requerida, determinando que o réu cesse a turbação, condenando o mesmo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Requer ainda a citação/notificação da ré para, querendo, contestar a presente ação sob as penas da lei.

Requer a condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a condenação no valor de R\$ ____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$ ____.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, dia, de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

22. Deflagrada greve no **SINDICATO DAS PIRIGUETES** do Estado do Ceará, a dirigente do referido sindicato conclamou suas colegas de trabalho a reivindicarem melhores condições de trabalho. Diante das intransigências do sindicato da categoria econômica, o sindicato profissional deu início ao grito de guerra do movimento paredista e no dia seguinte determinou o acampamento dos grevistas bem em frente ao estabelecimento comercial de **SHORTINHOS BITCH LTDA.**, um dos maiores empregadores da região, dia após dia os grevistas ameaçam invadir o local com a escalada dos muros e derrubada dos portões como forma de forçar o sindicato dos patrões a aceitar a reivindicação dos trabalhadores, bem como forçar as trabalhadoras que ainda não aderiram a greve fazê-lo. Indignado com as constantes ameaças desvairadas de invasão, **SHORTINHOS BITCH LTDA.** procura você que na qualidade de advogado deverá propor a medida cabível.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA ____ª VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE _____ ESTADO DO CEARÁ

SHORTINHOS BITCH LTDA., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, por intermédio de seu advogado, vem, perante V. Exa. propor **INTERDITO PROIBITÓRIO**, nos termos dos **arts. 319 e 567 do CPC**, em desfavor de **SINDICATO DAS PIRIGUETES DO ESTADO DO CEARÁ**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(5 LINHAS)

II – DA AMEAÇA DE TURBAÇÃO E ESBULHO

É que desde o dia seguinte ao início da greve, os trabalhadores ameaçam escalar muros e derrubar portões da empresa para a invasão do estabelecimento. No entanto, caso isso aconteça, os grevistas se instalarão nas dependências da empresa impedirão o acesso de trabalhadores que não querem aderir ao movimento, bem como o acesso de clientes, de modo que os trabalhadores não estão empregando meios pacíficos para divulgar a greve, pelo que requer a expedição de mandado liminar de interdito, pena de multa diária de R\$ _____, reversível em favor do autor, nos termos dos arts. 567 do CPC, nos termos dos arts. 2º e 6º inc. I da Lei 7.783/89.

III – DO PEDIDO

Ante o exposto, o autor requer a concessão liminar de mandado proibitório a fim de que o réu se abstenha de praticar qualquer ato ou ameaça no sentido de turbar ou esbulhar a posse do autor, pena de multa diária de R\$ _____, reversível em favor do autor.

No mérito, **JULGAR PROCEDENTE** a presente ação, confirmando a liminar requerida, determinando que o réu se abstenha definitivamente de praticar qualquer ato ou ameaça no sentido de turbar ou esbulhar a posse do autor, condenando o mesmo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Requer, ainda, a citação/notificação da ré para, querendo, contestar a presente ação sob as penas da lei.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Reque a condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a condenação, no valor de R\$ _____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Dá –se à causa o valor de R\$ _____.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Cidade, dia, de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

23. João, domiciliado em Anápolis-GO, foi contratado pela empresa **Delta Serviços Ltda.**, sediada na Cidade de Juazeiro do Norte-CE, para prestar serviços na cidade de Palmas-TO na função de gari recebendo um salário-mínimo mensal. Após a alegação de cometimento de suposta falta grave, **João** foi dispensado sem justa causa, recebendo suas verbas rescisórias e indenizatórias de conformidade com a lei. Quase dois anos após a rescisão do contrato, a empresa Delta Serviços Ltda. é surpreendida com reclamação trabalhista oriunda da 1ª Vara do Trabalho de Anápolis-GO. Redija a peça processual competente para evitar a prorrogação de competência.

Espaço do aluno

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 1ª VARA DO TRABALHO DE ANÁPOLIS – GO

Processo nº:

DELTA SERVIÇOS LTDA, já qualificado nos autos, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem perante V.Exa. propor **EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL** nos termos dos **arts. 799 e 800 da CLT** em desfavor do **JUÍZO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE ANÁPOLIS – GO** tendo como interessado **JOÃO**, já qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DA INCOMPETÊNCIA

Há incompetência territorial da 1ª Vara do Trabalho de Anápolis-GO **porque** é o local de domicílio do empregado, **pois** a competência é da Vara do Trabalho de Palmas-TO por ser o local da prestação de serviços, nos termos do art. 651, caput, da CLT.

II – CONCLUSÃO

DELTA SERVIÇOS LTDA requer o acolhimento da presente exceção de incompetência relativa, com a declaração da incompetência da 1ª Vara do Trabalho de Anápolis-GO e a declaração da competência de uma das Varas do Trabalho de Palmas-TO, para onde devem ser remetidos os autos da reclamação trabalhista.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

24. Em 02.01.2005, **José da Silva Sauro** de passagem por Belo Horizonte – Minas Gerais foi ali contratado pela empresa de teatro **Tragédia Grega**, sediada em Mossoró-RN, para prestar serviços em Porto Alegre – Rio Grande do Sul. Não sendo mais seus serviços necessários, a empresa dispensou José em 04.04.2006, quando este trabalhava em Fortaleza – Ceará. Atualmente, o reclamante mantém suas atividades em Parnaíba-PI onde pretende ficar por pelo menos dois anos dada suas atividades terem tornado-se populares no meio, local escolhido para a propositura da reclamação trabalhista. Como advogado da empresa, promova a peça processual adequada aos interesses jurisdicionais da empresa.

Espaço do aluno

[illegible]

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 1ª VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA – PI
PROCESSO nº**

TRAGÉDIA GREGA LTDA, já qualificada nos autos, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem perante V.Exa. propor **EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL** nos termos dos **arts. 799 e 800 da CLT** em desfavor de **JUIZO DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA – PI** tendo como interessado **JOSÉ DA SILVA SAURO**, já qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DA INCOMPETÊNCIA

Há incompetência territorial da Vara do Trabalho de Parnaíba – PI **porque** é o local de domicílio do empregado, **pois** a competência é de uma das Varas do Trabalho do local do contrato ou da prestação de serviços, quais sejam, Belo Horizonte – MG, Porto Alegre – RS ou Fortaleza – CE, nos termos do art. 651, § 3º, da CLT.

II – CONCLUSÃO

TRAGÉDIA GREGA LTDA requer o acolhimento da presente exceção de incompetência territorial, com a declaração da incompetência da Vara do Trabalho de Parnaíba-PI e a declaração da competência de uma das Varas do Trabalho de Belo Horizonte-MG ou Porto Alegre-RS ou Fortaleza-CE, a escolha do empregado, para onde devem ser remetidos os autos da reclamação trabalhista. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

25. **ALBINO**, engenheiro mecânico, ingressou com reclamação trabalhista contra **CERVEJARIAS MALTUS S.A.** pleiteando pagamento de suas verbas rescisórias que ainda não foram quitadas. A reclamação foi distribuída a Juiz de Vara que, por coincidência, é pai da atual namorada do reclamante. Como advogado(a), elabore a medida processual cabível para a defesa dos interesses da reclamada.

Espaço do aluno

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA _____ª VARA DO TRABALHO DE CIDADE – ESTADO

Processo nº:

CERVEJARIA MALTUS S.A., já qualificado nos autos, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem perante V.Exa. propor **EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO** nos termos dos **arts. 799, 801 e 802, CLT** em desfavor do **JUIZ DA VARA DO TRABALHO** tendo como interessado **ALBINO**, já qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DA SUSPEIÇÃO

O Juiz do processo é suspeito por amizade íntima com o reclamante, uma vez que o Juiz é pai de sua atual namorada, o que compromete a imparcialidade do magistrado e, consequentemente, do julgado, nos termos dos arts. 799 e 801 letra “b”, ambos da CLT.

II – DO PEDIDO

CERVEJARIA MALTUS S/A. requer o acolhimento da presente exceção de suspeição, devendo V. Exa. declarar-se suspeito com a convocação do juiz suplente para processar e julgar a reclamação trabalhista proposta.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

26. **IVANHOÉ** foi contratado pela fábrica de cotonetes **UREIASSECA LTDA.**, sediada na Cidade de Poços de Caldas-MG. **Ivanhoé**, vendedor externo, representava referida empresa em todo o Estado de Minas Gerais, tendo por base comercial a agência situada no Município de Confins-MG, local em que prestava contas e se munia de todo o material propagandístico necessário para a realização de suas atividades. Sabe-se que Ivanhoé foi demitido por justa causa e que se recusou a receber suas verbas trabalhistas rescisórias, voltando descontente para Varginha, sua cidade natal distante a apenas alguns quilômetros de Confins. A fim de evitar a mora, a empresa ingressou com Ação de Consignação em Pagamento na 2ª Vara do Trabalho de Poços de Caldas. Como advogado de Ivanhoé redija a peça adequada a defesa de seus interesses territoriais.

Espaço do aluno

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 2ª VARA DO TRABALHO DE POÇOS DE CALDAS / MG

PROCESSO Nº

IVANHOÉ, já qualificado nos autos, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos dos **arts. 799 e 800 da CLT**, vem opor **EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL** em desfavor do **JUÍZO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE POÇOS DE CALDAS / MG**, tendo como interessado **UREIASSECA LTDA**, já qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DA INCOMPETÊNCIA

A Vara do Trabalho de Poços de Caldas-MG é incompetente para processar e julgar a ação de consignação em pagamento, sendo competente a Vara do Trabalho de Confins-MG, por ser a localidade da agência a que o empregado era subordinado, pois lá prestava contas, nos termos do § 1º do art. 651 da CLT.

II – CONCLUSÃO

IVANHOÉ requer o acolhimento da presente exceção de incompetência relativa, com a declaração da incompetência da Vara do Trabalho de Poços de Caldas-MG e a declaração da competência da Vara do Trabalho de Confins-MG, para onde devem ser remetidos os autos da ação de consignação em pagamento.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

27. José Bonifácio foi contratado pela empresa **FIAT LUX Ltda.** como vendedor. Em sua CTPS constava sua condição de externo com atividade incompatível com fixação de horário. Naquele ano, registrou-se candidato e ato contínuo foi eleito dirigente sindical de sua categoria pelo período de um ano, permanecendo no cargo até a extinção de seu mandato, período em que foi o “cabeça” da deflagração de várias greves do sindicato de sua categoria profissional, chegando, inclusive, por vezes, a enfrentar seu empregador em negociações coletivas. Um ano após o final do seu mandato, registrou-se novamente para o cargo de dirigente sindical. No entanto, o sindicato de sua categoria não informou ao empregador acerca do respectivo registro. Ainda sem qualquer comunicação sobre o registro, foi dispensado por justa causa por ter cometido ato de improbidade (batimento de cartão de ponto por outro empregado), fato devidamente comprovado mediante sindicância interna. Sabe-se que o empregado gozou todas as suas férias. Inconformado com a atitude da empresa, ingressou com Reclamação Trabalhista distribuída para a 54ª Vara do Trabalho de Olinda-PE sob o número 1234/2023 requerendo sua reintegração no emprego, bem como a nulidade de sua dispensa posto que, alegadamente estável, somente poderia ser dispensado caso cometesse falta grave devidamente apurada através de inquérito judicial. Requereu ainda o pagamento das horas extraordinárias por trabalhar além da oitava hora diária, pois visitava o primeiro cliente às 09:00 da manhã e o último às 21:00. Como pedido alternativo, requereu o pagamento da indenização relativa ao período estável bem como todas as parcelas devidas pela rescisão sem justa causa. Requereu, igualmente, honorários advocatícios de 20%. Como advogado da empresa, defenda seus direitos em peça processual adequada.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA 54ª VARA DE OLINDA – PERNAMBUCO

Processo nº 1234/2023

FIAT LUX, já qualificada nos autos, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem perante V. Exa. apresentar **CONTESTAÇÃO** nos termos do **art. 847, CLT** a Reclamação Trabalhista contra si proposta por **JOSÉ BONIFÁCIO**, já qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DA INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE

O reclamante não tem direito de ser reintegrado **porque** não tem estabilidade de dirigente sindical, **pois** não houve comunicação pelo sindicato ao empregador dentro de 24 horas do registro da candidatura do empregado ao cargo de dirigente sindical e quando houve a rescisão do contrato, ainda não havia sido feita qualquer comunicação, nos termos do §§ 3º e 5º do art. 543, CLT e súmula 369 inc. I TST.

II – DA DISPENSA POR JUSTA CAUSA

O reclamante foi dispensado por justa causa **porque** cometeu falta grave, ato de improbidade, **pois** ao bater o cartão de ponto por outro empregado, fato apurado em sindicância interna, nos termos do art. 482, a, CLT.

III – DA DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO

O reclamante não tem direito que a sua falta grave seja apurada mediante inquérito judicial **porque** não tem estabilidade de dirigente sindical, **pois** não houve comunicação dentro do prazo de 24h, nos termos do art. 494 e §§ 3º e 5º, art. 543 da CLT e súmula 369, I do TST.

IV – DA INEXISTÊNCIA DE HORAS EXTRAS

O reclamante não tem direito às horas extras **porque** está excluído do regime de controle de jornada, **pois** exerce a função de vendedor externo sem qualquer controle ou fixação de jornada, inclusive com a anotação da condição de externo na CTPS, nos termos do art. 62, caput e inciso I da CLT.

V – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O reclamante não pode pedir honorários advocatícios de 20% **porque** na Justiça do Trabalho, a condenação máxima é de 15%, nos termos do art. 791-A da CLT.

VI – CONCLUSÃO

FIAT LUX requer o **JULGAMENTO IMPROCEDENTE** dos pedidos, reconhecendo a inexistência de estabilidade, inexistência do direito à reintegração, desnecessidade de inquérito judicial, inexistência de horas extras, inexistência do direito às verbas indenizatórias e rescisórias, reconhecimento da dispensa por justa causa e honorários máximos de 15%.

Requer a condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre o valor da causa, R\$ ____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

28. Em 22.04.06, **PEDRO** ingressou com reclamação trabalhista distribuída para a 354ª Vara do Trabalho de São Paulo sob o número 1234/2023 contra a empresa **ALFA EMPREENDIMENTOS** e subsidiariamente contra **DELTA CONSTRUÇÕES** e **AGENOR**. Alega em sua peça vestibular que prestou serviços para Alfa na qualidade de servente de pedreiro para a construção de uma clínica média através de contrato por prazo determinado de dois anos, com início em 02.04.02 e término antecipado, sem justa causa, em 02.02.04. É sabido que **Agenor**, proprietário da clínica, firmou contrato de empreitada com **Delta** e que esta subempreitou os serviços para **Alfa** e que no ato da rescisão foram pagas as férias proporcionais, indenização do art. 479 da CLT e que trabalhou dentro do módulo semanal normal. Ao final da reclamação, requereu o pagamento de 2 horas extras por dia, aviso prévio, indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS e honorários advocatícios de 20%. Como advogado de **AGENOR**, elabore a peça processual competente para a defesa de seus interesses.

Espaço do aluno

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 354ª VARA DO TRABALHO DA SÃO PAULO/ESTADO

Processo nº 1234/2023

AGENOR, já qualificado nos autos, vem perante V. Exa. por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos do **art. 847 da CLT**, apresentar **CONTESTAÇÃO** à Reclamação Trabalhista contra si proposta por **PEDRO**, á qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE DA PARTE

Há ilegitimidade da parte **porque** o reclamando é dono da obra e não tem responsabilidade pelos créditos do reclamante, **pois** falta previsão legal, pelo que requer a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 337, inc. XI do CPC e inc. VI do art. 485, CPC, OJ n. 191, SDI-1, TST, art. 455, CLT.

II – PRELIMINAR: DA INÉPCIA DO PEDIDO DE HORAS EXTRAS

Há inépcia do pedido de horas extras **porque** não tem causa de pedir, **pois** não houve a informação do horário de entrada e de saída do reclamante, pelo que requer a extinção do feito **sem** solução de mérito, nos termos do art. 330, inc. I, §1º e inc. I do CPC, art. 337, inc. IV do CPC e art. 485, inciso I CPC.

III – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO BIENAL

Há prescrição bienal **porque** o contrato foi extinto em 02.02.04 e tinha até 02.02.06 para entrar com a ação, mas somente foi ajuizada em 22.04.06, portanto mais de 2 anos após a extinção do contrato, **pelo que requer** a extinção do feito **com** solução de mérito, nos termos do art. 7º, inc. XXIX da CF, art. 487, II, CPC, art. 11, CLT.

IV – DA INEXISTÊNCIA DE AVISO PRÉVIO

O reclamante não tem direito ao recebimento do aviso prévio **porque** seu contrato é por prazo determinado de dois, **pois** se iniciou em 02.04.02 e findou em 02.02.04, nos termos do art. 487, *caput*, da CLT.

V – DA INVIABILIDADE DA MULTA SOBRE O FGTS

O reclamante não tem direito à indenização de 40% sobre FGTS **porque** seu contrato é por prazo determinado, **pois** faz jus apenas à indenização do art. 479 da CLT que foi paga, nos termos da súmula 125 do TST.

VI – DA INEXISTÊNCIA DE HORAS EXTRAS

O reclamante não tem direito às horas extras **porque** nunca trabalhou além do módulo semanal normal, **pois** trabalhava 8 horas por dia e 44 horas semanais, nos termos do art. 7º, inc. XIII da CF.

VII – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE

O reclamado não tem responsabilidade pelos créditos do reclamante **porque** é dono da obra, **pois** celebrou contrato de empreitada para construção da clínica, nos termos da OJ n. 191, SDI-1, TST.

VIII – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O reclamante não pode pedir honorários advocatícios de 20% **porque** na Justiça do Trabalho a condenação máxima é de 15%, nos termos do art. 791-A da CLT.

IX – CONCLUSÃO

AGENOR requer se digne V. Exa. acolher a presente *contestação* em todos os seus termos, acolhendo as preliminares de ilegitimidade e inépcia das horas extras, bem como a prejudicial de prescrição bienal.

No mérito, requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE IMPROCEDENTE** dos pedidos, reconhecendo a inexistência dos direitos ao aviso prévio, inexistência de horas extras, inexistência de responsabilidade e inexistência da indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS.

Requer a condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre o valor da causa, R\$ ____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

29. **Sigmund** começou a trabalhar para o banco **Kapa Econômica Federal** na condição de aprendiz aos 14 anos de idade. Terminado seu contrato de aprendizagem, aos 16 anos foi admitido como caixa bancário com jornada de trabalho de 6 horas diárias e 30 horas semanais. Após um ano de efetivos serviços assumiu a função de gerente, recebendo em razão disso, gratificação de função, e com jornada de trabalho de 8 horas/dia e quarenta semanais. Em decorrência de desentendimentos com a direção da empresa, seis meses após sua promoção, foi demitido sem justa causa e que suas verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias foram quitadas. Sabe-se que **Sigmund** tem 18 anos incompletos e, utilizando-se do *jus postulandi*, ingressou com reclamação trabalhista distribuída para a 150ª Vara do Trabalho de Ponta Grossa, Paraná, sob o número 1234/2023, pleiteado sua reintegração ao emprego em decorrência do fato de, por ser menor, o empregador somente poderia dispensá-lo sem justa causa caso houvesse a imediata contratação de substituto menor de idade, o que efetivamente não ocorreu. No ensejo, pleiteou igualmente o pagamento da sétima e oitavas horas como extraordinárias por trabalhar além da sexta hora permitida para a categoria dos bancários. Requereu honorários advocatícios de 20%. Como advogado da empresa elabore sua defesa.

Espaço do aluno

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA 150ª VARA DA PONTA GROSSA/PARANÁ

Processo nº 1234/2023

KAPA ECONÔMICA FEDERAL, já qualificado nos autos, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem perante V.Exa. apresentar **CONTESTAÇÃO** nos termos do **art. 847, CLT** a Reclamação Trabalhista contra si proposta por **SIGMUND**, já qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – PRELIMINAR: DA INCAPACIDADE PROCESSUAL

Há incapacidade processual do reclamante **porque** à época do ingresso da reclamação trabalhista era menor de 18 anos, **pois** deveria estar representado em juízo pelo pai ou responsável, pelo que requer a suspensão do feito para que a irregularidade seja sanada, nos termos dos arts. 337, inc. IX e 76 do CPC, art. 793, CLT.

II – DA INEXISTÊNCIA DE HORAS EXTRAS

O reclamante não tem direito às horas extras **porque** era gerente bancário com gratificação de função, **pois** sua jornada passa a ser de 8 horas por dia, nos termos da súmula 102, incs. II e IV TST e § 2º do art. 224 da CLT.

III – DA INEXISTÊNCIA DO DIREITO A REINTEGRAÇÃO – VALIDADE DA DISPENSA

O reclamante não tem direito de ser reintegrado **porque** o empregador não está obrigado a contratar outro menor para substituí-lo, por falta de previsão legal (pois falta previsão legal), nos termos do art. 7º, inc. I da CF.

IV – DA INCAPACIDADE DO RECLAMANTE

O reclamante não tem capacidade processual **porque** o menor de 18 anos, **pois** deve estar representado em juízo, pelo que se requer a suspensão do feito para que a irregularidade seja sanada, nos termos do art. 76 do CPC, art. 793, CLT.

V – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O reclamante não pode pedir honorários advocatícios de 20% **porque** na Justiça do Trabalho, a condenação máxima é de 15%, nos termos do art. 791-A da CLT.

VI – CONCLUSÃO

KAPA ECONÔMICA FEDERAL requer seja acolhida a preliminar de incapacidade processual. No mérito, requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE IMPROCEDENTE** dos pedidos para reconhecer a inexistência de horas extras, inexistência do direito à reintegração e honorários de apenas 15%.

Requer a condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre o valor da causa, R\$ ____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

30. Freud, presidente da CIPA, foi despedido com justa causa após ser pego realizando pequenos furtos dentro da empresa. No dia marcado para recebimento das verbas rescisórias lá não compareceu. No dia 03.03.22, a empresa recebe notificação de reclamação trabalhista distribuída para a 189ª Vara do Trabalho de Tubarão/SC, processo número 1234/2023, em que Freud alega ter sido despedido sem justa causa e pede, consequentemente, sua reintegração ao emprego já que a falta grave supostamente por si cometida não foi apurada mediante inquérito judicial como determina a lei. Sabe-se que a empresa no dia 15.02.22 havia distribuído ação de consignação em pagamento para a 98ª da mesma cidade, processo número 5678/2023, alegando falta grave e o depósito da quantia devida com efeito de pagamento. Como advogado da empresa defenda seus direitos.

Espaço do aluno

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical margin lines, text, or other markings on the page.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA 189ª VARA DE TUBARÃO /
SANTA CATARINA**

Processo nº 1234/2023

EMPRESA, já qualificada nos autos, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos do **art. 847, CLT**, vem apresentar perante V.Exa., **CONTESTAÇÃO** à Reclamação Trabalhista contra si proposta por **FREUD**, já qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – PRELIMINAR DE CONEXÃO

Há conexão entre a ação de consignação em pagamento e a reclamação trabalhista **porque** têm a mesma causa de pedir, **pois** tratam da mesma relação de emprego entre EMPRESA e FREUD, **pelo que requer** a reunião das ações, nos termos dos arts. 55, 56, 58 e 286, I do CPC, OJ 130 inc. IV SDI-2 TST, art. 337, inc. VIII do CPC.

II – PRELIMINAR DE PREVENÇÃO

Há prevenção do juízo 89ª Vara do Trabalho de Tubarão/SC **porque** a Ação de Consignação em Pagamento foi a primeira distribuída, **pois** sua distribuição ocorreu em 15.02.22, pelo que se requer a remessa dos autos ao juízo prevento da 89ª Vara do Trabalho de Tubarão/SC, nos termos dos arts. 55, 56, 58 e 286, I do CPC, OJ 130 inc. IV SDI-2 TST, art. 337, inc. VIII do CPC.

III – DA INEXISTÊNCIA DO DIREITO À REINTEGRAÇÃO

O reclamante não tem direito de ser reintegrado **porque** o presidente da CIPA não tem estabilidade, **pois** foi nomeado pelo empregador, nos termos do art. 164, §§ 1º e 5º da CLT e art. 10, II, a do ADCT.

IV – DO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE

O reclamante foi dispensado por justa causa **porque** cometeu falta grave de ato de improbidade, **pois** foi pego realizando pequenos furtos dentro da empresa, nos termos do art. 482, a, CLT.

V - DESNECESSIDADE DO INQUÉRITO

O reclamante não tem direito à apuração da falta grave mediante inquérito **porque** não tem estabilidade, por falta de previsão legal (pois falta previsão legal), nos

termos do art. 5º, II, CF.

VI – CONCLUSÃO

EMPREGADOR requer que V. Exa. acolha as preliminares de conexão das ações de reclamação trabalhista e consignação em pagamento e a prevenção do juízo da 189ª Vara do Trabalho de Tubarão/SC. No mérito, requer o **JULGAMENTO IMPROCEDENTE** da presente reclamação com o reconhecimento da inexistência do direito à reintegração e existência de falta grave.

Requer a condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre o valor da causa, R\$ ____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

31. Clodoaldo é gerente de marketing de um supermercado e à época de sua dispensa, 22.06.04, percebia a quantia de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de salário acrescido da gratificação de função. Contava com 6 anos de empresa. Em sua rescisão constavam as seguintes verbas e valores, sem ressalva: a) aviso prévio – R\$ 4.000,00; b) saldo de salários (22 dias) – R\$ 2.000,00; c) Férias vencidas +1/3: R\$ 5.500,00; d) férias proporcionais + 1/3: R\$ 3.500,00; e) 40% sobre FGTS: R\$ 10.000,00. Em 23.06.06, ingressou com reclamação trabalhista distribuída para a 35ª Vara do Trabalho de Fortaleza-CE sob o número 1234/2023 alegando que seu salário, na verdade, não era R\$ 4.000,00, mas, sim, R\$ 5.000,00 porque R\$ 1.000,00 eram pagos por fora e, além disso, afirma que prestou duas horas extras por dia no primeiro ano de trabalho (das 08h00min às 20h00min, com 2 horas de intervalo) e que tais verbas deveriam repercutir nas rescisórias e indenizatórias constantes do recibo. Por fim, pede honorários advocatícios de 20%. Como advogado da empresa, elabora a peça competente.

Espaço do aluno

[illegible]

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA 35ª VARA DE FORTALEZA – CEARÁ

Processo nº: 1234/2023

EMPRESA, já qualificada nos autos, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem perante V.Exa. nos termos do **art. 847 CLT** apresentar **CONTESTAÇÃO** a Reclamação Trabalhista contra si proposta por **CLODOALDO**, já qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

Há falta de interesse de agir **porque** houve quitação das verbas trabalhistas, **pois** o reclamante assinou o recibo sem qualquer ressalva, pelo que requer a extinção do feito sem solução de mérito, nos termos do art. 337, inc. XI do CPC e art. 485, VI do CPC.

II – PRELIMINAR DE INÉPCIA: HORAS EXTRAS

Há inépcia da petição inicial em relação as horas extras **porque** não tem pedido, **pois** da narração dos fatos não decorreu logicamente a conclusão, **pelo que requer** a extinção do feito **sem** solução de mérito, nos termos do art. 330, inc. I, §1º e inc. I do CPC, art. 337, inc. IV do CPC e art. 485, inciso I, CPC.

III – DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL

Há prescrição bienal **porque** o contrato foi extinto em 22.06.04 e reclamante tinha até 22.06.06 para entrar com ação, mas só ingressou com reclamação trabalhista em 23.06.06, portanto, mais de dois anos após o fim do contrato, **pelo que requer** a extinção do feito **com** solução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II CPC e art. 7º inc. XXIX CF.

VI – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Há prescrição quinquenal **porque** o reclamante somente pode reclamar os cinco anos anteriores a data da reclamação, 23.06.06, **pelo que requer** a extinção do feito **com** solução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II CPC e art. 7º inc. XXIX CF, Súm. 308, I, TST e art. 11, CLT.

V – DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO ÀS HORAS EXTRAS

O reclamante não tem direito às horas extras **porque** está excluído do controle de jornada, **pois** exerce as funções de gerente, encargo de gestão, e com salário mensal de R\$ 4.000,00, compreendida a gratificação, nos termos do art. 62, inc. II e § único da CLT.

VI – DA QUITAÇÃO

O reclamante não tem direito de cobrar diferenças salariais **porque** deu quitação, **pois** assinou o recibo sem qualquer ressalva, dando quitação às parcelas constantes do termo de rescisão com salário no valor de R\$ 4.000,00, nos termos do art. 477, §2º da CLT e súmula 330, I, TST.

VII – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O reclamante não pode pedir honorários advocatícios de 20% **porque** na Justiça do Trabalho, a condenação máxima é de 15%, nos termos do art. 791-A da CLT.

VIII – CONCLUSÃO

EMPREGADOR requer o acolhimento das preliminares de falta de interesse processual e de inépcia, da prejudicial de prescrição bienal e da prescrição quinquenal. No mérito, requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE IMPROCEDENTE** dos pedidos, com o reconhecimento da quitação das verbas, inexistência de direito às horas extras e inexistência de honorários advocatícios de 20%.

Requer a condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre o valor da causa, R\$ _____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

32. **José Doidinho** era dirigente sindical e vivia conclamando seus companheiros de fábrica a reivindicarem melhores condições de salário. Vez ou outra aparecia na porta da empresa munido de megafones incitando seus colegas a comparecerem à Assembleia Geral de Greve para deliberação acerca do movimento paredista. Seu empregador, a empresa **Gama**, passou a não mais suportar tais atividades proibindo, inclusive com reforço policial, a instalação da Kombi do sindicato de José Doidinho nas calçadas defronte a empresa. O sindicalista não se deu por rendido e ao invés de uma levou cinco veículos Kombi, caixas de som e artistas de rua que ficaram em frente a empresa comunicando os empregados da mesma acerca da greve que havia sido deflagrada. O empregador entendeu que **José Doidinho** havia cometido falta grave e suspendeu seu contrato de trabalho em 25.05.23 para a instauração do competente Inquérito Judicial para Apuração de Falta Grave, que foi devidamente protocolado em 27.06.23 e distribuído para a 78ª Vara do Trabalho de Teresina-PI sob o número 1233/2023. Como advogado de **José Doidinho** elabore sua defesa, levando em consideração que os dias 25.05.23 e 27.06.23 são dias úteis e decorrendo, de forma fundamentada, acerca das atitudes do empregador.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA 78ª VARA DE TERESINA – PIAUÍ

Processo nº 1234/2023

JOSÉ DOIDINHO, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem perante V. Exa., apresentar **CONTESTAÇÃO** nos termos do **art. 847, CLT** ao **Inquérito Judicial para Apuração de Falta Grave** contra si proposta por **GAMA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

Há decadência do direito do reclamante de apurar a falta grave do empregado **porque** a suspensão do empregado foi dia 25.05.23 e tinha até 24.06.23 para propor a ação, mas o inquérito somente foi protocolado no dia 27.06.23, portanto, mais de 30 dias da data da suspensão, **pelo que requer** a extinção do feito **com** solução de mérito, nos termos da Súmula 403 do STF, súmula 62 do TST, art. 487, inc. II do CPC e art. 494, CLT e art. 853 da CLT.

II – DA INEXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE

O reclamante não tem direito a rescisão do contrato por justa causa **porque** o empregado não cometeu falta grave, insubordinação, **pois** como dirigente sindical, pode divulgar livremente a greve e não pode ser impedido de exercer suas funções sindicais, tais como empregar meios pacíficos para aliciar trabalhadores a aderirem à greve, nos termos dos arts. 9º, CF e 543, caput da CLT, art. 6º, inc. I da Lei 7.783/89.

III – DA RECONVENÇÃO

JOSÉ DOIDINHO vem apresentar **RECONVENÇÃO**, nos termos do art. 343 do CPC, em desfavor de **EMRESA GAMA**, já qualificado nos autos, pelos fundamentos fáticos e jurídicos a seguir:

IV - DA READMISSÃO

O reclamado tem direito de ser readmitido e receber os salários do afastamento porque não cometeu falta grave, insubordinação, pois como dirigente sindical, pode divulgar livremente a greve e não pode ser impedido de exercer suas funções sindicais, **PELO QUE REQUER A SUA READMISSÃO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA URGÊNCIA (PROVISÓRIA)**, nos termos do art. 495 da CLT, art. 6º, inc. I da Lei

7.783/89 e § 2º do art. 300, CPC.

V – CONCLUSÃO

JOSÉ DOIDINHO, EMPREGADO, requer o acolhimento da prejudicial de decadência. No mérito, **JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE** dos pedidos para reconhecer a inexistência de falta grave e justa causa para a rescisão do contrato, bem como antecipação de tutela para ser readmitido nas suas funções e receber os salários e demais vantagens do período de afastamento.

Requer a condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a causa R\$ ____, na reclamação. Na reconvenção, seja condenado a pagar honorários de 15% sobre a condenação, no valor de R\$ ____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

33. GALEGO MASCATE DA SILVA é trabalhador autônomo devidamente registrado no Conselho Regional de sua categoria autônoma, com escritório próprio e auxiliado por seus próprios empregados, prestou serviços em regime de exclusividade para a empresa **CACARECOS LTDA.** durante cinco anos, iniciando seus serviços em 22.06.08, sendo dispensado em 13.03.13. Inconformado com a rescisão de seu contrato de representação comercial ingressou com Reclamação Trabalhista distribuída para a 10ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT sob o número 1234/2023, contra a empresa **CACARECOS LTDA.** requerendo pagamento das comissões de 10% (dez por cento) sobre as vendas por si realizadas e por seus auxiliares fora de sua zona de representação exclusiva. Alega também que durante a prestação de serviços, sofreu grave acidente de trabalho por ter sido atropelado por motorista visivelmente embriagado o que lhe casou danos morais e materiais. Ao final, requereu o pagamento das comissões e indenização por danos moral e material por ter gastado com medicamentos, sem anexar comprovantes, pelo acidente sofrido. Como advogado da empresa elabore a medida judicial cabível.

Espaço do aluno

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA 10ª VARA DE CUIABA/MATO GROSSO

Processo nº: 1234/2023

CACARECOS LTDA., já qualificada, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos do **art. 847, CLT**, vem perante V. Exa. apresentar **CONTESTAÇÃO** à Reclamação Trabalhista contra si proposta por **GALEGO MASCATE DA SILVA**, já qualificada, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – PRELIMINAR: DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

Há incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para e julgar ações de cobrança de honorários OU remuneração de profissionais liberais **porque** não são relação de trabalho, **pois** tem natureza civil, **pelo que requer** a remessa para a Justiça competente (Justiça Comum), nos termos da súmula 363 STJ, art. 114 inc. I CF, art. 337, inc. II do CPC e art. 485, inc. IV do CPC, art. 795, §2º, CLT.

II – DA INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DANO MORAL

O empregador não tem obrigação de indenizar o empregado pelo dano moral **porque** não teve culpa no acidente, **pois** foi culpa de terceiro que estava dirigindo embriagado, nos termos do art. 7º, inc. XXVIII CF, art. 186 do C.C.

III – DA INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DANO MATERIAL

O empregador não tem obrigação de indenizar pelo dano material **porque** não há comprovações dos valores gastos, **pois** não houve juntada de qualquer documento, nos termos do art. 7º, inc. XXVIII CF, art. 186 do C.C.

IV – DA INEXISTÊNCIA DO DIREITO ÀS COMISSÕES

O reclamante não tem direito as comissões **porque** as vendas foram realizadas fora de sua zona de representação, **pois** o reclamante tem zona própria de representação, nos termos do art. 31 da Lei 4.886/65.

V – DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

Há incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações de cobrança de honorários OU remuneração de profissionais liberais, por terem natureza civil, nos termos da súmula 363 STJ, art. 114 inc. I CF, art. 337, inc. II do CPC e art. 485, inc. IV do CPC, art. 795, §2º, CLT.

VI – CONCLUSÃO

CACARECOS LTDA. requer se digne V. Exa. acolher a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho.

No mérito, **JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE** dos pedidos, reconhecendo a inexistência de indenização por danos materiais e morais e inexistência do direito às comissões.

Requer a condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a causa R\$ ____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Termos em que

Pede e espera deferimento.

Cidade de dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

34. Ariosvaldo recebia mensalmente a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de salário. Sua dispensa foi motivada pelo dano causado ao empregador dolosamente ao dirigir carro da empresa sem habilitação e em estado de embriaguez, fato constatado por colegas de trabalho ao chegar na empresa. O prejuízo sofrido pelo empregador foi de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) relativo à colisão do veículo contra um poste de luz, tudo devidamente apurado em sindicância interna em que foi constatado o dolo do empregado e os valores gastos com o conserto. Devidamente convocado para receber suas verbas rescisórias, **Ariosvaldo** não se conformou com o desconto da quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) de suas verbas rescisórias por força da compensação prevista no § 5º do art. 477, CLT e ingressou com reclamação trabalhista distribuída para a 34ª Vara do Trabalho de Porto Velho, Rondônia sob o número 1234/2023, alegando nulidade da dispensa com justa causa, reconhecimento da dispensa sem justa causa, seus consectários legais e a devolução dos valores cobrados, num total de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). Proponha a medida cabível para a defesa dos interesses do empregador.

Espaço do aluno

[illegible]

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA 34ª VARA DE PORTO VELHO – RONDÔNIA

Processo nº: 1234/2023

EMPRESA, já qualificado nos autos, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem perante V. Exa. apresentar **CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO**, nos termos do arts. 847 da CLT e 343 do CPC à reclamação trabalhista contra si proposta por **ARIOSVALDO**, já qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DA FALTA GRAVE: INDISCIPLINA

O reclamante não tem direito a nulidade da dispensa por justa causa **porque** ela é válida, **pois** cometeu falta grave, indisciplina, ao apoderar-se de veículo da empresa sem qualquer autorização, tudo apurado em sindicância interna, nos termos do art. 482, alínea “f” da CLT.

II – DA FALTA GRAVE: EMBRIAGUEZ

O reclamante não tem direito a nulidade da dispensa por justa causa **porque** ela é válida, **pois** cometeu falta grave, embriaguez no serviço, ao dirigir embriagado e colidir referido veículo contra poste de luz, tudo apurado em sindicância interna, nos termos do art. 482, alínea “h” da CLT.

III – DA VALIDADE DO DESCONTO

O reclamante não tem direito à devolução do valor **porque** o desconto é devido OU válido OU lícito, **pois** o empregador pode realizar descontos no salário do empregado quando o dano causado é doloso, nos termos do § 5º do art. 477 e § 1º do art. 462 da CLT.

IV – DA RECONVENÇÃO

A **EMPRESA** vem apresentar **RECONVENÇÃO**, nos termos do art. 343 do CPC, em desfavor de **ARIOSVALDO**, já qualificado nos autos, pelos fundamentos fáticos e jurídicos a seguir:

V – DO DANO E SUA REPARAÇÃO

O empregador tem direito a uma indenização por dano material no valor de R\$ 28.000,00, porque gastou com o conserto do veículo danificado pelo empregado, pois o danificou quando o colidiu contra poste de luz ao dirigir embriagado, nos termos do art. 949 e 950 do CC..

VI – DO PEDIDO

EMPRESA requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE IMPROCEDENTE** dos pedidos, reconhecendo a dispensa com justa causa e a validade dos descontos.

Requer, ainda, o julgamento procedente dos pedidos da reconvenção para o fim de condenar o reclamante ao pagamento da quantia de R\$ 28.000,00 relativa ao dano material sofrido.

Requer a condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a causa R\$ ____, na reclamação. Na reconvenção, seja condenado a pagar honorários de 15% sobre a condenação, no valor de R\$ ____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$ 28.000,00.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

35. DEFUNTINA COVAS, empregada da empresa **HADES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.**, foi contratada pela **FUNERÁRIA AGORA É SUA VEZ LTDA.** na função de tanatopraxista (maquiadora de cadáveres) no dia 22.06.2013 e despedida por justa causa no dia 01.09.2017. Durante todo o contrato trabalhou no período noturno das 22h às 7h de segunda à sexta-feira. Aos sábados trabalhava das 22h às 02:00h do dia seguinte com folga aos domingos. É sabido que na função a empregada estava sujeita ao manuseio de produtos sabidamente tóxicos como o formaldeído (formol) nos termos do Anexo 11 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78 (quadro nº 1 – limites de tolerância) sem nunca ter recebido qualquer adicional. De acordo com seu empregador, sua dispensa foi motivada pelo cometimento de falta grave, desídia no desempenho de suas funções, uma vez que os parentes dos defuntos reclamaram que a tanatopraxia estava muito mal-feita, o que acabou causando prejuízos ao empregador. No entanto, a empregada alegou que os produtos comprados pela empresa para o serviço já estavam com o prazo de validade vencido, o que foi devidamente comunicado por **DEFUNTINA COVAS** a prestadora de serviços ao empregador diversas vezes. A empresa demitiu **DEFUNTINA** por justa causa e a notificou para receber as verbas da rescisão. **DEFUNTINA** se recusou a receber as verbas sob a alegativa de que a demissão e as verbas não condiziam com o contrato de trabalho. Sabe-se que **DEFUNTINA** nunca recebeu 13º nem gozou férias do período, tampouco houve depósitos de FGTS. **HADES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.** ingressou com Ação de Consignação em Pagamento distribuída para a 10ª Vara do Trabalho de Fortaleza sob o nº 0000447-63.2017-5.07.0010 pedindo o depósito do saldo de salários de 01 (um) dia trabalhado no mês de setembro e férias vencidas + 1/3 de 2016/2017 com efeito de pagamento e quitação do contrato de trabalho com justa causa. Intimada da ação de consignação em pagamento, **DEFUNTINA COVAS** procura você que, como advogado do sindicato da categoria profissional dos tanatopraxistas, deverá propor a medida judicial que melhor atenda os interesses da trabalhadora. Como advogado do sindicato da categoria dos tanatopraxistas promova a medida judicial cabível.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 10ª VARA DO TRABALHO DE FORTALEZA – ESTADO DO CEARÁ

Processo nº 0000447-63.2017-5.07.0010

DEFUNTINA COVAS, qualificação completa, por intermédio de seu advogado abaixo assinado vem apresentar, com base no **art. 847 da CLT e 343, CPC, CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO** à ação de consignação em pagamento contra si proposta por **HADES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, qualificação completa, e o faz pelos fundamentos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I - DA RECUSA JUSTIFICÁVEL

A consignada tem direito de recusar o recebimento das verbas da rescisão **porque** a sua recusa é justa, **pois** ela não cometeu falta grave uma vez que os serviços foram malfeitos por culpa do empregador que comprou os produtos vencidos, o que foi comunicado pela reclamante, nos termos do art. 544 inc. II do CPC.

II – DA INSUFICIÊNCIA DOS DEPÓSITOS

A reclamante tem direito de recusar o recebimento das verbas da rescisão **porque** há insuficiência de depósito, **pois** os valores não são compatíveis com uma dispensa sem justa causa OU os valores depositados referem-se a uma dispensa com justa causa, nos termos do art. 544 inc. II do CPC.

III – DA RECONVENÇÃO

A empregada vem apresentar **RECONVENÇÃO**, nos termos do art. 343 do CPC, em desfavor de **HADES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.** e, subsidiariamente, contra **FUNERÁRIA AGORA É SUA VEZ LTDA.**, qualificação completa, pelos fundamentos fáticos e jurídicos a seguir:

IV – DA JUSTIÇA GRATUITA

A empregada tem direito aos benefícios da justiça gratuita **porque** é pobre na forma da lei, **pois** está desempregada, conforme comprovantes em anexo, nos termos do art. 790 § 3º da CLT.

V – DA TERCEIRIZAÇÃO

A empregada tem direito que a FUNERÁRIA responda de forma subsidiária por seus créditos **porque** é a tomadora de serviços, **pois** mantém com a prestadora de serviços e a reclamante uma relação de terceirização, nos termos da súmula 331, inc. IV, TST.

VI – DO ADICIONAL NOTURNO

A empregada tem direito ao pagamento do adicional noturno de 20% **porque** trabalhou no período noturno, **pois** prestava serviços das 22h às 07h da manhã do dia seguinte, nos termos do art. 73 da CLT e sumula 60, II do TST.

VII – DAS HORAS EXTRAS

A empregada tem direito ao pagamento de duas horas extras por dia com adicional de 50% **porque** trabalhou além da jornada, **pois** prestava serviços das 5h às 7h da manhã, nos termos do art. 59 CLT, art. 7º inc. XVI CF e sumula 60, II do TST.

VIII – DA INSALUBRIDADE

A empregada tem direito ao pagamento de adicional de insalubridade de 40% (grau máximo) sobre o valor do salário-mínimo **porque** trabalhava com agente insalubre, **pois** prestava serviços manuseando formol que é agente nocivo à saúde, nos termos do art. 189 da CLT.

IX – INEXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE

A empregada tem direito a reconhecimento da dispensa sem justa causa **porque** não cometeu qualquer falta grave, desídia, **pois** os serviços foram malfeitos por culpa do empregador que comprou os produtos vencidos, o que foi comunicado pela reclamante, nos termos do art. 482 da CLT.

X – DO PEDIDO

DEFUNTINA COVAS requer se digne V.Exa. julgar totalmente improcedente a ação de consignação em pagamento reconhecendo a recusa como justificável por não ter sido o contrato de trabalho extinto por justa causa, tampouco corretas as verbas depositadas. Requer ainda o julgamento procedente da reconvenção para reconhecer a responsabilidade da FUNERÁRIA AGORA É A SUA VEZ LTDA. (segunda reclamada), adicional noturno, horas extras, insalubridade e inexistência de falta grave.

Requer ainda o pagamento de adicional noturno das 22h às 7h no valor de R\$ ____, adicional de insalubridade no valor de R\$ ____, 2 horas extras por dia no valor de R\$ ____, pagamento de aviso prévio de 42 dias no valor de R\$ ____, 13º salário dos anos de 2013 (6/12) no valor de R\$ ____, 2014 no valor de R\$ ____, 2015 no valor de R\$ ____, 2016 no valor de R\$ ____ e décimo terceiro de 2017 (9/12) no valor de R\$ ____, férias dobradas 2013/2014 + 1/3 no valor de R\$ ____, 2014/2015 + 1/3 no valor de R\$ ____, 2015/2016 + 1/3 no valor de R\$ ____ e proporcionais 4/12 + 1/3

2017/2018 no valor de R\$ _____, depósitos de FGTS do período no valor de R\$ _____, indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS no valor de R\$ _____.

Requer a citação/notificação das empresas **HADES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA e FUNERÁRIA AGORA É SUA VEZ LTDA** para comparecerem a audiência e contestarem a ação, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato. O pagamento das parcelas incontroversas na primeira audiência, sob pena de multa de 50%, art. 467, CLT. Liberação das guias de levantamento de FGTS e seguro desemprego, sob pena de indenização. Pagamento da multa do § 8º do art. 477 da CLT, no valor de R\$ _____.

Requer os benefícios da justiça gratuita, por ser pobre na forma da lei e estar assistido por sindicato de sua categoria profissional.

Requer a condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a causa R\$ _____, na reclamação, nos termos do art. 791-A da CLT.

Requer a condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a causa R\$ _____, na reconvenção, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta prova o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$ _____.

Termos em que
Pede e espera deferimento.
Cidade de dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

36. **ANA** moveu reclamação trabalhista contra **BALÃO ROSA LTDA** pleiteando o recebimento de horas extras, adicional de insalubridade e verbas rescisórias. **BALÃO ROSA LTDA.**, em defesa, primeiramente alegou a prescrição total em face de a empregada **ANA** ter sido demitida em 10.05.1996 e a reclamatória ter sido proposta somente em 10.12.1998, contestando após o mérito, alegando, inclusive, justa causa para a dispensa da empregada. Na audiência de instrução, **Balão Rosa** chegou atrasado e lhe foi aplicada a pena de confissão, tendo sido julgada a ação totalmente procedente. A referida sentença foi omissa quanto à prescrição alegada. Como advogado de **Balão Rosa Ltda.**, utilize o instrumento judicial adequado.

Espaço do aluno

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA ª VARA DA CIDADE – ESTADO

Processo nº:

BALÃO ROSA LTDA., já qualificados nos autos, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos do art. 897-A da CLT vem opor **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES** em desfavor da sentença que julgou procedente reclamação trabalhista proposta por **ANA**, já qualificada nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DO CABIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS

O art. 897-A é claro ao estabelecer que caberão embargos de declaração da sentença, inclusive com efeito modificativo, quando houver omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgado.

II – DA OMISSÃO A SER SANADA

A sentença é omissa **porque** houve negativa de prestação jurisdicional, **pois** o Juiz deixou de se pronunciar sobre a alegação de prescrição bienal do direito do autor de ingressar com reclamação trabalhista, nos termos do art. 5º, inciso XXXV da CF.

III – CONCLUSÃO

BALÃO ROSA LTDA. requer o pronunciamento de V. Exa. da prejudicial de prescrição bienal alegada sanando a omissão e conferindo efeito modificativo ao julgado para extinguir o feito com solução de mérito, art. 487, inc. II do CPC.

Requer também a intimação da parte contrária para se manifestar sobre os presentes Embargos de Declaração.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

37. **Giuseppe Cadura** prestou serviços à sociedade de economia mista **PETRODÓLARES S.A.** com sede na Cidade de Ponhonhonha, Estado de Siri-Ará, durante 04 (quatro) anos após ser aprovado em concurso público de provas e títulos. A empresa, não mais interessada nos serviços de **Giuseppe**, o dispensou sem justa causa pagando-lhe todas as suas verbas rescisórias e indenizatórias. Inconformado, ingressou **Giuseppe** com reclamação trabalhista 1234/2023 em que requereu a nulidade da dispensa por ter a estabilidade do servidor público com a consequente reintegração no emprego e pagamento dos salários do afastamento. Alega ainda que, mesmo que não tivesse estabilidade, sua dispensa é nula pois somente seria possível se tivesse havido motivação do ato demissionário pela Administração Pública, o que de fato não ocorreu. Devidamente instruída, a reclamação foi julgada totalmente procedente, pelo que o Juiz da 13ª Vara do Trabalho de Ponhonhonha determinou a imediata reintegração do reclamante ao emprego bem como o pagamento de todos os salários do período em que ficou afastado com a contagem do período do afastamento no tempo de serviço. Como advogado da empresa estatal atue em prol de seus direitos.

Espaço do aluno

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA ____ª VARA DA
PONHONHONHA – SIRI-ARÁ**

Processo nº: 1234/2023

PETRODÓLARES S.A., já qualificada nos autos, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos do **art. 895, inc. I da CLT**, vem interpor **RECURSO ORDINÁRIO** contra decisão de V. Exa. que julgou procedente reclamação trabalhista contra si interposta por **GIUSEPPE CADURA**, já qualificado nos autos, fazendo-o pelas razões anexas, remetendo-o ao Tribunal Regional do Trabalho da ____ª Região para a devida reforma.

Custas processuais recolhidas (art. 789 da CLT). Depósito recursal realizado (art. 899 e parágrafos da CLT). Tempestividade de 08 dias. Notificação da parte recorrida para contrarrazões (art. 900, CLT).

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR DA ____ª TURMA DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA ____ª REGIÃO**

RAZÕES DE RECURSO ORDINÁRIO

I – INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE

O recorrido não tem direito à reintegração **porque** não tem estabilidade prevista para o servidor público, **pois** é empregado público de sociedade de economia mista, nos termos da súmula 390, II do TST e art. 41 da CF.

II – DA VALIDADE DA DISPENSA

O recorrido não tem direito a nulidade de sua demissão **porque** sua dispensa é válida, **pois** a Administração Pública não precisa motivar o ato de demissão de seus empregados públicos, nos termos da OJ 247, SDI-1, TST.

III – CONCLUSÃO

PETRODÓLARES S.A. requer o **CONHECIMENTO** e **PROVIMENTO** do recurso para a **REFORMA DA DECISÃO** para excluir da condenação a reintegração do empregado, o pagamento do período de afastamento e declarar válida a demissão com o julgamento da reclamação trabalhista totalmente improcedente.

Requer a condenação do reclamante em honorários advocatícios de 15%.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

38. Ismênia ingressou com reclamação trabalhista em 02.02.2004 em que buscou o pagamento de direitos trabalhistas oriundos de seu contrato de trabalho extinto em 22.06.2001. Pleiteou o pagamento de duas horas extras diárias por trabalhar além da sexta, em turnos de revezamento, bem como adicional de insalubridade em decorrência do contato da empregada com lixo do escritório, comprovado por laudo pericial juntado pela própria reclamante. Com a inicial, a reclamante juntou convenção coletiva de sua categoria que constava cláusula prevendo a prorrogação de sua jornada para 08 horas diárias. A notificação da empresa deu-se no dia 05.02.04 e a audiência de julgamento marcada para o dia 08.02.04. Compareceu a empresa-reclamada à audiência e postulou seu adiamento uma vez que não havia tido tempo de preparar sua defesa. O juízo *a quo*, ignorando seus apelos, indeferiu o pedido entendendo que o comparecimento espontâneo da reclamada supriria a notificação fora do prazo, o que foi decidido, sob protestos do advogado da empresa. Decretada a confissão ficta ante a ausência de contestação, o juiz acolheu integralmente os dois pedidos sem a produção de quaisquer provas, julgando totalmente procedente a reclamação. Como advogado da empresa elabore a medida processual adequada.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA ____ª VARA DA CIDADE – ESTADO

Processo nº:

EMPRESA, já qualificada nos autos, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos do **art. 895, inc. I da CLT** vem interpor **RECURSO ORDINÁRIO** contra decisão dessa Vara do Trabalho que julgou procedente reclamação trabalhista proposta por **ISMÊNIA**, já qualificada nos autos, fazendo-o pelas razões anexas, remetendo-o ao Tribunal Regional do Trabalho da ____ª Região para reforma da decisão.

Custas processuais recolhidas (art. 789, CLT). Depósito recursal realizado (art. 899 e §§, CLT). Tempestividade de 8 dias (art. 895 da CLT). Notificação da parte recorrida para contrarrazões (art. 900 da CLT).

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR DA ____ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA ____ª REGIÃO

RAZÕES DE RECURSO ORDINÁRIO

I – PRELIMINAR: DO CERCEIO DE DEFESA

Há nulidade de sentença por cerceio de defesa **porque** não foi respeitado o prazo de 05 dias entre a notificação e audiência, **pois** a notificação se deu no dia 05.02.04 e a audiência foi designada para o dia 08.02.04, pelo que se requer o adiamento da audiência, nos termos dos arts. 794, 795 da CLT, art. 5º inc. LV da CF e art. 841 CLT.

II – PRELIMINAR: CERCEIO DE DEFESA POR FALTA DE PERÍCIA

Há nulidade de sentença por cerceio de defesa **porque** não foi realizada a perícia, **pois** ela é obrigatória para a averiguação da insalubridade, pelo que requer a realização da perícia, nos termos do arts. 794, 795, 195, caput e § 2º, art. 189 da CLT e inc. IX do art. 93 da CF.

III – PREJUDICIAL: PRESCRIÇÃO BIENAL

Há prescrição bienal **porque** o contrato de trabalho foi rescindido em 22.06.01 e a reclamação trabalhista deveria ter sido proposta em 22.06.03, mas foi proposta apenas em 02.02.04, mais de dois anos após a extinção do contrato de trabalho, **pelo que requer** a extinção do feito **com** solução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II CPC e art. 7º inc. XXIX CF, art.11, CLT.

IV – DA INEXISTÊNCIA DE HORAS EXTRAS

A reclamante não tem direito às horas extras **porque** não houve extrapolação da jornada, **pois** há convenção coletiva de trabalho prevendo jornada de 8 horas diárias para o regime de revezamento, nos termos da súmula 423, TST.

V – DO LIXO DE ESCRITÓRIO

A reclamante não tem direito ao adicional de insalubridade **porque** lixo de escritório não é insalubre, **pois** não está classificado como insalubre nas portarias dos órgãos do trabalho, nos termos da súmula 448, I, TST.

VI – DO DIREITO DE DEFESA

Há nulidade de sentença por cerceio de defesa **porque** não foi respeitado o prazo de 05 dias entre a audiência e a notificação, uma vez que a notificação se deu no dia 05.02.04 e a audiência foi designada para o dia 08.02.04, **pelo que se requer** o adiamento da audiência, nos termos dos arts. 794, 795 da CLT, art. 5º inc. LV da CF e art. 841 CLT.

VII – DA NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA INSALUBRIDADE

Há nulidade de sentença por cerceio de defesa **porque** não foi realizada a perícia, **pois** ela é obrigatória no caso de insalubridade, pelo que requer a realização da perícia, nos termos dos arts. 794, 795, 195, caput e § 2º, art. 189 da CLT e inc. IX do art. 93 da CF.

VIII – CONCLUSÃO

EMPRESA requer o **CONHECIMENTO** e **PROVIMENTO** do recurso para a **REFORMA DA DECISÃO** para o reconhecimento da nulidade de sentença por cerceio de defesa por nulidade da citação e por falta de perícia. Acolher a prejudicial de prescrição bienal extinguindo o feito com solução de mérito. No mérito, declarar a inexistência do direito às horas extras, o direito de defesa da recorrente, inexistência de insalubridade e a necessidade de perícia.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

39. **FULANIENE** ingressou com reclamação trabalhista em 02.02.2024, em que buscou reconhecimento de vínculo de emprego doméstico com **DONA CHOCOTONA**, relação de emprego supostamente havida entre 15.03.2010 e 01.12.2021, por fazer faxina 2 vezes por semana. Reclamou também o pagamento, integração e reflexo do adicional de insalubridade em decorrência do contato da empregada com lixo doméstico, comprovado por laudo pericial juntado pela própria reclamante. Sabe-se que à causa foi atribuído o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e que a reclamante, em sua petição inicial, afirmou não saber onde se encontrava **DONA CHOCOTONA**, pois a mesma, segundo alegou, havia mudado de endereço, pelo que requereu a citação por edital de pronto deferida pelo juiz. Ante o não comparecimento de **DONA CHOCOTONA** à audiência de julgamento, foi decretada sua revelia e cominada a pena de confissão ficta quanto a matéria de fato nos termos do art. 844, CLT, não sendo produzida qualquer prova, pelo que o Juiz acolheu integralmente os pedidos, julgando totalmente procedente a reclamação. Como advogado de **DONA CHOCOTONA** elabore a medida processual adequada.

Espaço do aluno

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA ____ª VARA DA CIDADE – ESTADO

Processo nº

DONA CHOCOTONA, já qualificada nos autos, por intermédio de seu advogado, nos termos do **art. 895, inc. I da CLT** vem por seu advogado abaixo assinado, interpor **RECURSO ORDINÁRIO** contra decisão dessa Vara do Trabalho que julgou procedente reclamação trabalhista proposta por **FULANIENE**, já qualificada nos autos, fazendo-o pelas razões anexas, remetendo-o ao Tribunal Regional do Trabalho da ____ª Região para reforma da decisão.

Custas processuais recolhidas (art. 789, CLT). Depósito recursal realizado (art. 899 e §§, CLT). Tempestividade de 8 dias (art. 895, CLT). Notificação da parte recorrida para contrarrazões (art. 900 da CLT).

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR DA ____ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA ____ª REGIÃO

RAZÕES DE RECURSO ORDINÁRIO

I – PRELIMINAR: CERCEIO DE DEFESA - NULIDADE DE CITAÇÃO

Há nulidade de sentença por cerceio de defesa **porque** a citação foi nula, **pois** feita por edital e no procedimento sumaríssimo a citação não pode ser feita por edital, **pelo que requer** o arquivamento do processo e a condenação do reclamante em custas processuais, nos termos dos arts. 794, 795, 852-A, caput, CLT, inc. II § 1º do art. 852-B da CLT, art. 5º inc. LV da CF e art. 794 da CLT.

II – PRELIMINAR: CERCEIO DE DEFESA POR FALTA DE PERÍCIA

Há nulidade de sentença por cerceio de defesa **porque** não foi realizada a perícia, **pois** ela é obrigatória para a averiguação da insalubridade, **pelo que requer** a realização da perícia, nos termos dos arts. 794, 795, 195, caput e § 2º, art. 189 da CLT e inc. IX do art. 93 da CF.

III – PREJUDICIAL: PRESCRIÇÃO BIENAL

Há prescrição bienal **porque** o contrato foi extinto em 01.12.2021, **pois** o Reclamante tinha até 01.12.2023 para propor ação, mas a reclamação trabalhista somente foi proposta em 02.02.2024, portanto, mais de dois anos após a extinção

do contrato, **pelo que requer** a prescrição bienal do seu direito de ação e extinção do feito **com** julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inc. IV CPC e art. 7º inc. XXIX CF, art. 11, CLT.

IV – PREJUDICIAL: PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Há prescrição quinquenal, **pois** só pode reclamar direitos dos cinco anos anteriores a data da reclamação (02.02.2024), **pelo que requer** a extinção do feito **com** solução de mérito, nos termos do art. 487, inc. IV CPC e art. 7º inc. XXIX CF, art. 11, CLT.

V – DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A reclamante não tem direito ao vínculo empregatício doméstico **porque** prestava serviços sem continuidade por apenas dois dias na semana, **pois** é diarista doméstica, nos termos do art. 1º da LC 150/15.

VI – DO LIXO DOMÉSTICO

A reclamante não tem direito ao adicional de insalubridade **porque** lixo doméstico não é insalubre, **pois** não está classificado como insalubre nas Portarias dos órgãos do trabalho, nos termos da súmula 448, inc. I TST e inc. XXXIII e parágrafo único do art. 7º da CF.

VII – INEXISTENCIA DE INSALUBRIDADE PARA EMPREGADO DOMÉSTICO

A reclamante não tem direito ao adicional de insalubridade **porque** é empregado doméstico, por falta de previsão legal (**pois** falta previsão legal), nos termos da súmula 448, inc. I, TST e inc. XXXIII e parágrafo único do art. 7º da CF.

VIII – NULIDADE DE CITAÇÃO

Há nulidade de sentença por cerceio de defesa **porque** a citação foi nula, **pois** feita por edital e no procedimento sumaríssimo a citação não pode ser feita por edital, **pelo que requer** o arquivamento do processo e a condenação do reclamante em custas processuais, nos termos dos arts. 794, 795, 852-A, caput, CLT, inc. II § 1º do art. 852-B da CLT, art. 5º inc. LV da CF e art. 794 da CLT.

IX – CERCEIO DE DEFESA POR FALTA DE PERÍCIA

Há nulidade de sentença por cerceio de defesa **porque** não houve perícia, **pois** ela é obrigatória para a averiguação da insalubridade, **pelo que requer** a realização da perícia, nos termos dos arts. 794, 795, 195, caput e § 2º, art. 189 da CLT e inc. IX do art. 93 da CF.

X – CONCLUSÃO

RECORRENTE requer **CONHECIMENTO** e **PROVIMENTO** do recurso para a **REFORMA DA DECISÃO**, acolhendo a preliminar de nulidade de citação e falta de perícia. Requer o acolhimento da prejudicial de prescrição bienal e prescrição quinquenal (parcial). No mérito, o reconhecimento da nulidade de citação, necessidade de perícia, inexistência de vínculo empregatício doméstico, inexistência de insalubridade julgando a reclamação trabalhista totalmente improcedente.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

40. Determinado empregado domiciliado em Areia Branca-RN, contratado para prestar serviços em Mossoró-RN, ingressou com reclamação trabalhista na Vara Única desta cidade, pleiteando verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias em decorrência da rescisão de seu contrato de trabalho sem justa causa. Ao ser notificada, a empresa-reclamada ingressou com petição de exceção de incompetência relativa requerendo que aquele juízo se desse por incompetente remetendo os autos para a Vara Única de Limoeiro do Norte-CE, local do domicílio da empresa e da contratação do empregado. O juiz, atendendo ao pedido, deu-se por incompetente e determinou a remessa do processo para a Vara Única de Limoeiro. Como advogado do empregado elabore a peça necessária para a defesa de seus interesses.

Espaço do aluno

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA ____ª VARA DO TRABALHO DE MOSSORÓ – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Processo nº:

RECORRENTE-EMPREGADO, já qualificado nos autos, por intermédio de seu advogado abaixo assinado vem, nos termos dos **art. 895, inc. I, CLT, § 2º do art. 799 da CLT e Súmula 214 c do TST** interpor **RECURSO ORDINÁRIO** contra decisão dessa Vara do Trabalho que acolheu Exceção de Incompetência Relativa proposta por **RECORRIDO-EMPREGADOR**, já qualificado nos autos, fazendo-o pelas razões anexas, remetendo-o ao Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região para reforma da decisão.

Tempestividade de 8 dias. Notificação da parte recorrida para contrarrazões (art. 900, CLT).

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ RELATOR DA ____ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

RAZÕES DE RECURSO ORDINÁRIO

I – DA COMPETÊNCIA DA VARA DO TRABALHO DE MOSSORÓ

Há incompetência territorial da Vara do Trabalho de Limoeiro-CE **porque** a Vara competente é a de Mossoró-RN, **pois** é o local da prestação de serviços, nos termos do art. 651, caput da CLT.

II – CONCLUSÃO

RECORRENTE requer o **CONHECIMENTO** e **PROVIMENTO** do recurso para **REFORMA DA DECISÃO** para reconhecer a competência da Vara do Trabalho de Mossoró-RN.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

41. SEREIA SIRIGAITA trabalhou como auxiliar de filetação de camarão na sociedade empresária **MARISCOS ALÉRGICOS S/A.**, de 30/03/2018 a 07/01/2019, quando foi dispensada sem justa causa, recebendo, por último, dois salários-mínimos mensais, conforme anotado na CTPS. Em razão disso, ela ajuizou reclamação trabalhista em face da sociedade empresária. A ação foi distribuída no dia 22/06/22 ao juízo da 90ª Vara do Trabalho de Pelotas/RS, recebendo o número 0001234-80.2022.5.22.0090. No prazo de cinco dias da notificação, foi oposta exceção de incompetência relativa sustentando que a prestação e serviços aconteceu na filial da empresa em Araguaiana/RS e que lá deveria ter sido proposta a ação, tudo comprovado documentalmente. Contraditório respeitado. O Juiz da 90ª Vara do Trabalho de Pelotas/RS rejeitou a exceção e reconheceu a competência da vara do trabalho de Pelotas/RS, mantendo a audiência já designada, sob protestos da reclamada. Na data da audiência, compareceram o reclamante e seu advogado. Presentes o proposto e o advogado da empresa. Rejeitada a primeira proposta de conciliação. Ao preposto foi perguntado se ele era empregado da empresa, pelo que respondeu negativamente. O advogado da reclamante requereu que fosse aplicada a confissão ficta, o que foi de pronto atendido o pedido pelo juiz, sob protestos da reclamada. Recebidas a contestação e documentos, nos termos do § 5º do art. 844 da CLT. Juntada a RAIS/ESOCIAL em que ficou comprovado trabalharem 15 empregados em toda a empresa. Em sua reclamação trabalhista, **SEREIA SIRIGAITA** formulou vários pedidos que assim foram julgados: o juízo declarou a competência material da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido de recolhimento do INSS do período trabalhado; foi reconhecida a prestação de 1 hora extra por dia com adicional de 50% por trabalhar além da quarta, uma vez que foi contratada para trabalhar apenas 5 horas e estava trabalhando seis horas diárias, já que a empresa não apresentou qualquer testemunha que provasse o trabalho de apenas 5 horas por dia; todas as testemunhas do reclamante foram dispensadas por seu advogado sem que tenham sido ouvidas no processo; foi reconhecido que a jornada se desenvolvia de 2ª a 6ª feira, das 10 às 16 horas, com intervalo de 10 minutos para refeição, conforme confessado pelo preposto em interrogatório, sendo, então, deferido o pagamento de 15 minutos com adicional de 50%, em razão do intervalo desrespeitado, e reflexos nas demais verbas salariais; Foi reconhecido o salário oficioso de mais R\$ 2.000,00 alegado na petição inicial, já que o julgador entendeu que o empregador não fez qualquer prova de qualquer pagamento “por fora”; Foi deferido o pagamento de horas extras pelos feriados, conforme requerido pela trabalhadora na inicial, que pediu extraordinário em “todo e qualquer feriado brasileiro”, sendo rejeitada a preliminar suscitada na defesa contra a forma desse pedido; Foi deferido adicional de insalubridade por

trabalhar em ambiente insalubre sem que tenha sido feita perícia; Foi indeferido o pagamento de adicional noturno, já que a autora não comprovou que houvesse filetação, ou preparação para tal fim, no período compreendido entre 22 e 5 horas; Foi deferido o pagamento do vale-transporte em todo o período trabalhado, sendo que, na instrução, o magistrado indeferiu a oitiva de duas testemunhas trazidas pela sociedade empresária, que seriam ouvidas para provar que ela entregava o valor da passagem em espécie diariamente à trabalhadora; Foi julgado procedente o pedido de devolução em dobro, como requerido na exordial, de 5 dias de faltas justificadas por atestados médicos, pois a preposta reconheceu que a empresa se negou a aceitar os atestados porque não continham CID (Classificação Internacional de Doenças); Foi deferido o pagamento correspondente a 1 cesta básica mensal, porque sua entrega era prevista na convenção coletiva que vigorou no ano anterior (de janeiro de 2017 a janeiro de 2018) e, no entendimento do julgador, uma vez que não houve estipulação de uma nova norma coletiva, a anterior foi, automaticamente, prorrogada no tempo; foi antecipada a tutela, na sentença, para o fim de reintegrar a empregada por ser suplente de diretor de sociedade cooperativa, com o pagamento dos salários do período de afastamento; foi indeferido pedido de nulidade do contrato, pois a reclamante não comprovou o vício de vontade; foi deferido o adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre o salário mínimo, tendo sido indeferida pelo juiz a produção de prova pericial, sob protesto da parte reclamada. No final, foram fixadas pelo juiz, em 2%, as custas processuais a serem recolhidas pela reclamada sobre o valor da causa. Foram deferidos honorários advocatícios em favor do advogado da autora na razão de 20% da liquidação e, em favor do advogado da ré, no importe de 10% em relação aos pedidos julgados improcedentes. Diante disso, na condição de advogado da ré, redija a peça prático-profissional para a defesa dos interesses da sua cliente em juízo, ciente de que, na sentença, não havia vício ou falha estrutural que comprometesse sua integridade.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 90ª DO TRABALHO DE PELOTAS/RS

Processo nº: 0001234-80.2022.5.22.0090

MARISCOS ALÉRGICOS, já qualificada nos autos, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos do **art. 895, inc. I da CLT** vem interpor **RECURSO ORDINÁRIO** contra decisão dessa Vara do Trabalho que julgou procedente reclamação trabalhista proposta por **SEREIA SIRIGAITA**, já qualificada nos autos, fazendo-o pelas razões anexas, remetendo-o ao Tribunal Regional do Trabalho da ____ª Região para reforma da decisão.

Custas processuais recolhidas (art. 789, CLT). Depósito recursal realizado (art. 899 e §§, CLT). Tempestividade de 8 dias (art. 895 da CLT). Notificação da parte contrária para contrarrazões (art. 900 da CLT).

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR DA ____ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

RAZÕES DE RECURSO ORDINÁRIO

I – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA RELATIVA/TERRITORIAL/RAZÃO DO LUGAR

Há incompetência relativa/territorial/em razão do lugar da 90ª Vara do Trabalho de Pelotas **porque** a competência é de uma das Varas de Araguaiana/RS, **pois** a prestação de serviços se deu em filial da empresa na cidade de Araguaia/RS, pelo que requer a remessa do processo para uma das Varas de Araguaiana, nos termos do art. 651, caput, da CLT.

II – PRELIMINAR – CERCEIO DE DEFESA

Há nulidade da sentença por cerceamento de defesa **porque** não houve confissão ficta, **pois** o preposto não precisa ser empregado da empresa, **pelo que requer** seja admitido o preposto no processo, nos termos do art. 844, § 5º da CLT.

III – PRELIMINAR – CERCEIO DE DEFESA

Há nulidade da sentença por cerceamento de defesa **porque** as testemunhas foram indeferidas, **pois** o empregador ficou impedido de provar o pagamento das passagens em espécie, pelo que requer a oitiva das testemunhas, nos termos do Art. 5º, LV, CRFB/88 OU Art. 369 CPC.

IV – PRELIMINAR – CERCEIO DE DEFESA

Há nulidade da sentença por cerceamento de defesa **porque** não houve realização de perícia, **pois** a perícia é obrigatória para a averiguação da insalubridade, pelo que requer a realização da perícia, nos termos do art. 195, § 2º da CLT.

V – PRELIMINAR – INÉPCIA

Há inépcia da petição inicial **porque** o pedido é indeterminado, **pois** não foram identificados os feriados trabalhados, pelo que requer a extinção do feito sem solução de mérito, nos termos do Art. 330, § 1º, inc. I do CPC.

VI – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA/MATERIAL

Há incompetência absoluta/material da justiça do trabalho **porque** foi pedido o recolhimento de todo o período, **pois** ela é competente somente para contribuições decorrentes das sentenças que proferir, condenatórias ou homologatórias de acordo, pelo que requer a remessa ao juízo competente, nos termos da Súmula 368, I, TST, art.876, p. único, CLT, Art. 114, VIII, CF.

VII – PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO PARCIAL

Há prescrição parcial (bienal) dos direitos trabalhistas **porque** o contrato foi extinto em 07.01.19 e tinha até 07.01.21 para entrar com a reclamação, mas só ajuizou mais de dois anos após o fim do contrato, dia 22.06.22, pelo que requer a extinção do feito com solução de mérito, nos termos do Art. 7º inc. XXIX CRFB.

VIII – DO INTERVALO INTRAJORNADA

A reclamante não tem direito ao pagamento integral do intervalo **porque** só tem direito a 5 minutos com 50%, pois gozou 10 minutos, nos termos do Art. 71, § 4º, da CLT.

IX – DA NATUREZA COMPENSATÓRIA

A reclamante não tem direito ao reflexo do intervalo desrespeitado nas verbas salariais **porque** não tem natureza salarial, **pois** a natureza é compensatória/indenizatória, nos termos do Art. 71, § 4º, da CLT.

X – INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL

A reclamante não tem direito a uma indenização por dano extrapatrimonial **porque** o empregador não cometeu ato ilícito, **pois** doença degenerativa não é considerada doença do trabalho, nos termos do Art. 20, § 1º, “a”, Lei 8.213/90.

XI – DA DEVOLUÇÃO DO DESCONTO

A reclamante não tem direito a devolução do desconto em dobro dos dias descontados **porque** falta previsão legal, nos termos do Art. 5º, II, CRFB/88.

XII – DA CESTA BÁSICA

A reclamante não tem direito ao pagamento da cesta básica **porque** a norma coletiva não mais vigorava quando a reclamante foi admitida, **pois** norma coletiva não tem ultratividade, nos termos do Art. 614, § 3º, CLT.

XIII – DA REINTEGRAÇÃO

A reclamante não tem direito de ser reintegrada, sendo indevida sua reintegração **pois** não tem estabilidade por falta de previsão legal, **PELO QUE REQUER** O EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO ORDINÁRIO, nos termos da Sum. 414, I do TST, OJ 253, SDI-1, TST E art. 5º, inc. II CRFB.

XIV – DAS HORAS EXTRAS

O reclamante não tem direito à horas extras porque não conseguiu provar fato constitutivo de seu direito, pois o ônus da prova das horas extras é do empregado e suas testemunhas foram dispensadas por seu advogado, nos termos do art. 818. I da CLT e súmula 338, inc. I do TST.

XV – DAS CUSTAS PELA RECLAMADA

A reclamante não tem direito que as custas sejam calculadas sobre o valor da causa porque devem ser calculadas sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 789, inc. I da CLT.

XVI – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A reclamante não tem direito aos honorários advocatícios de 20%, porque na Justiça do Trabalho, a lei limita a 15%, nos termos do Art. 791-A da CLT.

XVII – CONCLUSÃO

MARISCOS ALÉRGICOS requer o **CONHECIMENTO e PROVIMENTO** do recurso para a **REFORMA DA DECISÃO** para o reconhecimento da incompetência da 90ª Vara de Pelotas/RN e a competência de uma das Varas do Trabalho de Araguaiana/RS, nulidade de sentença por cerceio de defesa pela confissão ficta, indeferimento da oitiva das testemunhas e da falta de perícia. Acolher a preliminar de inépcia pelos pedidos indeterminados, a preliminar de incompetência absoluta/material. Acolher a prejudicial de prescrição bienal. No

mérito, declarar a inexistência do direito ao intervalo, inexistência da indenização por dano extrapatrimonial, inexistência de horas extras, inexistência da cesta básica, inexistência da devolução dos descontos e a reintegração, inexistência de 15 minutos com 50%, inexistência dos reflexos do intervalo. Requer seja dado efeito suspensivo ao Recurso Ordinário. Requer que as custas sejam calculadas sobre o valor da condenação e os honorários fixados em 15%.

Termos em que,
Pede e espera provimento.
Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

42. A determinado Recurso de Revista foi negado provimento por não ter se verificado, quando da análise de seu mérito, a divergência jurisprudencial apontada. Inconformado com a decisão, Alvarenga interpôs Embargos para a SDI, recebidos na origem. No entanto, não foi dada a empresa a oportunidade para oferecimento de contrarrazões de acordo com o art. 900, CLT, cerceando seu direito de defesa. Impetrado Mandado de Segurança contra a decisão do Ministro do TST para a SDI-2, no mérito a este foi negada a segurança, sob o argumento de que as contrarrazões são mera formalidade e não são obrigatórias. Como advogado do impetrante atue em prol de seus interesses.

Espaço do aluno

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Processo nº:

EMPRESA, já qualificado nos autos, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem perante V.Exa., nos termos do **artigo 102, II, a, CF e art. 1.027 do CPC**, interpor **RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL**, em face da decisão que negou o **MANDADO DE SEGURANÇA** proposto contra Ministro da Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, tendo como interessado o **Recorrido**, já qualificado nos autos, fazendo-o pelas razões anexas, remetendo-o ao Supremo Tribunal Federal para reforma da decisão.

Custas processuais recolhidas. Depósito recursal realizado. Recurso tempestivo, pois interposto no prazo de 08 dias. Notificação da parte recorrida para contrarrazões.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR DA _____ª TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

RAZÕES DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL

I – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Há nulidade de decisão por cerceio de defesa **porque** não foi dado ao recorrido a oportunidade de apresentar contrarrazões, nos termos do art. 5º inc. LV da CF, art. 900 da CLT e art. 6, Lei 5.584/70.

II – CONCLUSÃO

EMPRESA requer o **CONHECIMENTO** e **PROVIMENTO** para a **REFORMA DA DECISÃO** a fim de garantir o direito do recorrente às contrarrazões.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

43. A reclamante ingressou com reclamação trabalhista que foi julgada procedente no valor de R\$ 20.000,00 para condenar a reclamada ao pagamento do aviso prévio de 33 (trinta e três) dias não concedido por sua empregadora **ABC S.A.** quando da rescisão contratual ocorrida em 15.10.2013. Inconformada com a sentença, a recorrente interpôs Recurso Ordinário alegando que a concessão do aviso prévio proporcional é direito apenas daqueles cujos contratos se iniciaram após a entrada em vigor da Lei 12.506/11, ou seja, 13/10/2011. O recurso ordinário foi interposto um dia após o prazo recursal, por força do último dia do prazo ter caído em feriado municipal. Não houve qualquer comprovação do feriado por parte da recorrente. O recurso também se fez acompanhar do comprovante das custas no valor de R\$ 380,00; depósito recursal realizado no valor de R\$ 12.165,00. Sabe-se ainda que a procuração do advogado do recorrente não menciona o representante legal da empresa, mas apenas seu outorgante. Recebido o recurso ordinário em seu efeito devolutivo, foi intimado o recorrido a se manifestar sobre o mesmo. Como advogado do empregado, promova a peça processual necessária. Considere o valor oficial do depósito recursal para recurso ordinário R\$ 12.665,14.

Espaço do aluno

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA ____ª VARA DO TRABALHO DE CIDADE – ESTADO

Processo nº:

RECORRIDO-RECLAMANTE, já qualificado nos autos, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos do **artigo 900 da CLT e art. 6º da Lei 5.584/70**, vem apresentar **CONTRARRAZÕES** ao **RECURSO ORDINÁRIO** interposto por **ABC S.A.**, já qualificado nos autos, fazendo-o pelas razões anexas, remetendo-o ao Tribunal Regional do Trabalho da ____ª Região para manutenção da decisão.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ RELATOR DA ____ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA ____ª REGIÃO

CONTRARRAZÕES DE RECURSO ORDINÁRIO

I – PRELIMINAR DE DESERÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE CUSTAS

Há deserção do Recurso Ordinário **porque** houve insuficiência no recolhimento das custas, **pois** deveriam ter sido recolhidos R\$ 400,00, pelo que requer que o recurso não seja admitido por falta de preparo caso não recolha a diferença no prazo legal de cinco dias, nos termos do art. 789, caput e inciso I da CLT e OJ 140 da SDI-1, TST.

II – PRELIMINAR DE DESERÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO

Há deserção do Recurso Ordinário **porque** houve insuficiência no recolhimento do depósito recursal, **pois** deveriam ter sido depositados R\$ 12.665,14, pelo que requer que o recurso não seja admitido por falta de preparo caso não recolha a diferença no prazo legal de cinco dias, nos termos do art. 7º da Lei 5.584/70 e OJ 140, SDI-1, TST.

III – PRELIMINAR DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO

Há defeito de representação do recurso ordinário **porque** o mandato está com defeito, **pois** a procuração não qualifica o representante legal da empresa, pelo que requer que o recurso não seja admitido, por ser inexistente, nos termos do art. 337, IX, CPC, art. 654, §1º, CC e Súmula 456, I, TST.

IV – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Há intempestividade do Recurso Ordinário **porque** que não foi provado o feriado municipal para a prorrogação do prazo quando da interposição do recurso, **pois** a prova do feriado local é ônus da parte recorrente, pelo que requer que o recurso não seja admitido por intempestivo, nos termos da súmula 385, inc. I do TST.

V – DO DIREITO AO AVISO PRÉVIO

O Reclamante tem direito ao aviso prévio proporcional de 33 dias **porque** quando foi demitido em 15/10/13, já estava vigente a lei do aviso prévio proporcional, nos termos da súmula 441, TST e art 1º da lei 12.506/13.

VI - CONCLUSÃO

RECORRIDA-RECLAMANTE requer o recebimento das presentes contrarrazões para o **NÃO CONHECIMENTO** e **IMPROVIMENTO** do recurso para a **MANUTENÇÃO** da decisão recorrida, para garantir o direito ao aviso prévio proporcional.

Termos em que,

Pede espera e deferimento.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

44. Determinado empregado ingressou com reclamação trabalhista pleiteando o pagamento de adicional de periculosidade sobre salários e demais vantagens de natureza salarial relativo aos últimos dez anos de trabalho. Notificado, compareceu o empregador alegando prescrição quinquenal, art. 7º, inc. XXIX da CF, e que o adicional de periculosidade deve ser calculado sobre o salário base sem o acréscimo de nenhum outro adicional, art. 193, CLT. Encerrada a instrução, em sua sentença, o juiz julgou o pedido parcialmente procedente pelo que acolheu a prescrição quinquenal, mas condenou o reclamado a pagar ao reclamante os últimos cinco anos de adicional de periculosidade sobre o salário base acrescido das demais vantagens salariais. O reclamante, inconformado ingressa com recurso ordinário pedindo a reforma da decisão quanto à aplicação da prescrição quinquenal. O reclamado deixa passar em branco o prazo recursal comum às partes. Admitido o recurso do reclamante na origem, o juízo a quo determina a apresentação de contrarrazões pelo empregador. Agora, inconformado com a decisão que julgou a reclamação trabalhista parcialmente procedente, elabore a medida legal cabível a ser apresentada no mesmo prazo que as contrarrazões ao recurso ordinário interposto.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA ____ª VARA TRABALHO DA CIDADE - ESTADO

Processo nº:

RECORRENTE - EMPREGADOR, já qualificado nos autos, por intermédio de seu advogado, nos termos dos artigos **997 § 1º do CPC, 895, inc. I da CLT e súmula 283, TST**, vem interpor **RECURSO ORDINÁRIO ADESIVO**, contra decisão dessa Vara do Trabalho que julgou parcialmente procedente Reclamação Trabalhista proposta por **RECORRIDO - EMPREGADO**, já qualificado nos autos, fazendo-o pelas razões anexas, remetendo-o ao Tribunal Regional do Trabalho da ____ª Região para reforma da decisão.

Custas processuais recolhidas. Depósito recursal realizado. Recurso tempestivo, pois interposto no prazo de 08 dias. Notificação da parte recorrida para contrarrazões.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR DA ____ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA ____ª REGIÃO
RAZÕES DE RECURSO ORDINÁRIO ADESIVO

I – DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE SOBRE SALÁRIO BASE

O reclamante não tem direito ao pagamento do adicional de periculosidade sobre vantagens **porque** deve ser feito apenas sobre o salário-base sem vantagens, **pois** há expressa previsão legal, nos termos do art. 193, caput, § 1º, CLT e súmula 191, TST.

II – CONCLUSÃO

RECORRENTE requer o **CONHECIMENTO** e **PROVIMENTO** do presente recurso, para a **REFORMA DA DECISÃO** a fim de que o adicional de periculosidade seja pago com base no salário contratual sem nenhuma outra vantagem.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

45. TEKOMO NAKAMA, famoso chef nipônico, trabalhou no **RESTAURANTE CARNE DE GATO LTDA.**, tendo sempre recebido salário fixo no valor de R\$ 5.000,00 mensais. Diariamente, dirigia a cozinha do restaurante e possuía vários ajudantes dentre subchefes, cozinheiros, lavadores e até o chef confeiteiro. Foi dispensado imotivadamente após dois anos de serviço. Ajuizou ação trabalhista distribuída à **58ª Vara do Trabalho de Araguaiana/RS** pleiteando diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso salarial estipulado para os funcionários em bares e restaurantes, conforme a Convenção Coletiva firmada pelo sindicato dos bares e restaurantes com o sindicato dos chefs, cozinheiros, garçons e ajudantes em bares e restaurantes, ambos do estado de Santa Catarina.

Pleiteou o pagamento extraordinário pelo tempo de duração da viagem de ida e volta ao trabalho, pois ficava com o carro da empresa que dirigia e que ficava sob sua guarda. Alegou que de sua residência para o local de trabalho havia apenas três linhas diretas de ônibus com tarifa modal em cada horário, sendo o transporte insuficiente. Pleiteou salário in natura pelo uso de veículo do empregador, o qual ficava com Tekomo Nakama ao longo da semana útil, devendo deixá-lo na garagem do empregador durante o fim de semana de folga, bem como nas férias. Pleiteou, ainda, a integração de diárias para viagem, recebidas no valor de R\$ 3.000,00 por mês, relatando que ao longo do contrato viajou a serviço por três ocasiões, em três diferentes meses. Pleiteou diferenças salariais decorrentes de equiparação salarial com chef confeiteiro, o qual inicialmente trabalhava como maitre, mas por força de decisão do INSS, por limitação física, teve sua função alterada, quando percebia R\$ 7.000,00 mensais. Por trabalhar em cozinha, pleiteou o pagamento de adicional de insalubridade em seu grau mínimo pela exposição ao calor a que era submetido durante a prestação de serviços, bem como o pagamento de três meses de gratificação de função atrasadas.

Na audiência, com a frustração da primeira tentativa de conciliação e após a apresentação de defesa com documentos, foi requerido o depoimento pessoal do reclamante. O juiz, ao deferir o pedido, nomeou intérprete e determinou que os honorários fossem pagos pela parte sucumbente no processo, sob protestos do advogado reclamante que afirmara que o encargo do pagamento dos honorários do intérprete do empregador, já que ele foi quem requereu a produção da prova. O juiz também determinou a realização da perícia para a averiguação da insalubridade, com o pagamento dos honorários do perito após a realização da mesma e pelo sucumbente na pretensão. Mais uma vez, houve protestos do advogado reclamante que afirmara que o encargo do pagamento dos honorários do perito fica com o empregador, já que o empregado é hipossuficiente. Protestos registrados em ata de audiência.

A parte autora declarou não ter outras provas. A perícia não encontrou agente

classificado como insalubre pelas portarias do Ministério do Trabalho no local de trabalho. A parte ré requereu a oitiva de uma testemunha, a qual foi indeferida pelo juiz, gerando o inconformismo da parte ré, registrado em ata de audiência. Dez dias após o encerramento normal da audiência, o juiz designou audiência para a prolação da sentença, pelo que as partes foram devidamente intimadas. No dia da audiência, 03.03.24, presentes as partes e seus patronos, foi prolatada a sentença de procedência parcial dos pedidos, pelo que o juiz deixou de condenar o empregador a pagar os três meses de gratificação de função atrasados, uma vez que foram juntados os recibos de pagamentos com a defesa e não impugnados de forma específica pelo reclamante, como também deixou de condenar o empregador ao pagamento da diferenças salariais do piso previsto em Convenção Coletiva, já que as bases territorial da convenção coletiva é distinta da do prestador de serviços. Os demais pedidos feitos na reclamação trabalhista foram julgados procedentes, com a condenação do empregador pelo pagamento de horas extras pela jornada *in itinere*, salário *in natura* pelo uso do veículo, integração das diárias para viagem ao salário, pagamento de adicional de insalubridade pelo calor, por entender que os fornos do restaurante são muito quentes, condenação a pagar os honorários do perito e do intérprete. No oitavo dia após a sentença de audiência, o reclamante apresentou a medida cabível insurgindo-se de forma específica e fundamentada sobre todos os pontos da sentença em que havia sucumbido. No mesmo prazo, a reclamada quedou-se inerte. O Juiz da 58ª Vara do Trabalho de Araguaiana/RS recebeu a medida do reclamante a que lhe deu seguimento. Você foi notificado como advogado(a) da empresa para apresentar a peça prático-profissional em nome de seu cliente de forma a mostrar seu inconformismo. Redija a mesma apresentando os argumentos pertinentes.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 58ª VARA DO TRABALHO DE ARAGUAIANA – RS

Processo nº:

RESTAURANTE CARNE DE GATO LTDA., já qualificado nos autos, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos do **997 § 1º do CPC, 895, inc. I da CLT e súmula 283, TST**, vem apresentar **RECURSO ORDINÁRIO ADESIVO** contra decisão dessa Vara do Trabalho que julgou parcialmente procedente Reclamação Trabalhista proposta por **TEKOMO NAKAMA**, já qualificado nos autos, fazendo-o pelas razões anexas, remetendo-o ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região para a devida reforma.

Custas processuais recolhidas (art. 789, CLT). Depósito recursal realizado (art. 899 e §§, CLT). Tempestividade de 8 dias. Notificação da parte recorrida para contrarrazões (art. 900, CLT).

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ RELATOR DA _____ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

RAZÕES DE RECURSO ORDINÁRIO ADESIVO

I – PRELIMINAR: DO CERCEIO DE DEFESA

Há nulidade de sentença por cerceio de defesa **porque** o juiz indeferiu a oitiva de sua única testemunha, **pois** ela ficará impossibilitada de provar o direito no caso de acolhimento do recurso, pelo que requer que seja ouvida a testemunha nos termos do art. 5º inc. LV da CF e art. 825 parágrafo único da CLT.

II – DA INEXISTÊNCIA DE ADICIONAL DE HORAS EXTRAS

O Reclamante não tem direito ao pagamento de adicional de hora extra **porque** não houve trabalho além da jornada, **pois** o tempo de duração da viagem de ida e volta ao trabalho não se considera tempo à disposição do empregador, nos termos do art. 58, §2º da CLT.

III – DA INEXISTÊNCIA DE SALÁRIO *IN NATURA*

O reclamante não tem direito ao salário *in natura* **porque** não é salário-utilidade, **pois** o veículo era utilizado para trabalho ou tem mero caráter contraprestacional, nos termos do art. 458 da CLT.

IV – DA NÃO INTEGRAÇÃO DAS DIÁRIAS PARA VIAGENS

O Reclamante não tem direito que as diárias para viagem integrem a sua remuneração **porque** não tem natureza salarial, **pois** há expressa vedação legal, nos termos do art. 457, §2º, CLT.

V – DA INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS

O Reclamante não tem direito ao pagamento de diferenças salariais por equiparação salarial, **porque** o modelo era readaptado, **pois** não serve como paradigma, nos termos do Art. 461, § 4º, CLT.

VI – DA INEXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE

O Reclamante não tem direito ao pagamento de adicional de insalubridade **porque** o local de trabalho não é insalubre, **pois** não foi encontrado agente insalubre na cozinha, nos termos do art. 189 da CLT.

VII - HONORÁRIOS DO INTÉRPRETE

A sentença não é válida **porque** os honorários do intérprete são pagos pela parte sucumbente na ação, **pois** foi o empregado quem sucumbiu no processo, nos termos do art. 819, § 2º da CLT.

VIII – DOS HONORÁRIOS DO PERITO

A sentença não é válida **porque** os honorários do perito são pagos pela parte sucumbente do objeto da pretensão da perícia, **pois** não foi encontrado agente insalubre no local de trabalho, nos termos do art. art. 790-B da CLT.

IX - CONCLUSÃO

RESTAURANTE CARNE DE GATO LTDA. requer o **CONHECIMENTO** e **PROVIMENTO** do recurso para a **REFORMA DA DECISÃO** para o reconhecimento da nulidade de sentença por cerceio de defesa por indeferimento da oitiva de sua única testemunha. No mérito, declarar a inexistência do direito às horas extras, de salário in natura, pagamento de diferenças salariais, insalubridade e excluir da condenação o pagamento de honorários do perito e do intérprete.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

46. ANA FURÚNCULO empregada da farmacêutica **OXIUROSE S.A.** ingressou com reclamação trabalhista pleiteando a integração ao salário e reflexos da parcela paga pela empresa a título de ajuda custo (ajuda-combustível) por utilizar veículo de sua propriedade para a prestação de serviços à empresa reclamada. Julgada totalmente improcedente na primeira instância, **ANA FURÚNCULO** interpõe recurso ordinário para o TRT de Minas Gerais, ao qual é dado provimento sob a seguinte ementa:

“REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL E AJUDA DE CUSTO – POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO – Mesmo que comprovado que os valores pagos a título de reembolso de combustível e de ajuda de custo se destinavam ao ressarcimento de despesas realizadas em prol do trabalho, ainda que não ultrapassem 50% do seu salário, defere-se a natureza salarial das ajudas de custo a fim de lhes atribuir caráter salarial. (TRT 3ª R. – RO 01366.2006.136.03.00.1 – 1ª T. – Relª Desª Deoclécia Amorelli Dias – DJMG 24.01.2007).

A empresa farmacêutica **OXIUROSE S.A.**, inconformada, contrata você como advogado. Defenda seus interesses propondo a medida cabível, tomando como paradigma a decisão abaixo, obedecendo aos requisitos previstos em lei para o cabimento, conhecimento e posterior provimento da medida a ser adotada:

“AJUDA DE CUSTO – INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO – O – valor pago a título de ajuda de custo, no caso vertente, era para custear as despesas decorrentes do exercício da profissão de vendedor viajante e não ultrapassaram 50% do valor do seu salário, sendo correto concluir, então, que não deve integrar a remuneração obreira, por não ter natureza salarial, conforme determina o parágrafo 2º do art. 457 da CLT, mormente se o reclamante, na inicial, limitou-se a afirmar que recebia tal parcela, nada alegando acerca do seu desvirtuamento. Recurso ao qual se nega provimento, no particular. (TRT 23ª R. – RO 01570.2003.004.23.00-8 – Cuiabá – Rel. Juiz José Simioni – DJMT 06.12.2004 – p. 19).

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

Processo nº: 01366.2006.136.03.00.1

OXIUROSE S.A., já qualificada nos autos, vem, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos do **artigo 896 alínea “a” da CLT**, interpor **RECURSO DE REVISTA** contra decisão de que deu provimento ao Recurso Ordinário de **ANA FURÚNCULO**, já qualificada nos autos, fazendo-o pelas razões anexas, remetendo-o ao Tribunal Superior do Trabalho para a devida reforma.

Custas processuais recolhidas (art. 789, CLT). Depósito recursal realizado (art. 899 e §§, CLT). Tempestividade de 8 dias. Transcendência (896-A, CLT) Notificação da parte recorrida para contrarrazões (art. 900, CLT).

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR DA _____ª TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

RAZÕES DE RECURSO DE REVISTA

I – DA TRANSCENDÊNCIA

A recorrente prova que a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza jurídica, política, social e econômica da matéria discutida no presente recurso de revista, nos termos do art. 896-A da CLT.

II – PREQUESTIONAMENTO E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL

O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região interpretou o disposto no § 2º do art. 457 da CLT entendendo que a verba paga ao empregado a título de *ajuda de custo* deve ter natureza salarial:

“REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL E AJUDA DE CUSTO – POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO – Mesmo que comprovado que os valores pagos a título de reembolso de combustível e de ajuda de custo se destinavam ao ressarcimento de despesas realizadas em prol do trabalho, defere-se a natureza salarial das ajudas de custo a fim de lhes atribuir caráter salarial. (TRT 3ª R. – RO 01366.2006.136.03.00.1 – 1ª T. – Relª Desª Deoclécia Amorelli Dias – DJMG

24.01.2007)”.
24

No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região interpretou o mesmo dispositivo de lei federal de modo a não reconhecer a natureza salarial da verba paga como ajuda de custo, por ter natureza meramente compensatória:

“AJUDA DE CUSTO – INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO – O valor pago a título de ajuda de custo, no caso vertente, era para custear as despesas decorrentes do exercício da profissão de vendedor viajante e não ultrapassaram 50% do valor do seu salário, sendo correto concluir, então, que não deve integrar a remuneração obreira, por não ter natureza salarial, conforme determina o parágrafo 2º do art. 457 da CLT, mormente se o reclamante, na inicial, limitou-se a afirmar que recebia tal parcela, nada alegando acerca do seu desvirtuamento. Recurso ao qual se nega provimento, no particular. (TRT 23ª R. – RO 01570.2003.004.23.00-8 – Cuiabá – Rel. Juiz José Simioni – DJMT 06.12.2004 – p. 19)”.

Pelo que requer o reconhecimento da divergência e o cabimento do Recurso de Revista, nos termos do art. 896, parágrafo 1-B, incisos I e II da CLT e Súmula 337, inciso I, “b” do TST.

III – DA NATUREZA INDENIZATÓRIA DA AJUDA DE CUSTO

O reclamante não tem direito a que as ajudas de custo integram a sua remuneração **porque** elas não têm natureza salarial, tem natureza indenizatória, pois são fornecidas pelo empregador ao empregado para o trabalho, sendo indispensáveis à prestação de serviços, nos termos do § 2º do art. 457 da CLT e inc. I, § 2º do art. 458 da CLT.

IV – CONCLUSÃO

OXIUROSE S.A. requer **CONHECIMENTO** e **PROVIMENTO** do recurso para a **REFORMA DA DECISÃO** a fim de reconhecer a natureza compensatória das ajudas de custo.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

47. Paulo Minozzo ingressou com reclamação trabalhista contra o **Oficina Mecânica Simas Turbo Ltda.** para pleitear o pagamento de uma hora extra com adicional de 50% todas as segundas-feiras porque o empregado ficava na empresa uma hora a mais que o expediente normal (8h às 17h, com uma hora de intervalo), em virtude de frequentar o templo ecumênico construído pelo empregador. O templo era destinado a todos aqueles que quisessem pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos durante todo o final de semana anterior. O templo era de uso facultativo. A ação foi julgada improcedente pelo juiz do trabalho. Foi interposto recurso ordinário contra a sentença, repetindo-se os argumentos trazidos na petição inicial. O tribunal regional do trabalho (TRT) deu provimento ao recurso, por entender caracterizada a existência de uma hora extra todas as segundas já que o empregado ficava uma hora a mais do que sua jornada normal, devendo os autos retornar à Vara do Trabalho para julgamento das verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias, sob a seguinte ementa:

“HORAS EXTRAS. TEMPLO ECUMÊNICO. CARACTERIZAÇÃO – reconhece-se a existência de horas extras pela permanência do empregado após o final do expediente, ainda que para uso facultativo de templo ecumênico construído pelo empregador”
(TRT 2ª R. – RO 01366.2006.136.03.00.1 – 1ª T. – Relª Desª Deoclécia Amorelli Dias – DJ 24.01.2017)

Como advogado da **Oficina Mecânica Simas Turbo Ltda.** promova a medida cabível.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA ____ª REGIÃO

Processo nº: 01366.2006.136.03.00.1

OFICINA MECÂNICA SIMAS TURBO LTDA, já qualificado nos autos, vem, por intermédio de seu advogado, nos termos do **artigo 896 alínea “c” da CLT**, interpor o presente **RECURSO DE REVISTA** contra decisão que deu provimento ao Recurso Ordinário de **PAULO MINOZZO**, já qualificado nos autos, fazendo-o pelas razões anexas, remetendo-o ao Tribunal Superior do Trabalho para reforma.

Custas processuais recolhidas (art. 789, CLT). Depósito recursal realizado (art. 899 e §§, CLT). Tempestividade de 8 dias. Transcendência (896-A, CLT). Notificação da parte recorrida para contrarrazões (art. 900, CLT).

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR DA ____ª TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

RAZÕES DE RECURSO DE REVISTA

I – DA TRANSCENDÊNCIA

A recorrente prova que a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza jurídica, política, social e econômica da matéria discutida no presente recurso de revista, nos termos do art. 896-A da CLT.

II – DO PRESQUESTIONAMENTO

É que a decisão do TRT da 2ª Região reconheceu a existência de uma hora extra às segundas pelo uso facultativo de templo ecumênico construído pelo empregador:

“‘HORAS EXTRAS. TEMPLO ECUMÊNICO. CARACTERIZAÇÃO – reconhece-se a existência de horas extras pela permanência do empregado após o final do expediente, ainda que para uso facultativo de templo ecumênico construído pelo empregador”
(TRT 2ª R. – RO 01366.2006.136.03.00.1 – 1ª T. – Relª Desª Deoclécia Amorelli Dias – DJ 24.01.2017)

No entanto, decisão afrontou de forma direta e literal o §2º, inc. I do art. 4 da CLT que declara a inexistência de horas extras no caso de práticas religiosas:

Art. 4º - Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada.

[...]

§2º. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos previsto no § 1º do art. 58 desta Consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras

I – práticas religiosas;

[...]

Pelo que se requer o reconhecimento da ofensa a dispositivo de lei federal e o cabimento do presente recurso de revista, nos termos do art. 896, “c” e parágrafo 1º-B, inciso II da CLT.

III – DA INEXISTÊNCIA DE HORAS EXTRAS

O reclamante não tem direito uma hora extras com 50% porque não extrapolou sua jornada de trabalho, pois não se considera tempo à disposição do empregador, não sendo computado como extras, o período em que o empregado passa na empresa para práticas religiosas, nos termos do art. 4º, inc. I da CLT.

IV – CONCLUSÃO

OFICINA MECÂNCIA SIMAS TURBO LTDA, requer **CONHECIMENTO** e **PROVIMENTO** do recurso para a **REFORMA DA DECISÃO** a fim de declarar a inexistência de horas extras.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

48. Após julgamento de seu Recurso de Revista perante a 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, esta entendeu que o empregado que se aposenta espontaneamente tem seu contrato de trabalho rescindido e caso queira continuar trabalhando celebra com seu empregador novo contrato de emprego, de modo que negou provimento ao Recurso de Revista interposto para afastar da condenação a indenização dos 40% sobre os depósitos do FGTS de todo o contrato de trabalho, recaiando esta apenas sobre os depósitos pós-aposentadoria, sob a seguinte ementa:

“APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EXTINÇÃO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO DE 40% FGTS PÓS APOSENTADORIA – o requerimento espontâneo por parte do empregado de sua aposentadoria equivale à rescisão por pedido de demissão. Caso o empregado opte por continuar trabalhando celebra com o empregador novo contrato de trabalho. Rescindido o novo contrato sem justa causa, a indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS recairá apenas sobre o período pós-aposentadoria”.(TST-RR 01366.2006.136.03.00.1 – 4ª T. – Relª Minª Maria Joaquina de Amaral Ferreira Goes – DJ 24.01.2017).

Como advogado do empregado, proponha a medida judicial cabível.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DA 4ª TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Processo Nº 01366.2006.136.03.00.1

EMBARGANTE-EMPREGADO, já qualificado nos autos, por intermédio de seu advogado, nos termos do art. 894, inc. II da CLT, vem interpor **EMBARGOS** contra decisão que negou provimento ao RECURSO DE REVISTA proposto contra **EMBARGADO-EMPREGADOR**, já qualificado nos autos, fazendo-o pelas razões anexas, com a remessa à Seção de Dissídios Individuais 1, TST para reforma.

Recurso tempestivo, pois interposto no prazo de 08 dias. Transcendência (896-A da CLT). Notificação da parte contrária para contrarrazões.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR DA SEÇÃO DE DISSÍDIOS INDIVIDUAIS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

I – DA TRANSCENDÊNCIA

A recorrente prova que a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza jurídica, política, social e econômica da matéria discutida no presente recurso de revista, nos termos do art. 896-A da CLT.

II – DO PREQUESTIONAMENTO E DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL

A decisão da 4ª Turma do TST entendeu que aposentadoria espontânea do empregado extinguiu o contrato de trabalho e a indenização de 40% FGTS recairia apenas sobre o período pós-aposentadoria:

“APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EXTINÇÃO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO DE 40% FGTS PÓS APOSENTADORIA – o requerimento espontâneo por parte do empregado de sua aposentadoria equivale à rescisão por pedido de demissão. Caso o empregado opte por continuar trabalhando celebra com o empregador novo contrato de trabalho. Rescindido o novo contrato sem justa causa, a indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS recairá apenas sobre o período pós-aposentadoria”. (TST – RR 01366.2006.136.03.00.1 – 4ª T. – Relª Minª Maria Joaquina de Amaral Ferreira Goes – DJ 24.01.2017).

No entanto, a OJ 361, SDI-1, TST entende que a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho e a indenização de 40% FGTS recai sobre todo o período contratual:

“OJ. 361, SDI-1, TST. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. UNICIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. MULTA DE 40% DO FGTS SOBRE TODO O PERÍODO. A aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação. Assim, por ocasião da sua dispensa imotivada, o empregado tem direito à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral”.

Pelo que requer o reconhecimento da divergência e o cabimento dos presentes Embargos de Divergência, nos termos do art. 894, II, CLT e sumula 337, inc. I do TST.

III – DA REFORMA DA DECISÃO

O empregado tem direito à indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS de todo o período porque aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho, pois é o mesmo contrato pelo princípio da unicidade contratual, por força da OJ 361 da SDI-1 do TST, OJ 219, SDI – II, TST e art. 896, b, §1º, CLT.

IV - CONCLUSÃO

EMBARGANTE requer **CONHECIMENTO e PROVIMENTO** do presente recurso para a **REFORMA DA DECISÃO** para o fim de reconhecer a incidência da indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS de todo o contrato de trabalho e não apenas do período pós-aposentadoria.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

49. Analise a seguinte situação hipotética: empregado transferido provisoriamente é dispensado sem justa causa, não tendo recebido pagamento de adicional de transferência. Ajuíza reclamação para cobrar referidas parcelas. Os pedidos são julgados totalmente improcedentes em primeiro grau. Publicada a sentença em 02.05.17, o empregador opõe embargos de declaração para sanar obscuridade. Em 05.08.17 (segunda-feira) é publicada decisão julgando improcedentes os embargos. Em 13 de agosto do mesmo ano, o empregado apresenta recurso ordinário. O Juiz da Vara nega seguimento ao recurso em despacho com o seguinte teor:

“Vistos etc.

Nego seguimento ao Recurso Ordinário interposto porque intempestivo, pois o prazo final foi o dia 10.05.17 e o recurso interposto dia 13.08.17; inexistente, uma vez que só há assinatura do advogado na folha de apresentação; defeituoso de representação porque o advogado recorrente só se fez acompanhar de procuração tácita.

Intime-se”.

Como advogado do empregado, apresente a medida processual cabível.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA ____ª VARA DA CIDADE-ESTADO

Processo nº:

EMPREGADO-AGRAVANTE, já qualificado nos autos por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos do **art. 897, “b” da CLT**, interpor **AGRAVO DE INSTRUMENTO** contra decisão que negou seguimento a **RECURSO ORDINÁRIO** da sentença que julgou improcedente Reclamação Trabalhista contra **EMPRESA-AGRAVADA**, já qualificado nos autos, fazendo-o pelas razões anexas, remetendo-o ao Tribunal Regional do Trabalho da ____ª Região para reforma da decisão.

Recurso tempestivo, pois interposto no prazo de 08 dias. Notificação da parte contrária para apresentação das contrarrazões.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ RELATOR DA ____ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA ____ª REGIÃO

RAZÕES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

I – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO

O recurso ordinário é tempestivo **porque** os Embargos de Declaração interromperam o prazo do recurso Ordinário, **pois** o prazo reiniciou no dia 05.08.17 e terminou no dia 13.08.17, nos termos do art 897-A § 3º CLT.

II – DA VALIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO

O recurso ordinário é válido **porque** assinado na folha de apresentação, nos termos da OJ 120, II, SDI-1, TST.

III – DA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO

Não há defeito de representação no Recurso Ordinário **porque** é possível a interposição de recurso mediante procuração tácita, nos termos da súmula 383, I do TST.

IV – CONCLUSÃO

EMPREGADO-AGRAVANTE requer o **CONHECIMENTO** e **PROVIMENTO** do recurso para a **REFORMA DA DECISÃO** a fim de dar seguimento/destrancar o recurso ordinário interposto.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

50. PEDRO ingressou com reclamação trabalhista contra o **ESTADO DE SÃO PAULO** para ver reconhecido o vínculo de emprego entre ambos, ainda que não tenha havido prévia aprovação em concurso público. A ação foi julgada improcedente pelo juiz do trabalho. Foi interposto recurso ordinário contra a sentença, repetindo-se os argumentos trazidos na petição inicial, e, sucessivamente, solicitando-se a condenação do reclamado ao pagamento das verbas decorrentes do contrato de trabalho havido entre as partes (aviso prévio, 13.º salário proporcional, férias em dobro e simples acrescidas de um terço, depósitos do FGTS e indenização de 40% sobre o saldo do FGTS). O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) deu provimento ao recurso, por entender caracterizada a existência de relação de emprego, na forma dos arts 2.º e 3.º da CLT, mesmo diante da previsão do art. 37, inciso II e § 2.º, da CF/88, pois o serviço foi prestado de forma pessoal, onerosa e com subordinação, cabendo ao ente público arcar com as verbas decorrentes do contrato de trabalho. Ao reformar a sentença, o TRT reconheceu a existência do contrato nulo, mas entendeu ser ele capaz de gerar efeitos jurídicos, pelo que determinou o retorno dos autos à vara de origem para exame dos demais pedidos da inicial. Dessa decisão interpôs o Estado recurso de revista, cujo seguimento foi negado, sob o argumento de que as decisões interlocutórias são irrecorríveis (art. 893, § 1.º, da CLT e Súmula 214/TST). Em face da situação hipotética acima descrita, redija a medida cabível e apresente argumentos fundamentados, considerando que, em sua decisão, o TRT reconheceu ser devido o pagamento de todas as verbas trabalhistas em hipótese de contrato nulo.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Processo nº:

ESTADO DE SÃO PAULO, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, por intermédio de seu advogado, nos termos do **art. 897, “b” da CLT**, interpor **AGRAVO DE INSTRUMENTO** contra decisão que negou seguimento a **RECURSO DE REVISTA** do acórdão que deu provimento ao recurso ordinário de **PEDRO**, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., residente e domiciliado na Rua..., nº..., Bairro..., Cidade..., Estado..., fazendo-o pelas razões anexas. Requer seja recebido o apelo em seu **efeito devolutivo**, remetendo-o ao Tribunal Superior do Trabalho para reforma da decisão.

Recurso tempestivo, pois interposto no prazo de 08 dias. Requer a notificação da parte contrária para contrarrazões no prazo de 8 dias.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

RAZÕES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

I – DO CABIMENTO DO RECURSO DE REVISTA

É cabível o Recurso de Revista de decisão interlocutória **porque** o reconhecimento de verbas trabalhistas em contrato nulo com a Administração Pública, contraria a Súmula 363, TST, nos termos da Súmula 214, a, TST.

II – CONCLUSÃO

ESTADO DE SÃO PAULO requer o **CONHECIMENTO** e **PROVIMENTO** para a **REFORMA DA DECISÃO** para julgamento do recurso de revista.

Termos em que,
Pede e espera provimento.
Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

51. Deflagrada greve pelo **SINDICATO DOS METALEIROS** dos Estados do Ceará e Pernambuco, foi dado grito de guerra com a determinação, pelo Sindicato profissional, da invasão da empresa **METAL PESADO S.A.** a fim de forçar o sindicato da categoria econômica a aceitar as reivindicações dos trabalhadores. Referida empresa resolveu ingressar com ação possessória no intuito de se ver reintegrada na posse de seu estabelecimento. O Juiz do trabalho declarou sua incompetência absoluta por entender tratar-se a matéria de direito civil e, portanto, fora da competência da Justiça do Trabalho. Inconformado com a decisão, o sindicato patronal promoveu Recurso Ordinário da decisão, o qual foi provido. Apresentado o competente Recurso de Revista, a decisão foi reformada para reconhecer a incompetência da Justiça do trabalho para ações possessórias. Propostos Embargos para a SDI, ante a divergência existente entre as turmas sobre a matéria, a seção também negou a competência trabalhista, consolidando o entendimento da Corte. Mais uma vez, inconformado, com a decisão desfavorável a empresa **METAL PESADO S.A.** procura você que na qualidade de advogado deverá propor a medida cabível.

Espaço do aluno

[illegible]

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Processo nº:

METAL PESADO S.A., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, por intermédio de seu advogado, nos termos do **artigo 102, III, a, CF/88** interpor **RECURSO EXTRAORDINÁRIO** da decisão que negou provimento aos **EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA** contra **SINDICATO DOS METALEIROS DOS ESTADOS DO CEARÁ E PERNAMBUCO**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, fazendo-o pelas razões anexas com a remessa ao Supremo Tribunal Federal para reforma da decisão.

Custas processuais recolhidas. Depósito recursal realizado. Recurso tempestivo, pois interposto no prazo de 08 dias. Notificação da parte recorrida para contrarrazões.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR DA _____ª TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

I – DO PRESQUESTIONAMENTO

É que a decisão ao entender que a Justiça do Trabalho não é competente para processar e julgar ações possessórias contrariou diretamente o disposto no art. 114, inc. II da CF.

II – PRELIMINAR: DA REPERCUSSÃO GERAL

É que a questão discutida no presente caso apresenta repercussão geral uma vez que a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações possessórias contraria o entendimento pacificado na Súmula Vinculante 23 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do § 3º do art. 102 da CF, Lei 11.418/06 e § 2º do art. 1.035 CPC.

III – DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação de reintegração

de posse decorrente do exercício abusivo do direito de greve, na medida em que a invasão do estabelecimento comercial por ordem do Sindicato tornou a greve abusiva, nos termos do art. 114, inc. II da CF e Súmula Vinculante 23 do STF.

IV – CONCLUSÃO

METAL PESADO S.A. requer o acolhimento da preliminar de repercussão geral da questão envolvida no presente caso e o **CONHECIMENTO** e **PROVIMENTO** do recurso para a **REFORMA DA DECISÃO** a fim de declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação possessória decorrente do exercício do direito de greve.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

52. RAIMUNDINHA ajuizou reclamação trabalhista contra **LUANA DO CRATO**, em março de 2022, requerendo o reconhecimento de vínculo empregatício como empregada doméstica, no período de 10/09/2010 a 15/12/2021. Afirmou que recebia, por último, o salário de R\$ 2.000,00 mensais e que jamais recebeu 13º salário ou férias (que requereu por todo o período, sendo as férias calculadas sobre a última remuneração), FGTS (a partir de quando tais direitos passaram a ser devidos ao empregado doméstico), assim como honorários advocatícios. A petição inicial indicou estimativa dos valores pretendidos e foi distribuída ao juízo da 100ª Vara do Trabalho de Petrópolis/RJ, recebendo o número 00500-80.2022.5.01.0100. O rito adotado foi o ordinário, em razão do valor postulado. Devidamente citada, a reclamada não apresentou contestação, daí porque o pedido foi julgado inteiramente procedente à revelia, sendo proferida sentença líquida, no valor de R\$ 125.000,00. Intimadas as partes, não houve interposição de recurso, foi certificado o trânsito em julgado da decisão. Com o início da liquidação de sentença, foram ofertados os cálculos pelo credor e devedor. Elaborada a conta e tornada líquida, as partes se manifestaram. O juiz homologou a conta de liquidação rejeitando os cálculos da reclamante e acolhendo, integralmente, os cálculos da reclamada para: a) acolher a prescrição quinquenal dos cinco anos anteriores à extinção do contrato de trabalho; b) aplicação correção monetária a partir do ajuizamento da ação; c) aplicação dos juros de 0,50% a.m. a partir do ajuizamento da ação; d) cálculo das férias para acompanhar o valor do salário pago ao longo do tempo, e não da última remuneração. A executada, foi citada por oficial de justiça, em maio de 2022, para pagamento voluntário, mas quedou-se inerte. Então, o juízo acionou o bloqueio de ativos financeiros (penhora on-line) e enviou ofício ao RGI sobre a existência de bens imóveis. Ao retornarem os ofícios, foram encontrados R\$ 125.000,00 em conta bancária e um imóvel desocupado, de propriedade da reclamada, avaliado pelo oficial de justiça em R\$ 125.000,00. O juízo determinou a penhora do bem imóvel sob a alegação de ser muito mais benéfico à credora porque a especulação imobiliária valoriza muito mais que os juros e correções de uma conta judicial, sob protestos da credora. Garantido o juízo e considerando que você é advogado(a) da trabalhadora, redija a peça prático-profissional a ser proposta, dentro do quinquídio legal, para a melhor defesa dos interesses da sua cliente.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA 100ª VARA DE PETRÓPOLIS/RIO DE JANEIRO

Processo nº: 00500-80.2022.5.01.0100

RAIMUNDINHA., já qualificada nos autos, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos do **art. 884, §4º da CLT** vem apresentar **IMPUGNAÇÃO À LIQUIDAÇÃO** em desfavor de **LUANA DO CRATO**, já qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(05 linhas)

II – DA TEMPESTIVIDADE

Há tempestividade da Impugnação à Liquidação **porque** propostos dentro do prazo, **pois** foi oposta em 05 (cinco) dias da garantia do juízo, nos termos do art. 884 da CLT.

III – DA PRESCRIÇÃO

Não há prescrição quinquenal **porque** não arguida na instância ordinária, **pois** o devedor só levantou a prescrição quinquenal na fase de execução, nos termos da súmula 153 do TST.

IV – DA CORREÇÃO MONETÁRIA

O credor tem direito ao aumento da execução **porque** a correção monetária está errada, **pois** o índice de correção monetária a ser aplicado é o do mês subsequente ao da prestação de serviços, nos termos da súmula 381 do TST.

V – DOS JUROS

O credor tem direito ao aumento da execução **porque** os juros estão errados, **pois** a taxa de juros a ser aplicada é a de 1% a.m. a partir do ajuizamento da ação, nos termos do art. 883 da CLT e art. 39 da Lei. 8.177/91.

VI – DO CÁLCULO DAS FÉRIAS

O credor tem direito ao aumento da execução **porque** o cálculo das férias está errado, **pois** o cálculo das férias deve ser feito levando-se em consideração a última remuneração do empregado, nos termos da súmula 7 do TST.

VII – DA PENHORA INCORRETA

O credor tem direito a nulidade da penhora **porque** não foi obedecida a ordem preferencial, **pois** o primeiro na ordem preferencial é dinheiro em espécie, nos termos do art. 835, inc. IV do CPC.

VIII – DO PEDIDO

EMPRESA-EMBARGANTE requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** dos pedidos calcular corretamente a correção monetária, os juros, as férias do período, afastar da liquidação a prescrição quinquenal e determinar a penhora do valor em espécie em conta corrente do devedor.

A citação/notificação do impugnado para, no prazo legal, contestar a presente impugnação, sob as penas da lei.

Requer a condenação do reclamando ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a condenação no valor de R\$ ____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. Dá-se à causa o valor de R\$ ____

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

53. MARIA REBIMBOCA DA PARAFUSETA ingressou com reclamação trabalhista contra a empresa **VIRA-BREQUIM LTDA.**, com valor da causa equivalente a R\$ 41.000,00, cuja audiência foi marcada para o dia 03.03.23. Na data marcada, presentes reclamantes e seu advogado, ausentes reclamado e seu advogado. Ao consultar os autos, o Juiz verificou que o AR havia voltado porque não houve indicação correta, por parte do reclamante, do endereço da reclamada. Em audiência, o advogado da reclamante requereu a citação por edital, o que foi negado pelo juiz lhe dando prazo de cinco dias para informar o endereço correto, com a suspensão da audiência. Dentro do prazo, o reclamante informou o novo endereço da reclamada. Enviado AR para o novo endereço, este deixou de ser cumprido porque a empresa havia se mudado há dois meses, sem deixar qualquer aviso sobre o novo endereço. Retomada a audiência, o Juiz determinou a citação da empresa por edital para comparecer à audiência marcada para o dia 22.06.23. Na data designada, ausente à audiência em que deveria se defender, o reclamado foi declarado revel e confesso, aplicando-lhe a confissão ficta quanto a matéria de fato. Inexistindo qualquer recurso, a sentença transitou em julgado. Em sua parte dispositiva, condena o reclamado nos seguintes termos: “... Isto posto, julgo procedentes os pedidos, para condenar o reclamado a pagar ao reclamante o que se apurar em liquidação de sentença a título de adicional de insalubridade, com reflexo em férias, décimo terceiro salário e FGTS, acrescido de multa de 40%...”. Iniciado o processo de execução, o reclamante apresenta cálculos de liquidação no valor de R\$ 25.000,00, a título de adicional de insalubridade, com reflexo em férias, décimo terceiro salário, aviso prévio, repouso semanal remunerado e FGTS, acrescido de multa de 40%. Aberto o contraditório, as partes se manifestaram de forma específica e fundamentada. Os cálculos feitos pelo reclamante são reputados corretos e o juízo, em consequência, determina de plano a citação do reclamado, para pagamento da quantia atualizada de R\$ 25.000,00 ou nomeação de bens à penhora no prazo e 48 horas. Silente a reclamada após o prazo, o Juiz determina a expedição de ofícios para o Detran, Registro Geral de Imóveis e Banco Central (penhora online) para saber se há bens ou numerário em conta suficientes para a garantia do juízo. Devolvidos os ofícios, todos foram negativos. Intimado o credor para se manifestar sobre os ofícios, este ficou-se inerte e o processo foi arquivado. Dois anos e meio após o arquivamento, o credor se manifesta nos autos dizendo que o devedor havia “feito a quadra” da Megasena da Virada e que agora possuía bens suficientes para a garantia do juízo. Expedido mandado de penhora, dessa vez foi encontrada em caderneta de poupança a quantia de R\$ 10.000,00, além de um veículo Pampa L 1988, avaliado em R\$ 15.000,00 e que era utilizado pela empresa para rebocar dos clientes até a oficina para o devido conserto. Realizada as penhoras por oficial de justiça. Agora, você, contratado como

advogado do devedor, promova a peça necessária a melhor defesa de seus interesses.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA ____ª VARA DA CIDADE – ESTADO

Processo nº:

VIRA-BREQUIM LTDA., já qualificada nos autos, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, **nos termos do art. 884, caput da CLT** vem apresentar **EMBARGOS À EXECUÇÃO** em desfavor de **MARIA REBIMBOCA DA PARAFUSETA**, já qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS
(05 linhas)

II – PRELIMINAR: DA TEMPESTIVIDADE

Há tempestividade dos Embargos à Execução **porque** propostos dentro do prazo, **pois** foram opostos dentro de 05 (cinco) dias da garantia do juízo, nos termos do art. 884 da CLT.

III – PRELIMINAR: NULIDADE DE CITAÇÃO

Há nulidade de sentença por cerceio de defesa **porque** a citação foi por edital, **pois** no procedimento sumaríssimo é vedada a citação por edital, pelo que requer o arquivamento da presente ação com a condenação do réu em custas processuais, nos termos do art. 852-A, inc. II § 1º do art. 852-B da CLT, art. 5º inc. LV da CF e art. 794 da CLT.

IV – PRELIMINAR: DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Há prescrição intercorrente **porque** o processo ficou arquivado por dois anos, **pois** o credor deixou de cumprir determinação judicial de indicação de bens do devedor por mais de dois anos, pelo que requer a extinção do feito com solução de mérito, nos termos do art. 11-A caput e § 1º da CLT.

V – DA PENHORA INCORRETA: POUPANÇA

Há penhora incorreta **porque** recaiu sobre conta-poupança, **pois** a quantia depositada em conta-poupança é impenhorável até o valor de quarente salários-mínimos, nos termos do art. 833, inc. X do CPC.

VI – DA PENHORA INCORRETA: CARRO

Há penhora incorreta **porque** recaiu sobre bem móvel útil ao exercício da profissão do executado, **pois** o veículo pampa é impenhorável porque é bem móvel útil para o reboque de carros de clientes até a oficina, nos termos do art. 833, inc. V do CPC.

VII – DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

Há excesso de execução **porque** houve violação da coisa julgada, **pois** a sentença exequenda não determinou o reflexo do adicional de insalubridade no aviso prévio e repouso semanal remunerado, nos termos do art. 5º, inc. XXXVI da CF e art. 879 § 1º da CLT.

VIII – DO PEDIDO

EMPRESA-EMBARGANTE requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** dos pedidos, acolhendo a preliminar de nulidade da citação, a prejudicial de prescrição intercorrente. No mérito, reconhecer o excesso de execução e a liberação/nulidade da penhora da conta-poupança e veículo Pampa do executado

A citação/notificação do embargado para, no prazo legal, contestar os presentes embargos, sob as penas da lei.

Requer a condenação do reclamando ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a condenação no valor de R\$ ____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$ ____

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

54. JOSEFINA PIRES ajuizou reclamação trabalhista contra **LARISSA BARRETO**, em março de 2022, requerendo o reconhecimento de vínculo empregatício como empregada doméstica, no período de 10/09/2018 a 15/12/2022. Afirmou que recebia, por último, o salário de R\$ 3.500,00 mensais e que jamais recebeu 13º salário ou férias (que requereu por todo o período, sendo as férias calculadas sobre a última remuneração), FGTS e horas extras, assim como honorários advocatícios de 15%. A petição inicial indicou estimativa dos valores pretendidos e foi distribuída ao juízo da 100ª Vara do Trabalho de Petrópolis/RJ, recebendo o número 00500- 80.2022.5.01.0100. O rito adotado foi o ordinário, em razão do valor postulado. Devidamente citada, a reclamada não apresentou contestação, daí porque o pedido foi julgado inteiramente procedente à revelia, sendo proferida sentença líquida, no valor de R\$ 125.000,00. Intimadas as partes, não houve interposição de recurso, foi certificado o trânsito em julgado e a executada foi citada por oficial de justiça, em maio de 2024, para pagamento voluntário, mas ficou-se inerte. Então, o juízo acionou o bloqueio de ativos financeiros (penhora on-line), conseguindo reter R\$ 2.000,00 da executada. As novas tentativas de bloqueio foram infrutíferas, sendo então expedido mandado de penhora e avaliação de bens. Foi penhorado o imóvel em que vivia a executada, avaliado pelo oficial de justiça em R\$ 123.000,00, sendo a penhora registrada no RGI. Garantido o juízo, a executada ajuizou embargos à execução no 5º dia, no qual alegou que o imóvel penhorado era um bem de família, pois era proprietária de 2 imóveis e residia com sua família em ambos, alternadamente; suscitou prescrição parcial; afirmou que o valor retido de sua conta correspondia a parte do seu salário (10%), portanto impenhorável, juntando o extrato confirmando que o valor bloqueado era de salário depositado; requereu a nulidade da execução por cerceio de defesa, requerendo que o processo volte a fase de conhecimento para nova chance de defesa, porque teve pouco tempo para contestar, pois a audiência foi marcada para 14 dias após a citação; que, no cálculo das férias, o juiz não utilizou a evolução salarial durante o longo contrato de trabalho, como deveria ser, mas, sim, a última remuneração paga por ocasião da extinção do contrato. Sabe-se que a ex-empregadora possui outro imóvel em bairro próximo, de menor valor (R\$ 70.000,00) e onde também reside com sua família porque fica mais próximo ao seu emprego. Recebidos os embargos à execução, o juiz intima o credor para que, o prazo de cinco dias, apresente a medida judicial cabível para a melhor defesa de seus interesses no processo.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 100ª VARA DO TRABALHO DE PETRÓPOLIS/RJ

Processo nº: 00500-80.2022.5.01.0100

JOSEFINA PIRES, já qualificado nos autos, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos do **art. 847 da CLT**, apresentar **CONTESTAÇÃO** aos Embargos à Execução apresentados por **LARISSA BARRETO**, já qualificado, e o faz pelos motivos de fato e de direito a seguir alinhados:

I – DA PRESCRIÇÃO

Não há prescrição quinquenal **porque** não arguida na instância ordinária, **pois** o devedor só levantou a prescrição quinquenal na fase de execução, nos termos da súmula 153 do TST.

II – DO CÁLCULO DAS FÉRIAS

A empregada tem direito ao aumento da execução **porque** o cálculo das férias está errado, **pois** o cálculo das férias deve ser feito levando-se em consideração a última remuneração do empregado, nos termos da súmula 7 do TST.

III – DA PENHORA: IMÓVEL

A empregada tem direito a manutenção da penhora **porque** não é bem de família, **pois** a devedora tem dois imóveis e a penhora deve recair sobre o imóvel de menor valor, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Lei 8.009/90.

IV – DA PENHORA: CONTA-SALÁRIO

A empregada tem direito a manutenção da penhora **porque** o salário não é impenhorável, **pois** o salário pode ser penhorado para satisfazer crédito alimentar, nos termos do art. 833, inciso IV e § 2º do CPC.

V – NOVA DEFESA

A execução é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** foi obedecido o prazo de cinco dias entre a notificação e a audiência, nos termos do art. 841 da CLT.

VI – CONCLUSÃO

JOSEFINA PIRES requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE IMPROCEDENTE** dos pedidos feitos nos embargos à execução para o fim de afastar a prescrição parcial, manter a penhora do imóvel, manter a penhora da conta-salário, manter o cálculo das férias sobre a última remuneração e manter o processo de execução.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.
Honorários advocatícios de 15%, nos termos do art. 791-A da CLT.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

55. JOÃO PEDRO, antigo sócio da empresa **SATEONLINE LTDA.**, desligou-se da sociedade no ano de 2018, tendo sido o ato devidamente formalizado perante a Junta Comercial. No momento oportuno, **SEU ANTÔNIO ARREPENDIDO**, sob o argumento de ter trabalhado, de janeiro de 2020 a julho de 2023, para a referida empresa, pleiteou verbas rescisórias e outros direitos trabalhistas, que alegou nunca ter recebido, contra a empresa **SATEONLINE LTDA.** Por ocasião do ajuizamento da reclamação trabalhista e audiência inaugural, setembro de 2024, a reclamada, fazendo-se representar por preposto, contestou o feito, tendo, contudo, juntado cópia de contrato social desatualizado, ou seja, anterior à data da saída de **JOÃO PEDRO**. Julgada procedente em parte a ação, foram interpostos, sucessivamente, recurso ordinário e recurso de revista sem que, contudo, lhes hajam sido dado os devidos provimentos. Não houve interposição de mais nenhum recurso. Homologada da conta de liquidação, o oficial de justiça, após a citação da executada, não mais encontrou a empresa no endereço indicado. Silente a executada após o prazo, o Juiz determina a expedição de ofícios para o Detran, Registro Geral de Imóveis e Banco Central (penhora online) para saber se há bens ou numerário em conta suficientes para a garantia do juízo. Retornados os ofícios sem que fossem encontrados quaisquer bens ou numerários suficientes para a garantia do juízo, o juiz intima o credor para que se manifeste sobre os ofícios negativos. No prazo, o credor opõe incidente de desconconsideração da personalidade jurídica de **SATEONLINE LTDA.** e intima seus sócios, incluindo **JOÃO PEDRO**, para que se manifestem no prazo de 15 dias. Após o contraditório, o juiz acolhe o incidente para desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade empresária e mandar citar cada sócio, incluindo **JOÃO PEDRO**, para que façam parte do processo de execução, paguem o valor devido ou garantam o juízo. Quedaram-se inertes todos os envolvidos. O juiz, então, determina a expedição de ofícios para o Detran, Registro de Imóveis e Banco Central para saber se há bens ou numerário em conta suficientes para a garantia do juízo. Retornados os ofícios, foram encontrados e penhorados valores suficientes para a garantia do juízo na conta conjunta de **JOÃO PEDRO** com seu cônjuge, **MARIA EDUARDA**, casados em regime de comunhão parcial de bens, de acordo com toda a documentação em anexo (certidão e casamento e contitularidade da conta bancária) para pagamento do valor integral da execução, acrescida da multa de 10% prevista no § 1º do art. 523 do CPC. Como advogado (a) de **MARIA EDUARDA**, certo de que ela não participou do incidente de desconconsideração, apresente a medida cabível para a melhor defesa de seus interesses.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA ____ª VARA DO TRABALHO DA CIDADE – ESTADO

Distribuição por Dependência ao Processo nº:

MARIA EDUARDA, nacionalidade, estado civil, ocupação, endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos do art. 674 do CPC e § 2º do art. 896, CLT, vem opor **EMBARGOS DE TERCEIRO** em desfavor de **SEU ANTÔNIO ARREPENDIDO**, nacionalidade, estado civil, ocupação, endereço completo, fazendo-o pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS
(5 LINHAS)

II – DA DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA

Os presentes Embargos de Terceiros deverão ser distribuídos por dependência à ação de execução em curso, processo nº ... , **porque** já tem ação em curso, **pois** a execução é o processo principal e os embargos são acessórios, nos termos do art. 676 do CPC.

III – DA TEMPESTIVIDADE

Há tempestividade dos Embargos de Terceiros **porque** propostos dentro do prazo, **pois** foram opostos até 05 (cinco) dias a arrematação, nos termos do art. 675 do CPC.

IV – DA PROVA DO DOMÍNIO E QUALIDADE DE TERCEIRO

O embargante fez a prova do domínio e qualidade de terceiro **porque** é meeira, **pois** apresentou os documentos de titularidade da conta conjunta, nos termos do art. 677 do CPC.

V – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Há ilegitimidade da parte **porque** a autora não tem responsabilidade pelos créditos do empregado, **pois** nunca foi sócia da empresa-reclamada e tampouco participou do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, pelo que requer a extinção do feito sem solução de mérito, nos termos do art. 485 inc. VI do CPC e art. 674, §2º, inc. I e III do CPC.

VI – DA NULIDADE DA PENHORA

Há nulidade da penhora **porque** esta recaiu sobre a meação da autora, **pois** como meeira metade da conta bancária é de sua propriedade, pelo que requer a suspensão da constrição/penhora da conta conjunta através de liminar em antecipação de tutela de urgência (provisória), nos termos do art. 674, inc. I do CPC, arts. 1830, 1831 e 1832 do CC e art. 300, § 2º do CPC.

VII – DA MULTA

A multa de 10% não pode ser aplicada **porque** é incompatível com o processo do trabalho, **pois** há falta de previsão legal, nos termos do art. 769 da CLT e art. 5º, inc. II da CF.

VIII – DO PEDIDO

Diante do exposto, **MARIA EDUARDA** requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** dos pedidos a fim de conhecer a ilegitimidade do embargante, a nulidade/suspensão da penhora, sai posse e propriedade sobre sua meação e a inaplicabilidade da multa.

Requer a citação/notificação da parte contrária para contestação, sob as penas da lei.

Requer a condenação do reclamando ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a condenação no valor de R\$ ____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$ ____.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

56. JOSEFINA PIRES ajuizou reclamação trabalhista contra **LARISSA BARRETO**, em março de 2022, requerendo o reconhecimento de vínculo empregatício como empregada doméstica, no período de 10/09/2010 a 15/12/2021. Afirmou que recebia, por último, o salário de R\$ 2.000,00 mensais e que jamais recebeu 13º salário ou férias (que requereu por todo o período, sendo as férias calculadas sobre a última remuneração), FGTS e horas extras (a partir de quando tais direitos passaram a ser devidos ao empregado doméstico), assim como honorários advocatícios. A petição inicial indicou estimativa dos valores pretendidos e foi distribuída ao juízo da 100ª Vara do Trabalho de Petrópolis/RJ, recebendo o número 00500- 80.2022.5.01.0100. O rito adotado foi o ordinário, em razão do valor postulado. Devidamente citada, a reclamada não apresentou contestação, daí porque o pedido foi julgado inteiramente procedente à revelia, sendo proferida sentença líquida, no valor de R\$ 125.000,00. Intimadas as partes, não houve interposição de recurso, foi certificado o trânsito em julgado e a executada foi citada por oficial de justiça, em maio de 2022, para pagamento voluntário, mas ficou-se inerte. Então, o juízo acionou o bloqueio de ativos financeiros (penhora on-line), conseguindo reter R\$ 2.000,00 da executada. As novas tentativas de bloqueio foram infrutíferas, sendo então expedido mandado de penhora e avaliação de bens. Foi penhorado o imóvel em que vivia a executada, avaliado pelo oficial de justiça em R\$ 123.000,00, sendo a penhora registrada no RGI. Garantido o juízo, a executada ajuizou embargos à execução no 5º dia, no qual alegou que o imóvel penhorado era um bem de família, pois era proprietária de 2 imóveis e residia com sua família em ambos, alternadamente; suscitou prescrição parcial; afirmou que o valor retido de sua conta correspondia a parte do seu salário (10%), portanto impenhorável, juntando o extrato confirmando que o valor bloqueado era de salário depositado; requereu nova chance de defesa, porque teve pouco tempo para contestar, pois a audiência foi marcada para 14 dias após a citação; que, no cálculo das férias, o juiz não utilizou a evolução salarial durante o longo contrato de trabalho, como deveria ser, mas, sim, a última remuneração paga por ocasião da extinção do contrato. Após devidamente contestados, o juiz julgou procedente os embargos à execução, com os seguintes fundamentos: que apesar de a ex-empregadora possuir outro imóvel em bairro próximo, de menor valor (R\$ 70.000,00) e onde também reside com sua família porque fica mais próximo ao seu emprego, o imóvel constricto é o de maior valor e, assim, impenhorável; acolheu a prescrição parcial para fixar os cálculos que devem considerar os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, e não todo o período trabalhado; determinou a liberação dos R\$ 2.000,00 porque salário jamais pode ser penhorado, ainda que parcialmente; deferiu nova chance para juntar defesa porque a executada teve prazo de apenas 2 semanas, o que o magistrado entendeu ser insuficiente para a

separação dos documentos e contratação de advogado; deferiu o recálculo das férias para acompanhar o valor do salário pago ao longo do tempo, e não da última remuneração. Publicada a decisão, e considerando que você é advogado(a) da trabalhadora, redija a peça prático-profissional para a defesa dos interesses da sua cliente em juízo, ciente de que na decisão não há vício ou falha estrutural que comprometa a sua integridade.

Espaço do aluno

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 100ª VARA DO TRABALHO DE PETRÓPOLIS/RJ

Processo nº: 00500-80.2022.5.01.0100

JOSEFINA PIRES, já qualificada nos autos, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos do **art. 897, “a”, da CLT, AGRADO DE PETIÇÃO** contra decisão que julgou totalmente procedentes os Embargos à Execução opostos em desfavor de **LARISSA BARRETO**, já qualificado nos autos, fazendo-o pelas razões anexas, remetendo-o ao Tribunal Regional do Trabalho da ____ª Região para reforma da decisão.

Recurso tempestivo, pois interposto no prazo de 08 dias (Art. 897, caput, da CLT). Delimitação da matéria e dos valores impugnados (Art. 897, § 1º da CLT).

Notificação da parte contrária para apresentação das contrarrazões (art. 900, CLT).

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ RELATOR DA ____ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA ____ª REGIÃO

RAZÕES DO AGRADO DE PETIÇÃO

I – DA PRESCRIÇÃO

Não há prescrição quinquenal **porque** não arguida na instância ordinária, **pois** o devedor só levantou a prescrição quinquenal na fase de execução, nos termos da súmula 153 do TST.

II – DO CÁLCULO DAS FÉRIAS

A empregada tem direito ao aumento da execução **porque** o cálculo das férias está errado, **pois** o cálculo das férias deve ser feito levando-se em consideração a última remuneração do empregado, nos termos da súmula 7 do TST.

III – DA PENHORA: IMÓVEL

A empregada tem direito a manutenção da penhora **porque** não é bem de família, **pois** a devedora tem dois imóveis e a penhora deve recair sobre o imóvel de maior valor, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Lei 8.009/90.

IV – DA PENHORA: CONTA-SALÁRIO

A empregada tem direito a manutenção da penhora **porque** o salário não é impenhorável, **pois** o salário pode ser penhorado até 10% para satisfazer crédito

alimentar, nos termos do art. 833, inciso IV e § 2º do CPC.

V – NOVA DEFESA

A execução é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** foi obedecido o prazo de cinco dias entre a notificação e a audiência, nos termos do art. 841 da CLT.

VI – CONCLUSÃO

AGRAVANTE requer o **CONHECIMENTO** e **PROVIMENTO** do recurso para a **REFORMA DA DECISÃO** para afastar a prescrição, o cerceio de defesa, a manutenção da penhora da conta salário, do imóvel de maior valor e o recálculo das férias.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

57. Ronaldo Santos ajuizou reclamação trabalhista contra seu ex-empregador, a sociedade empresária *Bolos Caseiros Ltda.*, em 30/07/2022, tendo a sentença julgada procedentes, em parte, os seus pedidos.

O processo tramitou perante a 2ª Vara do Trabalho de Poços de Caldas, recebendo o número 0101056-53.2022.5.03.0002. Nenhuma das partes recorreu e, com o trânsito em julgado, iniciou-se a execução.

A liquidação importou em R\$ 10.000,00 (dez mil reais) com juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento da obrigação e correção monetária do ajuizamento da ação, mas a sociedade empresária não pagou voluntariamente, a despeito de citada para tanto. Tentou-se fazer a execução forçada com as ferramentas existentes na Vara, igualmente sem sucesso. Ronaldo, então, instaurou um incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), que foi julgado procedente, sendo incluídos, no polo passivo, os sócios Bruno Dias e César Dias. Eles foram intimados a pagar a dívida, mas ficaram-se inertes.

Em razão disso, foi expedido mandado de penhora e avaliação para cumprimento, na forma da CLT. O oficial de justiça chegou à residência de Bruno Dias às 22 horas e verificou que havia um veículo importado de luxo na garagem da casa, que foi então penhorado e avaliado em R\$ 100.000,00 (cem mil reais), apesar de o valor de mercado do mesmo veículo, em idênticas condições, ser de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

O oficial retirou-se do local e Bruno Dias recebeu depois o auto de penhora e a avaliação pelos Correios. Munido da documentação hábil, Bruno Dias o(a) procurou para contratá-lo(a) como advogado(a). Dentro de cinco dias da garantia do juízo, Bruno propôs a medida cabível alegando ilegitimidade para figurar no pólo passivo da execução, já que havia sido excluído da sociedade há mais de dois anos da propositura da reclamação, nulidade da penhora, pois o oficial de justiça praticou o ato processual fora do prazo previsto em lei, excesso de penhora já que o valor do bem penhorado é mais de vinte vezes o valor da execução, oferecendo à penhora, na oportunidade, uma bicicleta de ciclismo profissional, cujo valor de mercado é R\$ 30.000,00, requerendo a substituição da garantia. Impugnou ainda o marco inicial dos juros e correção monetária., bem como avaliação errônea do veículo constrito. Notificado, o credor apresenta contestação aos embargos à execução.

Tramites de praxe, o juiz profere **sentença** julgando os embargos nos seguintes termos e de forma fundamentada: rejeitou a preliminar de ilegitimidade, declarou a validade da prática do ato processual praticado fora do horário, reconheceu o excesso de penhora e determinou a substituição do bem constrito pela bicicleta profissional, manteve intacta a sentença de liquidação quanto ao marco inicial dos juros de mora e correção monetária e, finalmente, deixou de acolher a tese de

avaliação errônea pela perda do objeto, já que foi determinada a substituição da garantia.

Publicada a sentença no DOJT, credor e devedor foram intimados da decisão. No prazo previsto em lei, o devedor apresenta a medida cabível insurgindo-se contra a sentença proferida em tudo o que lhe foi desfavorável. O advogado do credor, ao deixar para opor a medida cabível contra a sentença nas 23:30 do último dia do prazo, se deparou com o sistema PJE fora do ar, pelo que perdeu o prazo para a prática processual pretendida. Recebida a medida apresentada pelo devedor, na origem, o juiz determinou a intimação do credor para que se manifestasse sobre a mesma. No prazo dado pelo juiz, o credor apresentou sua manifestação e, no mesmo prazo, apresentou a medida que representou seu inconformismo em relação à decisão. **Recebida a medida apresentada pelo credor para reexame da decisão, o juiz intima você, advogado(a) do devedor, para que apresente a medida processual destinada à defesa dos interesses de Bruno Dias, sem criar dados nem fatos inexistentes.**

Obs.: a peça deve abranger todos os fundamentos de Direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação.

Nos casos em que a lei exigir liquidação de valores, o examinando deverá representá-los somente pela expressão “R\$”, admitindo-se que o escritório possui setor próprio ou contratado especificamente para tal fim.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 2ª VARA DO TRABALHO DE POÇOS DE CALDAS/ESTADO

Processo nº: 0101056-53.2022.5.03.0002

BRUNO DIAS, já qualificado nos autos, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos do **art. 897, a, CLT**, artigo **900 da CLT**, **art. 6º da Lei 5.584/70** e **art. 997, CPC**, vem apresentar **CONTRARRAZÕES** ao **AGRAVO DE PETIÇÃO ADESIVO** interposto por **RONALDO SANTOS.**, já qualificado nos autos, fazendo-o pelas razões anexas, remetendo-o ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região para manutenção da decisão.

Tempestividade de 08 dias (art. 6º da Lei 5584/70)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ RELATOR DA _____ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE PETIÇÃO ADESIVO

I – DA SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA

A decisão é válida **porque** há excesso de penhora, **pois** o valor da execução é R\$10.000,00 e o valor do bem penhorado é de R\$ 220.000,00, ou seja, mais de vinte vezes o valor da execução, pelo que requer a manutenção da penhora, nos termos do art. 805 e parágrafo único do CPC.

II – CONCLUSÃO

BRUNO DIAS requer o recebimento das presentes contrarrazões para o **NÃO CONHECIMENTO** e **IMPROVIMENTO** do recurso para a **MANUTENÇÃO** da decisão.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

58. Após citação em processo de execução trabalhista, TIO SUKITA nomeou à penhora de dois condicionadores de ar marca/modelo Admiral, uma televisão marca/modelo Telefunken em cores, um refrigerador Prosdócimo, dois processadores Pentium 200 e Pogobol, um Genius, 04 (quatro) LPs do Menudo, LPs da Xuxa, um videogame Atari, um par de tênis Kichute, uma boneca Barbie e um boneco Ken, um boneco do Fofão, um par de tênis Montreal ganho no programa Domingo no Parque do Sílvio Santos, sem contar com inúmeros cartões do jogo Super Trunfo, totalizando R\$ 100.000,00. O oficial de justiça ao lavrar o auto de penhora, perguntou se TIO SUKITA, como proprietário dos bens, gostaria de ficar como depositário. A resposta foi negativa. Sem ter outra alternativa, o oficial de justiça, mesmo à revelia de TIO SUKITA, o nomeou compulsoriamente depositário fazendo constar da certidão da penhora. Algum tempo depois, o juiz determinou que TIO SUKITA apresentasse os bens ou depositasse o valor correspondente. O devedor respondeu processualmente que vendera os bens e que não os tem mais, tampouco a quantia equivalente. O Juiz da 58ª Vara do Trabalho de Gramado-RS determinou a prisão de TIO SUKITA, o que de fato aconteceu, diante do fato de ser o fiel depositário. Após a prisão de TIO SUKITA, você como advogado de TIO SUKITA elabore a medida processual cabível para a melhor defesa de seus interesses.

Espaço do aluno

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

ADVOGADO, nacionalidade..., estado civil..., portador da OAB nº..., com endereço profissional completo, nos termos do art. 5º, inc. LXVIII, CF e art. 114, inc. IV ambos da CF e art. 647 do CPP, impetrar **HABEAS CORPUS** em favor de **TIO SUKITA**, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, contra ato do JUIZ DA 58ª VARA DO TRABALHO DE GRAMADO-RS, órgão do Poder Judiciário, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(05 linhas)

II – DA LIBERDADE

A prisão do depositário infiel é nula **porque** não existe prisão civil por dívida do depositário, **pois** o paciente não assinou o termo de depósito não sendo nem depositário, pelo que requer sua liberdade liminar em antecipação de tutela de urgência (provisória), nos termos da OJ 89 SDI-2 TST, súmula vinculante 25 do STF e art. 300, § 2º do CPC e art. 5º, inciso LXVIII da CF.

III – DO PEDIDO

ADVOGADO requer a concessão da liminar em antecipação de tutela provisória (urgência) para determinar a liberdade do paciente, com o consequente relaxamento de prisão e expedição do mandado de soltura.

No mérito, confirmar a presente ordem de habeas corpus na sentença.

Requer-se a intimação da autoridade coatora para prestar as informações.

Requer-se a intimação do Ministério Público do Trabalho.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, de dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

59. Após trabalhar por vários anos em uma empresa, **BETOLÂNDIO** ingressou com reclamação trabalhista contra a empresa **CALOTEIRA S.A.** requerendo vínculo empregatício, pagamento das verbas trabalhistas rescisórias/indenizatórias e o pagamento das contribuições previdenciárias não realizadas sobre os salários pagos, com somatório total de pedidos no valor de R\$ 38.000,00. Designada audiência de julgamento nos termos do art. 841 da CLT. Na oportunidade, após o pregão, compareceram apenas o reclamante com seu advogado. Ao consultar os autos, o Juiz verificou que o AR havia voltado porque não houve indicação correta, por parte do reclamante, do endereço da reclamada. Em audiência, o advogado da reclamante requereu a citação por edital, o que foi negado pelo juiz lhe dando prazo de cinco dias para informar o endereço correto, com a suspensão da audiência. Dentro do prazo, o reclamante informou o novo endereço da reclamada. Enviado AR para o novo endereço, este deixou de ser cumprido porque a empresa havia se mudado há dois meses, sem deixar qualquer aviso sobre o novo endereço. Retomada a audiência, o Juiz determinou a citação da empresa por edital para comparecer à audiência marcada para o dia 22.06.23. Na data designada, ausente à audiência em que deveria se defender, o reclamado foi declarado revel e confesso, aplicando-lhe a confissão ficta quanto a matéria de fato. A ação foi julgada totalmente procedente com a condenação do reclamado em todas as parcelas descritas na petição inicial. A empresa reclamada não apresentou qualquer recurso. Iniciado o processo de execução, o reclamante apresenta cálculos de liquidação no valor de R\$ 38.000,00, a título de verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias, bem como o recolhimento das contribuições previdenciárias sobre todo o período do contrato de trabalho. Aberto o contraditório, as partes se manifestaram de forma específica e fundamentada. Os cálculos feitos pelo reclamante são reputados corretos e o juízo, em consequência, determina de plano a citação do reclamado, para pagamento da quantia atualizada de R\$ 38.000,00 ou nomeação de bens à penhora no prazo de 48 horas. Silente a reclamada após o prazo, o Juiz determina a expedição de ofícios para o Detran, Registro Geral de Imóveis e Banco Central (penhora online) para saber se há bens ou numerário em conta suficientes para a garantia do juízo. Devolvidos os ofícios, todos foram negativos. Intimado o credor para se manifestar sobre os ofícios, este ficou-se inerte e o processo foi arquivado e ficou arquivado por mais de dois anos. Você, na qualidade de advogado da empresa executada, elabore a medida judicial cabível para melhor defesa do processo de execução.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DAª VARA DO TRABALHO DA CIDADE – ESTADO

CALOTEIRA S.A., já qualificada nos autos, por intermédio de seu advogado, vem apresentar **EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE**, nos termos dos arts. 518, 525, § 11, e 803, parágrafo único, do CPC, em desfavor de **BETOLANDIO**, já qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(05 linhas)

II – NULIDADE DE CITAÇÃO

Há nulidade da execução por cerceio de defesa **porque** a citação foi por edital, **pois** no procedimento sumaríssimo é vedada a citação por edital, pelo que requer o arquivamento da presente ação com a condenação do réu em custas processuais, nos termos do art. 852-A, inc. II § 1º do art. 852-B da CLT, art. 5º inc. LV da CF e art. 794 da CLT.

III – DA INCOMPETÊNCIA MATERIAL

Há incompetência material da Justiça do Trabalho **porque** ela não pode executar as contribuições sobre os salários pagos, **pois** a ela só tem competência para processar e julgar as contribuições decorrentes de suas sentenças condenatórias ou homologatórias de acordo, pelo que requer a extinção da execução e a remessa dos autos para a justiça competente, nos termos da súmula 368, I do TST, art. 876, parágrafo único da CLT e art. 114, inc. VIII da CF.

IV - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Há prescrição intercorrente **porque** o processo ficou arquivado por dois anos, **pois** o credor deixou de cumprir determinação judicial de indicação de bens do devedor por mais de dois anos, pelo que requer a extinção do feito com solução de mérito, nos termos do art. 11-A caput e § 1º da CLT.

V – CONCLUSÃO

CALOTEIRA S.A. requer a nulidade da execução e o consequente arquivamento dos presentes autos.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, de dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

60. **MARIA BOCA DE BIQUARA** foi contratada para prestar serviços na função de maquiadora na empresa **HELENA RUBINSTEIN COSMETICS S.A.** trabalhando por cinco anos consecutivos. Insatisfeita com as normas da empresa que reduziram seu percentual de produtividade, procurou a gerência para resolver sua situação, pelo que lhe foi dito que nada poderia fazer pelo que, na oportunidade, **MARIA BOCA DE BIQUARA** avisou que iria procurar advogado e ingressar com reclamação trabalhista para reaver todas as suas perdas bem como reflexos. A empresa propôs a MARIA que procurasse a Comissão de Conciliação Prévia existente no âmbito da empresa. A empregada aceitou. Na data designada para a sessão de conciliação, compareceram a empregada e empregador e lá realizaram acordo com valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pagos em 10 (dez) parcelas iguais, mensais e consecutivas de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, ficando ainda estipulada uma multa de 100% (cem por cento) sobre o valor do acordo no caso de inadimplemento de qualquer obrigação. Ficou ainda estipulado a aplicação do disposto no art. 891 da CLT. Acordo homologado perante a CCP sem qualquer ressalva. Para a surpresa da empregada, a empresa atrasou o pagamento da sexta parcela do acordo. Inconformada, **MARIA BOCA DE BIQUARA** procura você que, na qualidade de advogado, deverá propor a medida cabível para a melhor defesa dos interesses de sua cliente.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA _____ª VARA DO TRABALHO DA CIDADE / UF

MARIA BOCA DE BIQUARA, nacionalidade, estado civil, CPF, ocupação, endereço completo por intermédio de seu advogado abaixo assinado vem propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA** com fulcro no **art. 876, CLT e 798 do CPC** contra **HELENA RUBINSTEIN COSMETICS S.A.**, pessoa jurídica, CNPJ, endereço completo, e o faz pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS

(5 linhas)

II – DA JUSTIÇA GRATUITA

A reclamante requer os benefícios da justiça gratuita por ser pobre na forma da lei, conforme comprovantes em anexo, nos termos do art. 790 § 3º da CLT.

III – DO TÍTULO EXECUTIVO

Executa-se título executivo extrajudicial: acordo em Comissão de Conciliação Prévia não cumprido, nos termos do art. 876, caput, da CLT e art. 798, I, a do CPC.

IV – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Em anexo, demonstrativo do débito no valor de R\$ 75.000,00 a título de principal, multa, juros a partir do ajuizamento da ação e correção monetária a partir do mês subsequente ao do vencimento da obrigação, nos termos do art. 798, I, a do CPC e parágrafo único, incisos I, II, III, IV e V do CPC, art. 883 da CLT e súmula 381 do TST.

V – PROVA DO NÃO PAGAMENTO/INADIMPLEMENTO

O acordo em comissão de conciliação prévia não foi cumprido a partir da sexta parcela, com o vencimento antecipado das demais nos termos do art. 798, inc. I, c e atr. 891 da CLT.

VI – TIPO DE EXECUÇÃO

Execução para pagamento de quantia certa, nos termos do art. 798, II, a do CPC.

VII – DA QUANTIA DEVIDA

A autora tem direito de executar a quantia de R\$ 25.000,00 **porque** fundada em título executivo extrajudicial, **pois** foi celebrado acordo em Comissão de Conciliação Prévia e que foi descumprido com o não pagamento da 6ª parcela pelo que as demais se venceram antecipadamente, acrescido de juros e correção

monetária, nos termos do art. 891 da CLT, art. 829 da CLT, art. 39, § 1º da Lei 8.177/91, art. 625-E da CLT, art. 876 da CLT.

VIII – DA MULTA

A autora tem direito de executar a quantia de R\$ 50.000,00 porque o acordo foi descumprido, pois foi celebrado acordo em Comissão de Conciliação Prévia para pagamento de 10 parcelas de R\$ 5.000,00 com multa de 100% sobre o acordo no caso de descumprimento, acrescido de juros e correção monetária, nos termos do art. 891 da CLT, art. 829 da CLT, art. 39, § 1º da Lei 8.177/91, art. 625-E da CLT, art. 876 da CLT.

IX – DO PEDIDO

Diante do exposto, **MARIA BOCA DE BIQUARA** requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** do pedido com a expedição do mandado de citação e penhora do executado para pagamento da quantia de R\$ 75.000,00 com juros e correção monetária, conforme planilha em anexo, no prazo de 03 (três) dias, sob pena do pagamento de multa de 10%, nos termos do arts. 523, § 1º e 829 do CPC.

Requer a condenação do reclamando ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a condenação no valor de R\$ _____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Dá-se à causa, o valor de R\$ 75.000,00.

Termos em que,
Pede espera deferimento.
Cidade, de dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

61. Empregado público de determinada **Sociedade de Economista Mista** é dispensado sem justa causa por ato unilateral de seu empregador. Inconformado, ingressa com reclamação trabalhista com pedido liminar de antecipação de tutela para se ver reintegrado no emprego com base no art. 659, X, CLT e art. 41 da CF/88 e o pagamento liminar dos salários do afastamento. Na audiência, após o recebimento da contestação, requer o advogado do reclamante que o juiz aprecie o pedido de reintegração, o que é atendido prontamente com o deferimento da medida liminar que determinou a reintegração e o pagamento das verbas relativas ao período do afastamento, sob protestos do advogado da parte reclamada. Como advogado do empregador, opere em sua defesa, propondo a ação cabível com vistas a atacar o ato que deferiu a medida liminar requestada.

Espaço do aluno

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA ____ª REGIÃO

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos do **art. 1º da Lei 12.016/09** e **art. 5º, LXIX, CF** vem impetrar **MANDADO DE SEGURANÇA** contra ato ilegal do **JUIZ DA ____ª VARA DO TRABALHO, órgão do Poder Judiciário**, que concedeu medida liminar de reintegração a **EMPREGADO**, nacionalidade, estado civil, ocupação, residente e domiciliado na Rua, nº, Bairro, Cidade, Estado, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(05 linhas)

II – DA AUTORIDADE COATORA E ÓRGÃO VINCULADO

Juiz da ____ª Vara do Trabalho da Cidade/Estado vinculado ao Poder Judiciário do Trabalhista, nos termos do art. 6º da Lei 12.016/09.

III – DA TEMPESTIVIDADE

O Mandado de Segurança é tempestivo porque impetrado dentro do prazo de 120 dias, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/09.

IV – DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO

O empregado não tem direito de ser reintegrado **porque** ele não tem estabilidade e nem há necessidade de motivação do ato demissional, **pois** é empregado de sociedade de economia mista, além de não ter a estabilidade do art. 41 da CF pode ser dispensado a qualquer momento sem motivação do ato, pelo que requer a concessão de liminar em antecipação de tutela de urgência (provisória) para impedir a reintegração do empregado, nos termos do art. 41 da CF, súmula 390 inc. II TST, inc. II do § 1º do art. 173 da CF, OJ 247, inciso I, SDI-1 do TST, § 2º art. 300, CPC, art. 7º, § 1º da Lei 12.016/09

V – DO PEDIDO

IMPETRANTE requer o julgamento totalmente procedente dos pedidos, com a concessão liminar em antecipação de tutela provisória (urgência) para suspender a decisão que determinou a reintegração do empregado e o pagamento dos salários do afastamento.

Requer a intimação da autoridade coatora para apresentar as informações no prazo de 10 dias, bem como intimar o empregado interessado para manifestar-se sobre a presente ação.

Requer ainda a intimação do Ministério Público do Trabalho para dizer se tem interesse no feito.

Protesta provar por prova pré-constituída.

Dá-se à causa o valor de R\$ ____.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

62. DEYDE COSTA ingressou com reclamação trabalhista contra a empresa **LINGÜIÇU CALABRESO LTDA.** em 22.06.23, distribuída para a 135ª Vara do Trabalho de Perdígão/MG sob o nº 1234/23, requerendo o reconhecimento de vínculo empregatício com anotação e baixa na CTPS, horas extras com adicional de 50% pelo trabalho além da jornada normal de trabalho, insalubridade pelo trabalho com limpeza de banheiros da empresa, férias e décimos terceiros atrasados e depósitos de FGTS não realizados durante o contrato de trabalho. Pela rescisão sem justa causa, o pagamento da indenização de 40%, indenização do seguro-desemprego já que não houve quaisquer depósitos de FGTS e a multa do § 8º do art. 477 da CLT pelo não pagamento da rescisão dentro do prazo. Designada audiência para o dia 13.07.23, foi realizado acordo entre as partes no valor de R\$ 20.000,00 pagos em dez parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 2.000,00 cada. No momento, foi dada ampla e geral quitação, sem ressalvas, o que foi prontamente homologado por sentença pelo juízo com a assinatura das partes e da autoridade judiciária. Três meses após a realização do acordo, a reclamante tem duas surpresas: descobre que está grávida de um mês e que o empregador não depositou a terceira parcela do acordo. Irresignada, ingressa com reclamação trabalhista que, por prevenção, é distribuída para a **135ª Vara do Trabalho de Perdígão/MG** sob o nº 5678/23, requerendo a nulidade do acordo celebrado, ante a falta de pagamento e liminar em antecipação de tutela para sua imediata reintegração no emprego, pela estabilidade da gestante, com o pagamento dos salários e demais vantagens do período de afastamento. À causa foi dado o valor de R\$ 30.000,00. Audiência marcada para 13.12.2023. No dia da audiência, restou frustrada a primeira tentativa de conciliação. Apresentada defesa pelo empregador, nesta foi levantada a preliminar de coisa julgada, com a consequente extinção do feito sem solução de mérito, uma vez que na primeira reclamação trabalhista foi feito acordo judicial. No mérito, foi contestado o direito da reclamante à reintegração no emprego devido ao fato de que sua gravidez se dera depois de extinto o contrato. Recebida a defesa, foi dada a palavra ao advogado da reclamante para se manifestar, em audiência, sobre os documentos juntados, pelo que apenas repetiu do que já havia sustentado na reclamação. Processo na mesa de audiências, o juiz proferiu decisão no sentido de rejeitar a preliminar de coisa julgada, mantendo o curso normal do processo diante do fato de que, como não houve o adimplemento do acordo feito na primeira reclamação trabalhista, restou evidentemente inválida sentença homologatória. Ao apreciar o pedido liminar em antecipação de tutela, determinou a imediata reintegração da empregada ao emprego diante da estabilidade da gestante. Quanto ao pagamento dos salários do afastamento, sustentou que o pedido seria apreciado somente quando da decisão definitiva. Sob protestos do advogado da reclamada e do reclamante, consignados

em ata. Sobre a produção de provas, requereu o advogado da reclamada a oitiva de duas testemunhas, que, no momento, encontravam-se ausentes, apesar de comprovado o convite. O Juiz indeferiu a intimação das testemunhas do reclamado sob o argumento de que cabia a ele a condução das mesmas à sala de audiências, pelo que protestou em ata o advogado da reclamada. Designada audiência de instrução para a oitiva das testemunhas do reclamante que, muita embora presentes, o Juiz decidiu designar nova audiência para 03.03.24, devido ao adiantado da hora. Agora, você, como advogado do reclamado, proponha a medida judicial cabível para a imediata defesa dos interesses de seu cliente.

Espaço do aluno

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO/MINAS GERAIS

LINGÜIÇU CALABRESO LTDA., pessoa jurídica, CNPJ ..., endereço completo ..., por intermédio de seu advogado abaixo assinado, com fulcro na Lei 12.016/09 e art. 5º, inc. LXIX da CF, vem impetrar **MANDADO DE SEGURANÇA** contra ato do **JUIZ DA 135ª VARA DO TRABALHO DE PERDIGÃO/MG**, tendo como interessada **DEYDE COSTA**, nacionalidade ..., estado civil ..., ocupação ..., endereço completo ... , e o faz pelos motivos de fato e de direito a seguir alinhados:

I – DOS FATOS

(05 linhas)

II – DA AUTORIDADE COATORA E ÓRGÃO VINCULADO

Juiz da 135ª Vara do Trabalho de Perdigão/MG vinculado ao Poder Judiciário do Trabalhista, nos termos do art. 6º da Lei 12.016/09.

III – DA TEMPESTIVIDADE

O Mandado de Segurança é tempestivo porque impetrado dentro do prazo de 120 dias, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/09.

IV – DA COISA JULGADA

Há coisa julgada **porque** foi feito acordo judicial, **pois** na primeira reclamação trabalhista foi feito acordo dando ampla e geral quitação sem ressalvas, quitando todas as parcelas relativas ao extinto contrato, violando a coisa julgada a propositura da segunda reclamação, pelo que deve ser extinta em solução de mérito, nos termos da OJ 132, SDI-2, TST e art. 485, inc. V do CPC.

V – DA VALIDADE DO ACORDO

O acordo é válido **porque** foi homologado judicialmente, **pois** foi assinado pelas partes e pela autoridade judiciária e somente pode ser impugnado via ação rescisória, nos termos da súmula 259, TST, art. 831, § único da CLT e art. 846, § 1º da CLT.

VI – DAS TESTEMUNHAS

Há nulidade da decisão por cerceio de defesa **porque** foram indeferidas as testemunhas, **pois** é direito do reclamado ouvi-las em audiência e comprovado o convite das testemunhas, pelo que requer a intimação das testemunhas, nos termos do art. 852-H, § 3º da CLT e art. 5º, inc. LV da CF.

VII – DA REINTEGRAÇÃO

A reclamante não tem direito de ser reintegrada **porque** não tem estabilidade, gestante, **pois** sua gravidez somente teve início após a rescisão do contrato, nos termos do art. 10, II, b do ADCT.

VIII – DA LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Requer-se liminar em antecipação de tutela provisória (urgência) para SUSPENDER a decisão que rejeitou a preliminar de coisa julgada, suspender a decisão que conferiu validade ao acordo e, se for o caso, suspender a decisão que indeferiu a oitiva de testemunhas e suspender a decisão liminar de reintegração, nos termos do art. 7º, inc. III da Lei 12.016/90.

IX – DO PEDIDO

Requer-se o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** do presente **MANDADO DE SEGURANÇA** para que seja concedida a segurança com a suspensão definitiva da decisão que rejeitou a preliminar de coisa julgada, da decisão que conferiu validade ao acordo e, se for o caso, da decisão que indeferiu a oitiva de testemunhas e da decisão liminar de reintegração, nos termos do arts. 1º e 13 da Lei 12.016/09.

Reitera-se o pedido liminar em antecipação de tutela, nos termos do art. 7, inc. III da Lei 12.016/09.

Notificação da autoridade coatora para informações, nos termos do art. 7, inc. I da Lei 12.016/09.

Intimação do Ministério Público do Trabalho, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/09.

Produção de prova pré-constituída.

Dá-se à causa o valor de R\$ ____ .

Termos em que pede
E espera deferimento.
Cidade de dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

63. Evelyn Calabresa ajuizou reclamação trabalhista contra a sociedade empresária Pizzaria Chapa Quente Ltda., em 30 de janeiro de 2022, requerendo o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. Evelyn explicou, na petição inicial, que trabalhou como cozinheira da pizzaria, de 12/07/2019 a 05/10/2021, sendo submetida a calor excessivo porque preparava as pizzas em fornos que alcançavam altas temperaturas, não recebendo qualquer equipamento de proteção individual do ex-empregador. Devidamente citada, a sociedade empresária apresentou contestação, afirmando que a temperatura alcançada na cozinha estava dentro do limite de tolerância e que, apesar de ser uma empresa pequena e familiar, fornecia todos os equipamentos de proteção à empregada, requerendo assim a improcedência do pedido. Em audiência não houve acordo e então o juiz, com base no Art. 195, § 2º, da CLT, determinou de ofício a realização de prova pericial, apresentando um único quesito do juízo, qual seja: “diga o perito se havia agente insalubre no local de trabalho de Evelyn e, em caso positivo, em que grau”. Além disso, o magistrado proibiu a apresentação de quesitos pelas partes, proibiu que os litigantes indicassem assistentes técnicos, nomeou um perito da sua confiança e fixou os honorários periciais dele em R\$ 4.000,00, determinando que a empresa antecipasse a quantia em 10 dias, sob pena de execução forçada, e que a prova técnica somente tivesse início após o depósito. A sociedade empresária protestou contra a decisão, ponderando que ela violaria normas jurídicas, mas o juiz consignou o protesto na ata e manteve intacta a decisão. Ainda na audiência, o titular da sociedade empresária pediu a palavra e, aflito, explicou que o seu negócio ainda sofria o efeito da pandemia, e que se precisasse dispor dos R\$ 4.000,00 determinados pelo juiz, não teria como fechar a folha de pagamento dos funcionários naquele mês. Sabe-se que a reclamação trabalhista em questão tramita perante a 80ª Vara do Trabalho de Criciúma/SC sob o número 0000728-84.2022.5.12.0080. A sociedade empresária, inconformada com as decisões judiciais proferidas em audiência, impetrou mandado de segurança contra os atos que considerou ilegais. Recebido o writ pelo Desembargador do TRT da 12ª Região e apresentadas as informações pela autoridade judicial coatora, dada a urgência da medida, esta foi levada a sessão de julgamento com a posterior negativa de segurança para manter intactas as decisões da instância inferior. Agora, mais uma vez inconformado, como advogado do impetrante, proponha a medida judicial cabível para a melhor defesa dos interesses de seu cliente.

Espaço do aluno

**EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 12ª REGIÃO**

PROCESSO Nº 0000728-84.2022.5.12.0080

PIZZARIA CHAPA QUENTE LTDA., já devidamente qualificada nos autos, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos do **art. 895, II, da CLT**, vem interpor **RECURSO ORDINÁRIO** contra v. Acórdão que denegou a segurança, com a remessa dos presentes autos para a ____ª **TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO**, para que a decisão seja reformada.

Custas processuais recolhidas (art. 789 da CLT). Depósito recursal realizado (art. 899 da CLT). Tempestividade de 08 dias (art. 895 da CLT). Notificação da parte contrária para contrarrazões (art. 900 da CLT).

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR DA ____ª TURMA DO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO**

RAZÕES DE RECURSO ORDINÁRIO

I - PRELIMINAR DE CERCEIO DE DEFESA – ANTECIPAÇÃO HONORÁRIOS

Há nulidade de sentença por cerceio de defesa **porque** não pode haver antecipação dos honorários do perito, **pois** no processo do trabalho a perícia é paga somente no final por quem perdeu o objeto da pretensão, pelo que requer seja realizada a perícia sem necessidade de antecipação de honorários, nos termos do art. 790-A da CLT e art. 5º, inc. LV da CF.

II - PRELIMINAR DE CERCEIO DE DEFESA – QUESITOS DA PERÍCIA

Há nulidade de sentença por cerceio de defesa **porque** foi indeferida a juntada de quesitos, **pois** a concessão de prazo para juntada de quesitos da perícia é direito do recorrente, pelo que requer seja concedido prazo para juntada de quesitos, nos termos do art. 465, §1º, inc. III do CPC e art. 5º, inc. LV da CF.

III - PRELIMINAR DE CERCEIO DE DEFESA – ASSISTENTE TÉCNICO

Há nulidade de sentença por cerceio de defesa **porque** foi indeferida a nomeação de assistente técnico, **pois** a concessão de prazo para a nomeação de assistente técnico é direito do recorrente, pelo que requer seja concedido prazo para indicação de assistente, nos termos do art. 6º da Lei 5.584/70, art. 465, §1º, inc. III do CPC e art. 5º, inc. LV da CF.

IV - CONCLUSÃO

PIZZARIA CHAPA QUENTE requer o **CONHECIMENTO** e **PROVIMENTO** do recurso para a **REFORMA DA DECISÃO** para acolher as preliminares de nulidade de sentença por cerceio de defesa, retornando os autos à vara para concessão de prazo para nomeação de assistentes, apresentação de quesitos e realização de perícia sem antecipação de honorários.

Cidade, de dia de mês de ano

ADVOGADO

OAB

64. LOJAS BAÍA S.A., recém-inaugurada há aproximadamente dois meses, ainda não havia registrado em livro próprio todos os seus empregados, tampouco assinado e anotado as carteiras de trabalho e previdência social deles. **PEDRO SERVIDOR MORTO DE PREGUIÇA**, Auditor Fiscal do Trabalho, muito ocupado em razão da quantidade de diligências, forneceu a amigo seu, **ZÉRRUELA FROUXA**, sua credencial de AFT e o designou para fiscalizar as **LOJAS BAÍA S.A.** No dia 20.02.2025, ao adentrar as dependências de **LOJAS BAÍA S.A.**, **ZÉRRUELA FROUXA** constatou o óbvio: não estavam os empregados registrados e lavrou o auto de infração, apesar de que fora apresentado, no ato, contrato social da empresa comprovando que ela não possuía mais que dois meses de existência. O proprietário da empresa, **JÚNIOR BAIANO**, possuidor de outros empreendimentos que já sofreram várias fiscalizações, estranhou o fato de o suposto Auditor Fiscal do Trabalho não ter se identificado com as suas credenciais, logo na entrada da loja. **ZÉRRUELA FROUXA** gaguejou e acabou confessando na frente de testemunhas que não era Auditor, mas estava ali a pedido de seu amigo **PEDRO SERVIDOR MORTO DE PREGUIÇA**. Polícia Federal acionada, **ZÉRRUELA FROUXA** narrou permenorizadamente os fatos e a confissão foi documentada na delegacia. Considerando que hoje é 25.05.2025, **LOJAS BAÍA S.A.**, com toda a documentação em mãos, procura você que na qualidade de advogado deverá propor a medida judicial cabível que melhor defenda os interesses da empresa.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA ____ª VARA DO TRABALHO DA CIDADE – ESTADO

LOJAS BAÍA LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem impetrar **MANDADO DE SEGURANÇA nos termos da Lei 12.016/09** contra ato praticado por **AUDITOR FISCAL DO TRABALHO** vinculado órgão do Ministério do Trabalho e Emprego pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, na pessoa de seu procurador, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(escrever no máximo 5 linhas)

II – DA AUTORIDADE COATORA E ÓRGÃO VINCULADO

Auditor Fiscal do Trabalho vinculado ao Órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos do art. 6º da Lei 12.016/09.

III – DA TEMPESTIVIDADE

Há tempestividade do Mandado de Segurança porque impetrado dentro do prazo de 120 dias da prática do ato ilegal de autoridade, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/09.

IV – DA DUPLA VISITA

O autor tem direito a nulidade do auto de infração **porque** não foi obedecido o critério da dupla visita, **pois** o estabelecimento foi recém-inaugurado devendo ser obedecido ao critério da dupla visita para dar oportunidade a empresa de se regularizar, nos termos do art. 627, “b” da CLT.

V – DO FALSO AUDITOR FISCAL DO TRABALHO

O autor tem direito a nulidade do auto de infração **porque** quem aplicou a multa não estava autorizado a fazer a fiscalização, **pois** o auto de infração não foi lavado por Auditor Fiscal do Trabalho, nos termos do art. 630 da CLT.

VI – DA LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Requer-se liminar em antecipação de tutela provisória (urgência) para **SUSPENDER** o auto de infração porque quem aplicou a multa não estava autorizado a fazer a fiscalização, pois auto de infração não foi lavado por Auditor Fiscal do Trabalho, nos termos do art. 7º, inc. III da Lei 12.016/90.

VII – DO PEDIDO

LOJAS BAÍA LTDA quer se digne V.Exa. julgar **TOTALMENTE PROCEDENTE** os pedidos da presente ação para **SUSPENDER** o auto de infração lavrado.

Requer a liminar em antecipação de tutela provisória (urgência) para suspender o auto de infração lavrado.

Requer a citação/notificação da União na pessoa de seu procurador para que compareça a audiência, sob pena de revelia, e conteste a ação, sob pena de confissão.

Requer a condenação no pagamento de honorários de 15% no valor de R\$ ____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Requer a intimação do Ministério Público do Trabalho.

Prova pré-constituída.

Dá-se à causa o valor de R\$ _____.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Cidade de dia de mes de ano.

ADVOGADO

OAB

65. **MARIA GASOLINA** foi contratada para prestar serviços na função de maquiadora na empresa **POSTO GATÃO LTDA.** trabalhando por cinco anos consecutivos. Insatisfeita com as normas da empresa que reduziram seu percentual de produtividade, procurou a gerência para resolver sua situação que lhe disse que nada poderia fazer pelo que, na oportunidade, **MARIA GASOLINA** avisou que iria procurar advogado e ingressar com reclamação trabalhista para reaver todas as suas perdas bem como reflexos. A empresa propôs a **MARIA** que aderisse ao PIDV da empresa previsto em Convenção Coletiva de Trabalho para que recebesse, além de suas verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias de praxe num importe de R\$ 30.000,00, uma quantia extra de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que acabaria por cobrir qualquer outra verba devida a empregada. A empregada aceitou. Na data designada para o recebimento da rescisão, compareceu a empregada ao setor pessoal, assinou sua adesão ao PIDV com a discriminação dos valores devidos. No dia combinado para o depósito, foi creditada apenas a quantia de R\$ 30.000,00 em sua conta bancária. Procurada a empresa, pelo setor pessoal lhe foi dito que a empresa não teria mais condição de pagar a quantia extra de R\$ 50.000,00. Inconformada, **MARIA GASOLINA** procura você que, na qualidade de advogado, deverá propor a medida cabível para a melhor e mais rápida defesa dos interesses de sua cliente.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA _____ª VARA DO TRABALHO DA CIDADE / UF

MARIA GASOLINA, nacionalidade, estado civil, CPF, ocupação, endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado vem propor a presente **AÇÃO MONITÓRIA** com fulcro no **art. 700 do CPC** contra **POSTO GATÃO LTDA.**, pessoa jurídica, CNPJ, endereço completo, e o faz pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS

(5 LINHAS)

II – DA JUSTIÇA GRATUITA

A reclamante requer os benefícios da justiça gratuita por ser pobre na forma da lei, conforme comprovantes em anexo, nos termos do art. 790 § 3º da CLT.

III – DA PROVA ESCRITA

Termo de adesão a PIDV previsto em Comissão de Conciliação Prévia não cumprido, nos termos do art. 477-b da CLT e art. 700, § 1º do CPC.

IV – DA OBRIGAÇÃO

Pagamento de quantia certa em espécie, nos termos do art. 700, I do CPC.

V – PROVA DO NÃO PAGAMENTO/INADIMPLEMENTO

O termo de adesão não foi cumprido integralmente, **pois** não foram pagos os R\$ 50.000,00 acordados, nos termos do art. 700, inc. III do CPC.

VI – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO E PROVEITO ECONÔMICO

Em anexo, demonstrativo do débito no valor de R\$ 50.000,00 a título de principal, juros a partir do ajuizamento da ação e correção monetária a partir do mês subsequente ao do vencimento da obrigação, nos termos do art. 700, § 2º I do CPC art. 883 da CLT e súmula 381 do TST.

VII – DA QUANTIA DEVIDA

A autora tem direito de cobrar a quantia de R\$ 50.000,00 **porque** fundada em documento escrito sem eficácia de título executivo, **pois** foi a empregada aderiu a Plano de Incentivo à Demissão Voluntária (PIDV) e não foi feito o pagamento da quantia extra prevista no instrumento, acrescido de juros e correção monetária, nos termos do art. 477-B da CLT, art. 700 do CPC e art. 39, § 1º da Lei 8.177/91.

VIII – DO PEDIDO

Diante do exposto, **MARIA GASOLINA** requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** do pedido com a expedição do mandado monitório para pagamento da quantia de R\$ 50.000,00 (oitenta mil reais) com juros e correção monetária, conforme planilha em anexo, no prazo de 15 (quinze) dias na forma do art. 701 do CPC.

Requer a condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a condenação no valor de R\$ ____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Dá-se à causa, o valor de R\$ 50.000,00.

Termos em que,
Pede espera deferimento.
Cidade, de dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

66. A rede de **SUPERMERCADOS GORDOFÓBICOS S.A.** publicou em jornais de grande circulação no Brasil a abertura de vagas para caixa em suas lojas espalhadas por todo o Brasil. Milhares de pessoas se candidataram, apresentaram seus currículos e participaram de entrevistas. Antes mesmo de serem entrevistados, os candidatos obesos estavam sendo eliminados porque as cadeiras de caixas não eram ergonomicamente projetadas para seus pesos, fato que chamou a atenção dos outros candidatos. Isto aconteceu em todas as lojas da rede no Brasil. O **SINDICATO DOS EMPREGADOS VAREJISTAS DE CAFUNDÓS DO JUDAS**, Estado da Galileia recebeu várias denúncias de pessoas que se sentiram lesadas e constrangidas porque foram desclassificadas pelo motivo de serem obesas. Como Advogado do Sindicato dos Empregados Varejistas proponha a medida judicial cabível que melhor defenda os interesses sociais e coletivos.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABABLHO DA VARA DO TRABALHO DE CAFUNDÓS DO JUDAS/ESTADO DA GALILÉIA

SINDICATO DOS EMPREGADOS VAREJISTAS DE CAFUNDÓ DO JUDAS, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ ... , endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem apresentar **AÇÃO CIVIL PÚBLICA**, Lei 7.347/85 em desfavor de **SUPERMERCADOS GORDOFÓBICOS S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ ... , endereço completo, e o faz pelos motivos de fato e de direito a seguir alinhados:

I – DOS FATOS

(5 linhas)

II – DA DISCRIMINAÇÃO

A sociedade tem direito de que o réu/reclamado pare de discriminar os candidatos obesos nas seleções de empregos, independente do fato de as cadeiras de caixas serem ou não ergonomicamente projetadas para seu peso, por ferir direito coletivo e ser atentatório à dignidade da pessoa humana do trabalhador, art. 1º, incisos III e IV, art. 3º, inc. III, art. 4º, inc. II, art. 5º inc. X da CF e art. 1º da Lei 9.029/95.

III – DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO

A sociedade tem direito a uma indenização por dano moral coletivo no valor de R\$_____porque o réu humilhou, constrangeu, abalou psicologicamente os candidatos ao discriminar os candidatos obesos nas seleções de empregos, independente do fato de as cadeiras de caixas serem ou não ergonomicamente projetadas para seu peso, nos termos dos art. 187 e 927 do CC e arts. 223-A e 223-B da CLT.

IV – DO PEDIDO

SINDICATO DOS EMPREGADOS VAREJISTAS DE CAFUNDÓ DO JUDAS requer se digne V.Exa. a julgar a presente Ação Civil Pública totalmente procedente para o fim de condenar o **SUPERMERCADOS GORDOFÓBICOS S.A.** a se parar de praticar de atos discriminatórios contra os obesos na seleção de vagas de emprego, bem como seja condenado a pagar uma indenização no valor de R\$ _____ pelos danos morais coletivos causados.

Requer a citação do réu para contestar a presente ação sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato. Requer a condenação do réu em honorários advocatícios de 15%, nos termos do art. 791-A da CLT.

Requer a intimação do Ministério Público do Trabalho para dizer se tem interesse no feito. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$.

Termos em que
Pede e espera deferimento
Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

67. A empresa **LOGÍSTICA RÁPIDA S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.345.678/0001-90, com sede na cidade de São Paulo/SP, atua no setor de transporte rodoviário de cargas, prestando serviços logísticos para grandes redes varejistas e indústrias localizadas em diversos estados do Brasil. Com uma frota própria de mais de 300 caminhões e cerca de 800 empregados, a empresa é responsável por entregas em larga escala, incluindo alimentos, medicamentos e outros produtos essenciais.

No segundo semestre de 2025, diante do aumento dos custos operacionais, especialmente com combustíveis e peças de reposição, a empresa passou a adotar uma política de contenção de despesas. Ainda assim, os salários, benefícios e encargos dos empregados foram mantidos em dia, sem qualquer atraso ou parcelamento.

Em agosto de 2025, teve início uma negociação coletiva com o **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E LOGÍSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (SINDITRANSP-SP)**, entidade sindical representativa dos empregados da empresa. A categoria profissional apresentou uma pauta de reivindicações que incluía o reajuste salarial de 15% retroativo a julho de 2025; aumento do valor diário do vale-refeição de R\$ 25,00 para R\$ 40,00; redução da jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas; implementação de plano de saúde com cobertura integral paga pela empresa.

Em resposta, a Logística Rápida S.A. apresentou contraproposta que previa um reajuste salarial de 5% e um aumento de 10% no valor do vale-refeição, explicando que não teria viabilidade financeira para atender aos demais itens sem comprometer sua sustentabilidade econômica e seus contratos com clientes. A negociação se estendeu por diversas reuniões presenciais e virtuais, inclusive com a tentativa de mediação pela Superintendência Regional do Trabalho. Porém, não houve avanço nas tratativas, e o sindicato decidiu convocar uma assembleia geral.

Em 10 de setembro de 2025, foi realizada assembleia com os trabalhadores da base, na qual deliberou-se, por maioria, pela deflagração de greve por tempo indeterminado, com início previsto para o dia 14 de setembro de 2025. A decisão foi comunicada à empresa por e-mail em 11/09 e divulgada publicamente nas redes sociais do sindicato.

A empresa, no entanto, alega que não houve a comunicação formal da deflagração da greve com antecedência mínima de 72 horas, conforme exige o artigo 3º da Lei nº 7.783/1989 (Lei de Greve). Além disso, sustenta que não foi garantida a manutenção de contingente mínimo de empregados para assegurar a prestação dos serviços essenciais, notadamente o transporte de medicamentos, insumos hospitalares e alimentos perecíveis.

No dia 14 de setembro de 2025, a greve foi iniciada com a adesão de 100% dos motoristas e ajudantes de carga, paralisando completamente as operações da empresa. Além disso, segundo relatos e imagens gravadas por câmeras de segurança, ocorreram atos de coação e intimidação contra trabalhadores que desejavam continuar suas atividades, bem como bloqueios físicos das entradas da garagem dos caminhões, com uso de veículos e estruturas de metal, impedindo a saída dos caminhões e a entrada de terceiros.

Em virtude da paralisação total das atividades, diversos contratos com clientes foram rompidos e milhares de reais em mercadorias foram perdidos. A empresa alega que, caso a greve perdure por mais de duas semanas, será obrigada a demitir centenas de funcionários e poderá até mesmo encerrar parte de suas operações no estado.

Diante da situação, a **LOGÍSTICA RÁPIDA S.A.** entende que a greve em curso apresenta características de abusividade, tanto sob o aspecto formal (ausência de comunicação tempestiva, descumprimento de requisitos legais) quanto material (violação de direitos de terceiros, bloqueios, coações, prejuízos à ordem pública e à continuidade dos serviços essenciais).

A empresa deseja buscar, no âmbito da Justiça do Trabalho, a declaração judicial da abusividade da greve e a consequente determinação do imediato retorno dos empregados ao trabalho. Pretende também requerer, se necessário, a imposição de medidas coercitivas ao sindicato e aos grevistas, bem como a fixação de parâmetros para futura retomada das negociações coletivas.

Com base nessas informações, e atuando como advogado(a) da empresa **LOGÍSTICA RÁPIDA S.A.**, redija a peça processual cabível, direcionada ao Tribunal competente, com o objetivo de buscar a declaração da abusividade da greve em curso, fundamentando os pedidos nas normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis.

Espaço do aluno

EXCELETÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO/ESTADO DE SÃO PAULO

LOGÍSTICA RÁPIDA S.A., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ, endereço completo e **SINDICATO PATRONAL**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ, endereço completo por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vêm apresentar **DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE**, nos termos do art. 856, CLT, do art. 114, § 2º, da CF, súmula 189, TST e art. 3º da Lei nº 7.783/1989, em desfavor do **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E LOGÍSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDITRANSP-SP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº _____, com sede na cidade de São Paulo/SP, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I – DOS FATOS
(05 linhas)

II – DA ABUSIVIDADE DA GREVE: AVISO PRÉVIO

A greve dos trabalhadores de transporte rodoviário de carga deve ser declarada abusiva **porque** feita em desconformidade com a lei, **pois** a atividade é essencial e não houve aviso prévio mínimo de 72 horas ao empregador e aos usuários do sistema, nos termos do artigo 3º, par. Único da Lei nº 7.783/1989.

III – DA ABUSIVIDADE DA GREVE: MANUTENÇÃO SERVIÇO

A greve dos trabalhadores de transporte rodoviário de carga deve ser declarada abusiva **porque** feita em desconformidade com a lei, **pois** a atividade é essencial e não houve manutenção do atendimento mínimo à população, nos termos do artigo 1º da Lei nº 7.783/1989.

IV – DA ABUSIVIDADE DA GREVE: PIQUETES ILEGAIS

A greve dos trabalhadores de transporte rodoviário de carga deve ser declarada abusiva **porque** feita em desconformidade com a lei, **pois** os grevistas estão impedindo os demais trabalhadores que não aderiram a greve de irem trabalhar normalmente, nos termos do art. 10 da Lei nº 7.783/1989

III – DO PEDIDO

Diante do exposto, **LOGÍSTICA RÁPIDA S.A.** requer se digne V.Exa. a declarar **abusiva a greve** deflagrada pelos trabalhadores da Logística Rápida S.A.

Termos em que,
Pedem e esperam deferimento.
Cidade de dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

68. O SINDICATO DAS QUENGAS DE PEREUEUBA DO NORTE, no estado de CARAJÁS provocou o **SINDICATO DOS DONOS DE LANCHONETES** da mesma cidade para sentarem e tentarem negociação coletiva para o fim de concederem reajuste de 5,6% acima da inflação no salário das quengas, bem como inserir cláusula proibindo a demissão sem justa causa de qualquer quenga que trabalhe em lanchonete nos 12 meses que antecedem a sua aposentadoria. Mesa redonda composta pelas partes, por Mediador, por membro do Ministério Público do Trabalho e por representante do Ministério do Trabalho e Emprego. Dada a palavra ao representante da categoria econômica, **SR. MAGAL DO BARROÇÃO**, este afirmou que o reajuste deveria ficar em 4,5% porque as quengas comem muito e as convenções coletivas anteriores proíbem qualquer desconto nos salários das trabalhadoras. Dada a palavra à representante da classe profissional, a QUENGA-MOR, esta concordou, mas não abria mão, de forma alguma, de cláusula proibindo a demissão sem justa causa de qualquer quenga que trabalhe em lanchonete nos 12 meses que antecedem a sua aposentadoria. O representante da classe econômica protestou e disse que dita cláusula seria absurda e que as lanchonetes pertenciam a seus donos e estes não poderiam ficar impedidos de demitir quem eles quisessem com ou sem justa causa. Impasse gerado. Discutiu-se a possibilidade de deflagração de greve. Sessão encerrada. No dia seguinte, o **SINDICATO DAS QUENGAS DE PEREUEUBA DO NORTE** comunicou ao **SINDICATO DOS DONOS DE LANCHONETES** que, em 48 horas, entrariam de greve por 30 dias até que fosse aceita a cláusula proibitiva de dispensa. Passados 15 dias de greve, as quengas mortas de fome porque não estavam indo trabalhar e, portanto, não poderiam comer os lanches de graça e as lanchonetes sem nenhum cliente porque não havia quenga para servir lanches para os clientes, as partes, de comum acordo, resolveram que o impasse deveria ser decidido da forma mais justa. Como advogada(o) do SINDICATO DAS QUENGAS DE PEREUEUBA DO NORTE proponha a medida cabível para a defesa dos interesses da categoria.

Espaço do aluno

**EXCELETÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA ª REGIÃO/ESTADO DO CARAJÁS**

SINDICATO DAS QUENGAS DE PEREUPEUBA DO NORTE, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ , endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, **E SINDICATO DOS DONOS DE LANCHONETES**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ , endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, de comum acordo, vêm apresentar **DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA**, nos termos do art. 856 e art. 114, § 2º da CLT, e o fazem pelos motivos de fato e de direito a seguir alinhados:

**I – DOS FATOS
(05 linhas)**

II - DOS MOTIVOS DO DISSÍDIO

É que durante a negociação coletiva, o sindicato da categoria econômica não aceitou cláusula proibitiva de demissão sem justa causa das empregadas no período de doze meses antes de sua aposentadoria e a categoria entrou de greve com a suspensão dos contratos de trabalho.

III – DO PEDIDO

Diante do exposto, **SINDICATO DAS QUENGAS DE PEREUPEUBA DO NORTE e SINDICATO DOS DONOS DE LANCHONETES** requerem se digne V.Exa. profira **SENTENÇA NORMATIVA** na presente representação de **DISSÍDIO COLETIVO** entendendo pela aplicação ou não do Precedente Normativo 85 da SDC do TST.

Termos em que,
Pedem e esperam deferimento.
Cidade de dia de mês de ano.

ADVOGADO/OAB

ADVOGADO/OAB

69. O SINDICATO DAS OPERÁRIAS DA HOSPITALIDADE DE VILA CARAJAÚ, regularmente constituído e com representação legítima da categoria profissional das trabalhadoras de lanchonetes no município de Vila Carajaú, celebrou com o **SINDICATO DOS EMPREENDEDORES DE ALIMENTAÇÃO RÁPIDA DE VILA CARAJAÚ** convenção coletiva de trabalho para o período 2024/2025, cuja Cláusula 17ª prevê, de forma genérica, que: *“Nenhuma trabalhadora que esteja em vias de adquirir o direito à aposentadoria poderá ser dispensada de forma arbitrária ou sem justa causa, nos doze meses que antecederem a implementação dos requisitos legais para sua inativação.”*

Entretanto, surgiram controvérsias substanciais quanto à interpretação e ao alcance da referida cláusula. O sindicato patronal entende que a redação tem caráter meramente orientativo, recomendando cautela nas dispensas, mas não implicando a criação de estabilidade pré-aposentadoria. Já o sindicato profissional defende que a cláusula garante estabilidade provisória plena, vedando a dispensa imotivada nos doze meses que antecedem a aposentadoria da empregada.

Tal divergência tem gerado insegurança jurídica, especialmente após diversas lanchonetes filiadas ao sindicato patronal dispensarem, sem justa causa, ao menos 18 trabalhadoras em vias de se aposentar, sob o argumento de que não havia impedimento normativo.

Frustradas as tentativas de composição por meio de mesa redonda e mediação conduzida pela Superintendência Regional do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho, e persistindo o impasse quanto à interpretação da norma coletiva, as partes não demonstraram disposição para revisão ou revogação da cláusula, mantendo-se o conflito interpretativo.

Diante disso, o **SINDICATO DAS OPERÁRIAS DA HOSPITALIDADE DE VILA CARAJAÚ**, visando garantir a correta aplicação do instrumento coletivo e proteger o direito de suas representadas, busca o provimento jurisdicional competente.

Como advogado(a) do sindicato profissional, indique a medida judicial cabível para dirimir o conflito estabelecido, considerando que não se pretende a criação de nova norma coletiva, mas tão somente a interpretação de cláusula existente, nos moldes do ordenamento jurídico trabalhista.

Espaço do aluno

**EXCELETÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA a REGIÃO/ESTADO**

SINDICATO DAS OPERÁRIAS DA HOSPITALIDADE DE VILA CARAJAÚ, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ, endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vêm apresentar **DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA JURÍDICA** em desfavor de **SINDICATO DOS EMPREENDEDORES DE ALIMENTAÇÃO RÁPIDA DE VILA CARAJAÚ**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ, endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, de comum acordo, , nos termos do art. 868, CLT e art. 114, CF, pelos motivos de fato e de direito a seguir alinhados:

**I – DOS FATOS
(05 linhas)**

II - DOS MOTIVOS DO DISSÍDIO

É que há controvérsia jurídica entre os sindicatos quanto à interpretação da Cláusula 17ª da convenção coletiva vigente **porque** a interpretação da cláusula pelo sindicato patronal é genérica, **pois** entende que a redação tem caráter meramente recomendativo, sem gerar efeitos vinculantes e o sindicato profissional defende que a cláusula assegura estabilidade nos 12 meses anteriores à aposentadoria.

III – DA CORRETA INTERPRETAÇÃO

O sindicato entende que a Cláusula 17ª garante estabilidade pré-aposentadoria **porque** proíbe expressamente a dispensa sem justa causa nos 12 meses anteriores à aposentadoria, **pois** essa proteção tem caráter obrigatório e a redação da cláusula é clara e não deixa margem para interpretação apenas orientativa.

IV – DO PEDIDO

Diante do exposto, **SINDICATO DAS OPERÁRIAS DA HOSPITALIDADE DE VILA CARAJAÚ** e **SINDICATO DOS EMPREENDEDORES DE ALIMENTAÇÃO RÁPIDA DE VILA CARAJAÚ** requerem se digne V.Exa. profira **SENTENÇA NORMATIVA** na presente representação de **DISSÍDIO COLETIVO** interpretando o alcance jurídico da Cláusula 17ª da convenção coletiva de trabalho vigente, especialmente quanto à sua eficácia como cláusula de estabilidade pré-aposentadoria.

Termos em que,
Pedem e esperam deferimento.
Cidade de dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

70. Determinado **EMPREGADO** ingressou com Recurso de Revista para o Tribunal Superior do Trabalho alegando, dentre outras coisas, que o acórdão regional recorrido interpretou lei federal de forma diversa de outro regional. A controvérsia girou em torno do art. 2º, § 2º da CLT na medida em que o tribunal recorrido (7ª Região) considerou que as demais empresas componentes do grupo econômico somente seriam legitimadas passivos na execução caso tivessem participado do processo de conhecimento. Como decisão paradigma, colacionou aresto da 12ª Região em que o tribunal sustentou tese diversa, embora idênticos os fatos, de modo que a empresas do grupo mesmo que não tenham participado do processo de conhecimento são legitimadas no processo de execução e podem ter seus bens penhorados para a garantia do juízo. Em primeiro juízo de admissibilidade, o Presidente do TRT o recebeu e, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, determinou seu imediato seguimento para o TST. Em decisão monocrática, o Ministro relator da 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou conhecimento ao RR interposto por entender que o recolhimento das custas foi feito a menor e que não poderia abrir prazo para o recorrente complementar o valor dado o princípio da celeridade do processo do trabalho. Como advogado do empregado, promova a medida cabível.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR DA 4ª TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Processo nº:

EMPREGADO-AGRAVANTE, nacionalidade..., estado civil..., profissão, endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos do **§ 12 do art. 896 da CLT**, vem interpor o **AGRAVO** contra decisão que negou conhecimento a **RECURSO DE REVISTA** proposto contra decisão de V.Exa. que manteve sentença que julgou improcedente Reclamação Trabalhista contra **EMPRESA-AGRAVADA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, recebendo-o em seu efeito devolutivo para o fim de dar conhecimento ao Recurso de Revista, fazendo-o pelas razões em anexo, às quais fazem parte integrante desta petição de rosto.

Finalmente, requer o Agravante a notificação da parte contrária para apresentação da contraminuta no prazo de 8 dias (art. 900, CLT).

Termos em que,

Pede e espera seguimento.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO / OAB

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MINISTROS DA 4ª TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

RAZÕES DE AGRAVO

I – DA REFORMA DA DECISÃO

O recurso de revista deve ser conhecido, pois, apesar de ter havido recolhimento a menor das custas, o Relator deveria ter dado prazo de cinco dias para complementação do recolhimento, o que não fez, nos termos da OJ 140, SDI-1, TST.

II- CONCLUSÃO

EMPREGADO-AGRAVANTE requer a 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho conheça do presente Agravo porque cabível e tempestivo para dar-lhe provimento,

dando conhecimento ao Recurso de Revista para reformar a decisão e dar prazo de cinco dias para recolhimento da diferença das custas processuais.

Termos em que,

Pede e espera provimento.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

71. CHICO DA FEDORENTA foi dispensado por justa causa e ajuizou reclamação postulando o pagamento, entre outros títulos, de férias vencidas. Em sede de decisão monocrática de primeiro grau, o pedido é julgado totalmente improcedente, sob a alegação de que a gravidade da falta praticada – agressão física e sequestro de superior hierárquico – afasta a possibilidade de qualquer crédito ao empregado dada a natureza hedionda do ato, mesmo sob a rubrica de férias vencidas. Tendo o prazo legal decorrido sem a interposição de recurso, operou-se o trânsito em julgado da decisão. Objetivando desconstituir a decisão, apresente a medida processual cabível.

Espaço do aluno

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA ____ª
REGIÃO**

CHICO DA FEDORENTA, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos do **parágrafo único do art. 836 da CLT e art. 966 do CPC**, vem propor **AÇÃO RESCISÓRIA**, em desfavor de **EMPRESA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(05 linhas)

II - DO TRÂNSITO EM JULGADO

A parte autora junta neste ato a certidão de trânsito em julgado da decisão de mérito.

III – TEMPESTIVIDADE

Há tempestividade da Ação Rescisória **porque** proposta dentro do prazo, pois fora oposta até 02 (dois) anos do trânsito em julgado da última decisão proferida, nos termos do art. 975 do CPC.

IV – DO DEPÓSITO PRÉVIO

A parte autora neste ato comprova o depósito prévio realizado no importe de 20% do valor da causa atualizado, nos termos do art. 968 do CPC.

OU

IV – DA MISERABILIDADE (TESE PARA USAR CASO O AUTOR DA AÇÃO SEJA POBRE)

O autor é miserável jurídico na forma da lei por encontrar-se desempregado e, por ser pobre na forma da lei, requer a dispensa do depósito prévio de 20% do valor da causa previsto no parágrafo único do art. 836 da CLT e § 3º do art. 790 da CLT.

V – DA ILEGALIDADE DA DECISÃO

A decisão é ilegal porque negou o direito do empregado as férias vencidas, **pois**, apesar de ter cometido falta grave, este fato não lhe retira o direito à remuneração de férias vencidas simples ou em dobro por ser direito adquirido do empregado,

pelo que requer a nulidade da sentença para novo julgamento por violação direta do art. 146, caput, da CLT e art. 5º, inc. XXXVI da CF, nos termos do art. 966, inc. V do CPC.

VI – DO PEDIDO

CHICO DA FDORENTA requer o julgamento **TOTALMENTE PROCEDENTE** da presente ação rescisória para o fim de ser rescindida a decisão atacada proferindo novo julgamento de modo a reconhecer o direito do autor à remuneração de férias vencidas.

Requer a citação/notificação da parte contrária para contestar a presente ação no prazo de 15 dias, a condenação em honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 791-A da CLT, os benefícios da justiça gratuita para a dispensa do depósito prévio de 20% do valor da causa previsto no parágrafo único do art. 836 da CLT e § 3º do art. 790 da CLT.

Requer-se a intimação do Ministério Público do Trabalho.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$ ____.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Cidade dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

72. PAULA TEJANO, empregada da empresa de bebidas energéticas **POWER GUIDO LTDA.**, ingressou com reclamação trabalhista que foi distribuída para a 150ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, sob o número 1234/2023, procedimento sumaríssimo, em que reclama duas horas extras por dia com adicional, pois, por ser gerente e com gratificação de função, trabalha das 8h às 20h de segunda a sábado; adicional de insalubridade por retirar o lixo do seu escritório e do diretor da empresa; reintegração no empregado por ter sido eleito o oitavo dirigente sindical de sua categoria e o restabelecimento do seu plano de saúde porque foi cortado o plano quando do seu desligamento. No dia da audiência, o juiz consultou os autos e viu que a notificação via AR havia voltado sem ser cumprida porque a sociedade empresária não mais funcionava no local. Dada a palavra ao advogado do reclamante, este requereu a citação por edital visto que a empresa deveria ter comunicado ao juízo a mudança de endereço. O juiz decidiu acolher integralmente o pedido, determinou a citação por edital da reclamada e designou nova audiência de conciliação. Publicado o edital, transcorreram os prazos e trâmites de praxe. No dia designado para a nova audiência, estiveram presentes reclamante e seu advogado. Ausentes a reclamada e seu advogado. Foi requerido pelo advogado do reclamante a aplicação da revelia e da pena de confissão quanto à matéria de fato em virtude da ausência da reclamada à audiência, o que foi imediatamente deferido pelo juiz que, na própria audiência, prolatou sentença julgando totalmente procedente a reclamação trabalhista. A empresa **POWER GUIDO LTDA.** tomou conhecimento do processo ainda dentro do prazo de oito dias da publicação da decisão e interpôs recurso ordinário alegando, unicamente, a nulidade da sentença por cerceio de defesa posto que a citação foi nula já que feita por edital, o que seria incompatível com processo do trabalho, nos termos do art. 852-B da CLT e pedindo o retorno dos autos a 150ª Vara do Trabalho para que lhe seja dada a oportunidade de apresentar defesa, no caso de provimento do recurso. O Tribunal Regional do Trabalho negou provimento ao recurso ordinário da empresa para manter a decisão em todos os seus termos. Não houve recurso por qualquer das partes, pelo que o acórdão do TRT transitou em julgado. Como advogado da empresa reclamada, você deverá apresentar e medida cabível para a melhor defesa dos interesses do seu cliente.

Espaço do aluno

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA ____ª
REGIÃO**

POWER GUIDO LTDA., nacionalidade..., estado civil..., profissão..., endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos do parágrafo único do art. 836 da CLT e art. 966 do CPC, vem propor **AÇÃO RESCISÓRIA** em face de Sentença, já transitada em julgada, proferida na Reclamação Trabalhista nº 1234/2023, de autoria de **PAULA TEJANO**, pessoa física, inscrita no CPF sob o nº..., endereço completo, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS
(05 linhas)

II - DO TRÂNSITO EM JULGADO

A parte autora junta neste ato a certidão de trânsito em julgado da decisão de mérito.

III – DA TEMPESTIVIDADE

Há tempestividade da Ação Rescisória **porque** proposta dentro do prazo, **pois** fora oposta até 02 (dois) anos do trânsito em julgado da última decisão proferida, nos termos do art. 975 do CPC.

IV – DO DEPÓSITO PRÉVIO

A parte autora neste ato comprova o depósito prévio realizado no importe de 20% do valor da causa atualizado, nos termos do art. 968 do CPC.

OU

IV – DA MISERABILIDADE (TESE PARA USAR CASO O AUTOR DA AÇÃO SEJA POBRE)

O autor é miserável jurídico na forma da lei por encontrar-se desempregado e, por ser pobre na forma da lei, requer a dispensa do depósito prévio de 20% do valor da causa previsto no parágrafo único do art. 836 da CLT e § 3º do art. 790 da CLT.

V – DA ILEGALIDADE DA DECISÃO

Há nulidade de sentença por cerceio de defesa **porque** a citação foi nula, pois no procedimento sumaríssimo não é possível a citação por edital, devendo o reclamante indicar o nome e endereço completos da reclamada, pelo que requer o

arquivamento do processo e a condenação do reclamante em custas processuais, nos termos do art. 5º, inc. LV da CF e art. 852-B, inc. II e § 1º da CLT.

VI - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS:

Requer a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a condenação no valor de R\$____, nos termos do art. 791-A da CLT.

VII – DO PEDIDO

POWER GUIDO LTDA., requer o julgamento TOTALMENTE PROCEDENTE da presente ação rescisória para o fim de ser rescindida a decisão atacada proferindo novo julgamento de modo a reconhecer o direito do autor ao e contraditório e ampla defesa.

Requer a citação/notificação da parte contrária para contestar a presente ação, a condenação em honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$ ____.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

73. Por vários anos, o **Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará** vem representando a contento referida categoria profissional. No entanto, nas últimas eleições a chapa da situação manteve-se na direção sindical e a vencedora, inconformada por ter perdido as eleições, a outra chapa resolveu não mais reconhecer a legitimidade da entidade sindical e constituiu um novo **Sindicato dos Profissionais Médicos do Ceará**, cujo contrato social foi arquivado no cartório de registro de pessoas, mas seu estatuto não foi arquivado no órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego competente. Já próximo à data base da categoria dos médicos, ambas entidades profissionais provocaram o sindicato patronal a negociação coletiva alegando, cada uma delas legitimidade para a negociação. Como advogado do **Sindicato dos Médicos do Ceará** promova a medida competente para validar sua legitimidade exclusiva quanto à negociação coletiva.

Espaço do aluno

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA ____ª VARA DO TRABALHO DA CIDADE – ESTADO

SINDICATO DOS MÉDICOS DO CEARÁ, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, vem, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, propor **AÇÃO ORDINÁRIA, nos termos do art. 282, CPC**, em desfavor de **SINDICATO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO CEARÁ**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(5 LINHAS)

II – DA UNICIDADE SINDICAL

É que foi criado o Sindicato dos Profissionais Médicos do Ceará. No entanto, à época da criação do sindicato já existia o Sindicato dos Médicos do Ceará que representa a categoria dos médicos desrespeitando o princípio da unicidade sindical, pelo que requer o reconhecimento de sua ilegitimidade para participar de qualquer negociação coletiva da categoria médica no Ceará, nos termos do art. 516, CLT e inc. II do art. 8º da CF.

III – DO PEDIDO

Ante o exposto, **SINDICATO DOS MÉDICOS DO CEARÁ** requer se digne V. Exa. Acolher a presente ação porque cabível, julgando-a totalmente procedente a fim de declarar a legitimidade do autor para as negociações coletivas da categoria dos médicos do Ceará, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes em valor a ser arbitrado pelo Juízo.

Requer-se a citação/notificação do réu para comparecer à audiência, sob pena de revelia, contestando a presente ação, sob pena de confissão quanto à matéria de fato.

Requer a condenação do reclamando ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a condenação no valor de R\$ ___, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$ _____.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Cidade de dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

74. **LOJAS BAÍA S.A.**, recém-inaugurada há aproximadamente dois meses, ainda não havia registrado em livro próprio todos os seus empregados, tampouco assinado e anotado as carteiras de trabalho e previdência social deles. PEDRO SERVIDOR MORTO DE PREGUIÇA, Auditor Fiscal do Trabalho, muito ocupado em razão da quantidade de diligências, forneceu a amigo seu, ZÉRRUELA FROUXA, sua credencial de AFT e o designou para fiscalizar as LOJAS BAÍA S.A. No dia 20.02. 2025, ao adentrar as dependências de LOJAS BAÍA S.A., ZÉRRUELA FROUXA constatou o óbvio: não estavam os empregados registrados e lavrou o auto de infração, apesar de que fora apresentado, no ato, contrato social da empresa comprovando que ela não possuía mais que dois meses de existência. O proprietário da empresa, JÚNIOR BAINANO, possuidor de outros empreendimentos que já sofreram várias fiscalizações, estranhou o fato de o suposto Auditor Fiscal do Trabalho não ter se identificado com as suas credenciais, logo na entrada da loja. ZÉRRUELA FROUXA gaguejou e acabou confessando na frente de testemunhas que não era Auditor, mas estava ali a pedido de seu amigo PEDRO SERVIDOR MORTO DE PREGUIÇA. Polícia Federal acionada, ZÉRRUELA FROUXA narrou permenorizadamente os fatos e a confissão foi documentada na delegacia. Considerando que hoje é 25.07.2025, LOJAS BAÍA S.A., com toda a documentação em mãos, procura você que na qualidade de advogado deverá propor a medida judicial cabível que melhor defesa dos interesses da empresa.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA _____ª VARA DO TRABALHO DA CIDADE – ESTADO

LOJAS BAÍA LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem propor **AÇÃO ORDINÁRIA ou AÇÃO ANULATÓRIA, nos termos do art. 319, CPC**, em desfavor de **UNIÃO**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, na pessoa de seu procurador, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(escrever 5 linhas)

II – DA DUPLA VISITA

O autor tem direito a nulidade do auto de infração **porque** não foi obedecido o critério da dupla visita, **pois** o estabelecimento foi recém-inaugurado devendo ser obedecido ao critério da dupla visita para dar oportunidade a empresa de se regularizar, nos termos do art. 627, alínea a da CLT.

III – DO FALSO AUDITOR FISCAL DO TRABALHO

O autor tem direito a nulidade do auto de infração **porque** quem aplicou a multa não estava autorizado a fazer a fiscalização, **pois** o auto de infração não foi lavrado por Auditor Fiscal do Trabalho, nos termos do art. 630, §1º da CLT.

IV – DA LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Requer-se liminar em antecipação de tutela provisória (urgência) para **SUSPENDER** o auto de infração porque quem aplicou a multa não estava autorizado a fazer a fiscalização, pois auto de infração não foi lavrado por Auditor Fiscal do Trabalho, nos termos do art. 300, CPC.

V – DO PEDIDO

LOJAS BAÍA LTDA quer se digne V.Exa. julgar **TOTALMENTE PROCEDENTE** os pedidos da presente ação para **ANULAR** o auto de infração contra lavrado.

Requer a liminar em atencipação de tutela provisória (urgência) para suspender o auto de infração lavrado.

Requer a citação/notificação da União na pessoa de seu procurador para que compareça a audiência, sob pena de revelia, e conteste a ação, sob pena de confissão.

Requer a condenação no pagamento de honorários de 15% no valor de R\$ ____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Requer a intimação do Ministério Público do Trabalho.

Protesta provar o alegado.

Dá-se à causa o valor de R\$ _____.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade de dia de mes de ano.

ADVOGADO
OAB

75. Após várias rodadas de negociações, o **SINDICATO DAS DOIDINHAS DOS ESTADOS DO CEARÁ E PERNAMBUCO** celebrou convenção coletiva de trabalho com a **CONFEDERAÇÃO DOS PLAYBOYS** em que ficou ajustado que as trabalhadoras integrantes da categoria das doidinhas, durante os três primeiros meses do ano, as horas extras trabalhadas seriam remuneradas com adicional de 30%, bem como trabalhariam sete horas seguidas, sem gozar qualquer descanso, mas, em compensação, a supressão do intervalo seria paga com adicional de 100%. **DEYDE COSTA**, empregada da **EMPRESA MALUQUETE LTDA.**, com sede em Fortaleza-CE, procura você para promover a medida cabível para a melhor defesa dos seus interesses.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA 1ª VARA DE FORTALEZA-CE

DEYDE COSTA, ocupação, endereço completo, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, nos termos dos **arts. 611-A, §§ 4º e 5º da CLT**, propor **AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO** em desfavor da **EMPRESA MALUQUETE LTDA.**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, **SINDICATO DAS DOIDINHAS DOS ESTADOS DO CEARÁ E PERNAMBUCO**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo e **CONFEDERAÇÃO DOS PLAYBOYS**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS
(5 LINHAS)

II – DA NULIDADE DO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS

A reclamante tem direito nulidade da cláusula de convenção coletiva **porque** houve redução do adicional de horas extras, **pois** é ilícita cláusula de convenção coletiva de trabalho que reduza o adicional de horas extras para 30%, nos termos do art. 611-B e inciso X da CLT.

III – DA NULIDADE DA JORNADA

A reclamante tem direito nulidade da cláusula de convenção coletiva **porque** houve supressão de intervalo intrajornada, **pois** é ilícita cláusula de convenção coletiva de trabalho que suprima totalmente o intervalo intrajornada OU que não respeite o intervalo mínimo de 30 minutos para jornada acima de seis horas/sete horas, nos termos do art. 611-A e inciso III da CLT.

IV – DO PEDIDO

DEYDE COSTA requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** dos pedidos com a declaração de nulidade das cláusulas ilícitas de convenção coletiva de trabalho.

Requer ainda a citação/notificação **EMPRESA MALUQUETE LTDA, SINDICATO DAS DOIDINHAS DOS ESTADOS DO CEARÁ E PERNAMBUCO e CONFEDERAÇÃO DOS PLAYBOYS** para, querendo, comparecerem a audiência e contestarem a ação, sob revelia e pena de confissão quanto a matéria de fato.

Requer a condenação dos reclamados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15%, no valor de R\$_____.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$ ____.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

76. JOÃO SILVA foi contratado como Representante Comercial Externo da empresa **DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.**, com sede em Belo Horizonte/MG, tendo como principais atribuições a visita a clientes e prospecção de novos contratos em diferentes estados da federação. Para a execução das atividades, a empresa fornecia valores antecipados para cobrir gastos com transporte aéreo e terrestre (Uber/táxi), hospedagem, alimentação e outras despesas de viagem, mediante solicitação e posterior comprovação por meio de notas fiscais e recibos.

Desde o início do contrato, João sempre recebeu adiantamentos da empresa para a realização dessas viagens, e, conforme o regulamento interno e o contrato de trabalho, era obrigado a prestar contas dos valores utilizados no prazo de até 10 (dez) dias após o encerramento de cada viagem.

Contudo, há cerca de quatro meses, João vem descumprindo sua obrigação de prestar contas, mesmo tendo recebido valores antecipados para diversas viagens nesse período, inclusive para outros estados (como São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo). A empresa já enviou notificações internas e extrajudiciais, advertindo o empregado quanto à obrigação de apresentar os comprovantes e realizar a devolução dos valores eventualmente não utilizados, mas não obteve qualquer resposta.

Diante da inércia do empregado, você como advogado da empresa proponha a medida judicial cabível para obrigar João a prestar contas dos valores recebidos, de modo a apurar se há saldo devedor em favor da empresa.

Espaço do aluno

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DO TRABALHO DA ____ VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE/MG

DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA., pessoa jurídica..., inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, vem perante V. Exa., nos termos dos artigos **550 a 553 do CPC e 769, CLT**, propor a presente **AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** contra **JOÃO SILVA**, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., endereço completo, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor:

I – DOS FATOS

(5 linhas)

II – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O empregado tem obrigação de prestar contas **porque** está na posse de valores que pertencem ao empregador **OU** o empregador tem o direito de exigir contas **porque** o empregado está na posse de valores que pertencem ao empregador, **pois** recebeu valores antecipados para cobrir gastos com viagens a trabalho e há quatro meses não apresenta qualquer recibo de gastos e/ou notas fiscais, nos termos do art. 550 do CPC.

III – DO PEDIDO

DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** dos pedidos para que o empregado preste conta dos valores recebidos.

Requer a citação do reclamado para que preste contas ou ofereça contestação em 15 dias, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato.

Requer a condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre a condenação no valor de R\$____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$____.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO
OAB

77. JOÃO HENRIQUE trabalhou para a empresa **METAL & CIA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.** por mais de seis anos, exercendo a função de auxiliar de produção no setor de galvanização. Durante todo esse período, esteve exposto de forma habitual a agentes químicos agressivos, sem que recebesse adicional de insalubridade.

Recentemente, João foi dispensado sem justa causa. Poucos dias após sua demissão, soube que a empresa encerrará definitivamente suas atividades nas próximas semanas, com a venda do galpão e a desmontagem completa do setor onde exercia suas funções.

Sabedor de que o reconhecimento da insalubridade depende da realização de prova pericial no local de trabalho, João procurou orientação jurídica, pois deseja ajuizar ação trabalhista para requerer o adicional de insalubridade e seus reflexos legais, mas teme que a prova se torne impossível diante do iminente fechamento da empresa e desmontagem do ambiente laboral.

Diante da urgência e do risco de perecimento da prova técnica, você, como advogado de João, deve propor a medida judicial cabível para viabilizar a produção da prova pericial antes do encerramento das atividades da empresa, preservando o direito de seu cliente.

Espaço do aluno

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA ____ VARA DO TRABALHO DE CIDADE/ESTADO

JOÃO HENRIQUE, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., endereço completo, vem perante V. Exa., nos termos do **381 do CPC**, propor a presente **PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS** contra **METAL & CIA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.**, pessoa jurídica..., inscrita no CNPJ sob o nº..., endereço completo, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor:

I – DOS FATOS

(5 linhas)

II – DA JUSTIÇA GRATUITA

O reclamante requer os benefícios da justiça gratuita **porque** é pobre na forma da lei, **pois** está desempregado, conforme comprovantes em anexo, nos termos do art. 790 § 3º da CLT.

III – DA NECESSIDADE DE PROVA ANTECIPADA

O empregado tem direito à produção antecipada da perícia **porque** há risco de tornar-se impossível a comprovação da insalubridade, **pois** a empresa encerrará definitivamente suas atividades nas próximas semanas, com a venda do galpão e a desmontagem completa do setor onde o empregado exercia suas funções, nos termos do art. 381, inc. I do CPC.

IV – DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Diante do perigo na demora, requer-se liminar em antecipação de tutela provisória (urgência), nos termos do art. 659, inc. X da CLT e art. 300 e § 2º do CPC.

V – DO PEDIDO

JOÃO HENRIQUE requer o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** dos pedidos com a concessão de liminar em antecipação de tutela para a produção antecipada da prova a fim de comprovar a existência da insalubridade, com a nomeação de perito oficial pelo juiz.

Requer os benefícios da justiça gratuita por ser pobre na forma da lei, perfazendo os requisitos do § 3º do art. 790, CLT. Requer ainda a citação/notificação da reclamada já que é interessada na produção da prova. Requer a condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% no valor de R\$____, nos termos do art. 791-A da CLT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$____.

Termos em que pede e espera deferimento.

Cidade, dia de mês de ano.

ADVOGADO

OAB

78. No Estado de São Paulo, duas entidades sindicais – o Sindicato das Empresas de Manutenção Técnica Predial e o Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Prediais e Hospitalares da Capital – iniciaram, em meados de abril de 2023, uma rodada de negociações para definir a convenção coletiva da categoria, cuja data-base é 1º de maio. Após diversas reuniões frustradas e impasses especialmente quanto ao índice de reajuste salarial, os sindicatos não conseguiram chegar a um acordo direto.

Diante da ausência de consenso, mas de comum acordo, ingressaram com representação de dissídio coletivo de natureza econômica perante o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, solicitando a intervenção da Justiça do Trabalho para fixar cláusulas normativas, incluindo o percentual de reajuste salarial. O processo foi regularmente instruído e, em setembro de 2023, o TRT proferiu sentença normativa, determinando, entre outras cláusulas, a concessão de um reajuste salarial de 15% para os trabalhadores da categoria, sendo 7% referentes à recomposição inflacionária do período e 8% a título de ganho real.

Inconformado com o percentual fixado, o Sindicato Patronal interpôs Recurso Ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho (TST), com base na legislação vigente. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, o que não impediu a eficácia imediata da sentença normativa.

Enquanto o processo ainda tramitava no TST, o Sindicato dos Trabalhadores ajuizou, em outubro de 2023, uma ação de cumprimento na 3ª Vara do Trabalho da Capital/SP, em face da empresa Edifício Santa Tereza Gestão e Serviços Ltda., que se recusava a aplicar o reajuste de 15% aos seus empregados, alegando incapacidade financeira. Na petição inicial, o sindicato pleiteou o pagamento retroativo das diferenças salariais decorrentes da sentença normativa, com reflexos nas verbas trabalhistas (13º, férias, FGTS, horas extras, etc.), além de honorários advocatícios.

A empresa foi citada, apresentou defesa sustentando que a sentença normativa ainda não havia transitado em julgado, e que o percentual de reajuste era excessivamente oneroso frente à realidade econômica da empresa. Alegou ainda que estava aguardando o julgamento do recurso no TST. A ação de cumprimento foi julgada totalmente procedente, condenando a empresa ao pagamento das diferenças salariais e respectivos reflexos legais. A sentença foi publicada em dezembro de 2023. Inconformada, a empresa interpôs Recurso Ordinário, o qual foi improvido pelo TRT. A decisão transitou em julgado em março de 2024.

Diante do trânsito em julgado, o processo ingressou na fase de execução. Em abril de 2024, a empresa foi regularmente citada para, no prazo de 48 horas, pagar o valor da execução ou nomear bens à penhora. Entretanto, a empresa não pagou nem garantiu o juízo.

Em maio de 2024, o Recurso Ordinário interposto pelo Sindicato Patronal no processo de dissídio coletivo foi julgado pela Seção Especializada em Dissídios

Coletivos do TST. Por decisão unânime, a sentença normativa foi reformada, sendo afastada a cláusula que previa o reajuste de 15%, declarando-a abusiva e economicamente inviável para o setor naquele momento. A decisão do TST transitou em julgado no início de junho de 2024. Assim, o fundamento jurídico que serviu de base à ação de cumprimento executada deixou de existir, pois a cláusula normativa foi retirada do ordenamento jurídico por decisão definitiva do TST.

Em junho de 2024, a empresa Edifício Santa Tereza Gestão e Serviços Ltda. procura você, advogado(a) regularmente inscrito(a) na OAB, para atuar em sua defesa na execução trabalhista em curso, requerendo que promova a medida judicial cabível para a suspensão e/ou extinção da execução, à luz da decisão superveniente do TST, considerando que ainda não houve penhora de bens nem garantia do juízo.

Espaço do aluno

[illegible]

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 3ª VARA DO TRABALHO DA CAPITAL/SP

EDIFÍCIO SANTA TEREZA GESTÃO E SERVIÇOS LTDA., já qualificada nos autos, por intermédio de seu advogado, vem apresentar **EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE**, nos termos da Súmula 397 do TST e arts. 518, 525, § 11, e 803, parágrafo único, do CPC, em desfavor de **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS PREDIAIS E HOSPITALARES DA CAPITAL**, já qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

(05 linhas)

II – DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO

Há nulidade da execução **porque** o título executivo é inexigível **OU** inexecutível, **pois** a sentença normativa na qual se funda a presente execução de sentença foi modificada em grau de recurso com a declaração de abusividade do percentual de reajuste/aumento salarial, nos termos do art. 525, inc. III e art. 917, inc. I do CPC.

III – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Requer-se a concessão liminar em antecipação de tutela de urgência (provisória) para o fim de suspender a execução, nos termos do art. 300, § 2º do CPC.

V – CONCLUSÃO

EDIFÍCIO SANTA TEREZA GESTÃO E SERVIÇOS LTDA. requer a concessão de liminar em antecipação de tutela para a suspensão da execução. No mérito, requer a nulidade da execução e o consequente arquivamento dos presentes autos.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Honorários advocatícios de 15%, nos termos do art. 791-A da CLT.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, de dia de mês de ano.

ADVOGADO

